جمهورية الصومال الديمقراطية

ولاية بونتلاند

جامعة شرق إفريقيا (فرع جالكعيو)

الكلية الشريعة والدراسات الإسلامية

قسم الفقه وأصوله

تخصيص المنطوق بالمفهوم دراسة تأصيلية تطبيقية على نماذج من إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام

بحث تكميلي مقدم لنيل درجة البكالوريوس

إعـداد الطالبات:

سندس محمد آدم

عائشة عبد الغني علي

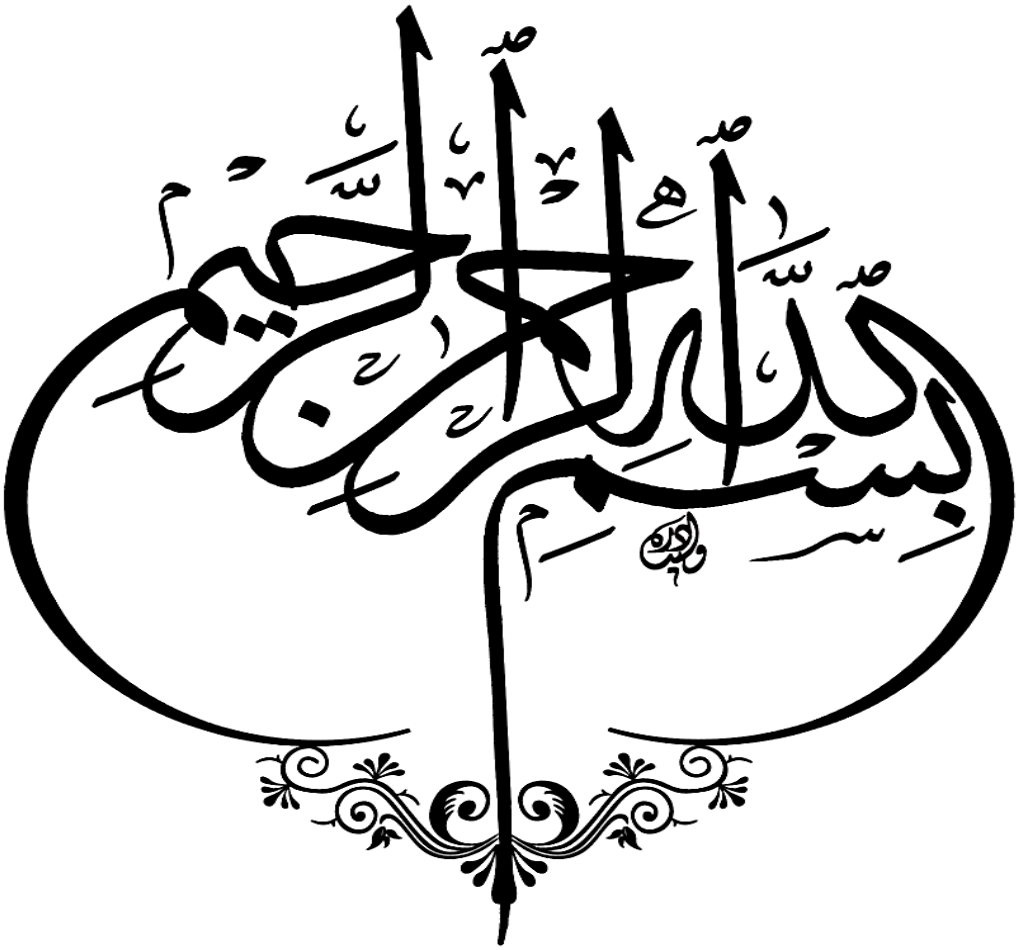
نعيمة علي يوسف

الإشراف:

أ. أحمد عبد الكريم عمر

العام الجامعي

١٤٤٣هـ-٢٠٢٢م


بسم الله الرحمن الرحيم

الاستهلال

قال الله عز وجل:

﴿وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُۚ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾

[النساء: ١١٣]

الإهداء

إلى من رسم طريقنا وأنار دروبنا

إلى من غمرنا بالمحبة والحنان

إلى من سهر وتعب ودعى لنا

إلى من أفنى عمرهم لتربيتنا وتوجيهنا

إلى من لا نستطيع وفاء حقهما

إلى والدينا الكرام

إليهم نهدي هذا الجهد المتواضع ونسأل الله المولى أن يرحم بهم

وينعمهم في الدنيا والآخرة.

شكر وتقدير

الحمد لله والشكر له كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته على ما منّ علينا من نعم التي لا يحصيها أحد، والثناء له أن وفقنا لإعداد هذه الدراسة وإتمامها، فلله الحمد على هذه النعم، والصلاة والسلام على أفضل الخلق وخاتم الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

ونوجه أغلى الشكر والثناء والدعاء الجميل لوالدينا ونسأل الله أن يمد في عمرهم، ويغمدهم في رحمته الواسعة، ويفيض عليهم من جناته العلا، ويحسن عملهم ويحفظهم من الشدة، وييسر لهم أمور الدنيا والآخرة.

ونقدم الشكر والتقدير لسعادة المشرف الأستاذ الفاضل أحمد عبد الكريم عمر الذي كان بعد الله عز وجل المعين الأول على إتمام هذا العمل، وسعدنا بإشرافه في هذا البحث، واستفذنا من علمه وأفكاره، ونَوَر لنا الطريق كلما سدد لنا، ويعجز اللفظ عن جمائل تعامله وتواضعه وحسن خلقه، ولكل ما قدمه لنا من دعم وتوجيه وإرشاد لإتمام هذا العمل على ما هو عليه فله أسمى عبارات الثناء والتقدير، فجزاه الله خير الجزاء.

وفضيلة الأستاذ مرشدنا الأول بدل محمود سجلى، صاحب خلق العظيم الذي أرشدنا بعلمه وكتبه ونصائحه القويمة، وندعو الله أن يجزيه عنا خيرا يوم لا ينفع مال ولا بنون.

ونشكر إدارة جامعة شرق إفريقيا فرع مدج، التي أتاحت لنا هذه الفرصة، وسمحت لنا بالانتساب إليها، وساهمت بتعليمنا وتقدمنا إلى الأفضل، ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور آدم محمد عجال ونائب الرئيس الأستاذ سعيد محمد حسن فلهما الفضل في كل هذا. وكما نشكر عميد كلية الدراسات العليا الأستاذ عبد ولي حسين موسى على جهوده فله منا جزيل الشكر والعرفان.

ونشكر رفقائنا في الدراسة الذين نفتخر بهم، ونخص بالذكر سميرة حسن ورسمى التي كانت معنا في وقت الشدة والفرح، وكل من ساعدنا في خلال هذه الدراسة من تشجيع ورأي ومساندة وجميع من ساهم في انجاز هذا البحث.

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، الذي هدانا لسبيل المرسلين، فنحمده حمداً يليق بجلاله وعظمته، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وخاتم الأنبياء، وعلى آله وأتباعه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد:

فإن من أعظم ما منّ الله على هذه الأمة بأنه كفل لها حفظ دينها ودستورها، وسخر لها رجالا لخدمة الكتاب والسنة، ألفوا كثيرا من العلوم المختلفة، فبفضلهم فقهنا في الدين، وعرفنا مقاصد الشريعة، وكيفية استنباط الأحكام، ورأينا بفضلهم حكم وعجائب في كتاب الله الجليل.

فمن هذه العلوم التي ألفها السادة العلماء: علم أصول الفقه، وهو من أعظم العلوم وأنفعها لاشتماله على المعقول والمنقول، وهو أساس العلوم الإسلامية، ومدار الأحكام الشرعية.

ومن مباحث الأصول دلالات الألفاظ، وهي من أهم مواضيع هذا العلم؛ لكونها تتعلق بالنصوص الشرعية، وكيفية استنباط أحكام الشرع منها، وربط بجانبي هذا العلم جانبه النظري وجانبه التطبيقي، وعموما فإن هذا العلم يعين الطالب أو المجتهد لإدراك وفهم الكتاب والسنة، وهذا يتطلب البحث والقراءة والوقوف على أسرار هذا العلم وآثاره وثماره، لهذا وقع اختيار الباحثات في موضوع: (تخصيص المنطوق بالمفهوم دراسة تأصيلية تطبيقية

على نماذج من إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام).

وكتاب "إحكام الأحكام" يعد مصدرا مهما للأصوليين، ويحتوي الكثير من الفوائد الفقهية واللغوية وغيرها، ويعتني بالجانب التطبيقي لأصول الفقه، وفيه مسائل أصولية كثيرة التي بناها في النص، ويرسخ في ذهن الطالب قواعد الأصول مع الأحكام التي نتج منها، فيتحرى الطالب على تطبيق تلك القواعد ويتمرن على توظيفها في الاستنباط ويدرك أسباب اختلاف الفقهاء في الفقهيات.

أما الإمام ابن دقيق العيد فهو من الأئمة المجددين لعلم أصول الفقه وله غزارة علمية ودقة في الفهم واستنباط الأحكام من النصوص الشرعية بناء على القواعد الأصولية، وكتبه في شرح أحاديث الأحكام وفي الفقه يعتبر رأس القائمة في الكتب الموظفة للقواعد الأصولية المنبهة على نكتها وبدراستها وقراءتها يدرك طالب العلم قيمة علم الأصول ويفهم وظيفته.

وفي هذا البحث نتكلم عن طرق دلالات اللفظ على المعنى والمنطوق والمفهوم وأمثلتهم وترجمة للإمام ابن دقيق العيد وتعريف بكتابه إحكام الأحكام ثم نتطرق إلى آراء الأصوليين في تخصيص المنطوق بالمفهوم وتطبيقاته على نماذج من كتاب إحكام الأحكام، والله تعالى نسأله الإعانة والتوفيق.

أساسيات البحث

أسباب اختيار الموضوع:

١. بعد النظر في الصعوبة التي يواجه الطالب في تطبيق قواعد الأصول بالنصوص الشرعية، خاصة في باب دلالات الألفاظ من خلال دراسته في هذا المجال، تم اختيارنا في هذا العنوان.

٢. لكونه يربط القواعد الأصولية بالتطبيقات العملية لتقوية ملكة الاستنباط وفهم النصوص فهما دقيقا.

٣. إن هذا البحوث له آثار كبيرة في استنباط النصوص في الأحكام الشرعية، ويساهم في إخراج أصول الفقه من جانب النظرية إلى جانب التطبيقي العملي.

أهداف البحث:

أهداف البحث الذين يسعى الباحثات إلى تحقيقها منها:

١. الخروج بهذه الدراسة من الجانب النظري إلى الواقع العملي على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

٢. بيان حقيقة المنطوق والمفهوم وحجيتهم، وكيفية تخصيص المنطوق بالمفهوم.

٣. معرفة تأثير تخصيص عموم المنطوق بالمفهوم للمسائل الفقهية.

٤. ذكر نماذج تخصيص المنطوق بالمفهوم من كتاب إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد.

أهمية الموضوع:

١. تعلقه بالنصوص الشرعية، وطرائق استنباط الأحكام منها.

٢. يربط القواعد الأصولية بالتطبيقات العملية، مما يحقق بتفقه الكتاب والسنة لدى الباحثات والقارئ.

٣. يقوي ملكة استنباط الأحكام الشرعية بواسطة القواعد الأصولية.

٤. يقدم نماذج في تخصيص المنطوق بالمفهوم من كتاب إحكام الأحكام مع أقوال ابن دقيق العيد فيها.

إشكالية البحث:

من مباحث أصول الفقه " مبحث دلالات الألفاظ" وهي أكثر مباحث تتعلق بالنصوص، والتي يواجه الطلبة فيها عدم استطاعتهم تطبيق القواعد الأصولية المتعلقة بها بالنصوص الشرعية، وهذا ما جعل الباحثات يبحثن موضوع تخصيص المنطوق بالمفهوم، لربط القواعد الأصولية النظرية بالجانب التطبيقي في كتاب إحكام الأحكام، ويعالج البحث هذه المشكلة من خلال إجابته عن هذه الأسئلة.

١. ما مفهوم المنطوق والمفهوم وحجيته عند الأصوليين؟

٢. كيف يخصص المفهوم بالمنطوق؛ مع توضيحها بمسائل كتاب إحكام الأحكام؟

٣. ما مدى تأثير تخصيص المنطوق بالمفهوم للمسائل الفقهية؟

دراسات سابقة:

١. الآراء الأصولية في المطلق والمقيد والمنطوق والمفهوم (دراسة تطبيقية)، أحمد بن حميد الجهني، رسالة ماجستير في جامعة أم القرى مكة المكرمة، سنة ١٤١٦هـ.

واجتمعت الدراستين في تناول المنطوق والمفهوم، وتناولت تلك الدراسة بالمطلق والمقيد وتميز بحثنا من ناحيتين:

الأولى: الناحية الموضوعي فهو منحصر في تخصيص المنطوق بالمفهوم. أما الأولى فلم تتطرق لهذه الناحية.

الثانية: فهذه الدراسة اشتملت تطبيقات تخصيص المنطوق بالمفهوم من كتاب إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد.

٢. عموم المفهوم وأثره في اختلاف الفقهاء، محمد أحمد حلمي عيسى، رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية غزة، سنة ٢٠١١م.

وهذه الدراسة تناولت في عموم المفهوم أما هذا البحث يتطرق إلى تخصيص العموم بالمفهوم، وأيضا هذا البحث يطبق تخصيص المنطوق بالمفهوم في كتاب إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام.

٣. مفهوم العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ المرام، ياسر بن محمد بن صالح، رسالة دكتوراه في جامعة أم القرى مكة المكرمة سنة ١٤٢٨هـ الموافق ٢٠٠٧م.

٤. مفهوم الشرط عند الأصوليين والتطبيق عليه من خلال آيات الأحكام في سورتي البقرة والنساء. رسالة دكتوراه في جامعة أم القرى ١٤٢٨هـ-١٤٢٩هـ.

وهذه الدراسات الأخيرة انحصروا بأقسام من مفهوم المخالفة ويدرسونها بعمق مع تطبيقاتهم، بينما هذه الدراسة تتكلم عن تخصيص المنطوق بكلا المفهومين.

حدود البحث:

الحدود الموضوعية لهذا البحث تنحصر في دراسة تخصيص المنطوق بالمفهوم من ثلاثة جوانب:

الأول: الجانب الأصولي؛ وذلك في بيان تعريف المنطوق والمفهوم، وحجية المفهوم وشروط العمل به وأنواعه، ومعنى تخصيص المنطوق بالمفهوم.

الثاني: الجانب التحليلي: مقارنة أقوال العلماء في مسائل الاختلاف، وأدلة كل قول والترجيح فيما بينهما.

الثالث: الجانب التطبيقي؛ وذلك بذكر بعض من المسائل التي ذكرها ابن دقيق العيد في كتابه إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام.

منهج البحث:

تقوم هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي التطبيقي.

إجراءات البحث:

١. جمع المادة العلمية من مراجعها والاعتماد على المصادر الأصلية والمراجع الثانوية.

٢. عزو الآيات الواردة في البحث إلى سورها ورقمها في السورة بعد ذكرها مباشرة.

٣. تخريج الحديث وتوثيقه، إلا إذا ورد في الصحيحين فنقتصر بالمتفق عليه أو إذا كان أحدهما فنكتفي بالعزو إليه.

٤. الحرص بذكر أقوال العلماء في المسائل المختلف فيها وأدلتهم والترجيح فيما بينهم.

٥. ترجمة الأعلام الوارد ذكرهم في البحث، وعدم تكرار ذكر ترجمة أحد الأعلام.

٦. ترتيب النماذج حسب ترتيبهم بكتاب إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد.

٧. إيضاح نوع تخصيص المنطوق بالمفهوم.

٨. بيان محل تخصيص المنطوق بالمفهوم والآثار الفقهية مترتبة عنها.

٩. عمل الفهارس العلمية بعد نهاية البحث.

رموز البحث:

ص: صفحة

ر: رقم الحديث.

ط: الطبعة.

ج: مجلد

ت: تحقيق

ن: الناشر.

هـ: هجري.

م: ميلادي

...: إشارة للحذف

د.ت: دون تاريخ

د.ط: دون طبعة

د.ن: دون نشر

هيكل البحث:

الفصل الأول: حقيقة المنطوق والمفهوم ولمحات في ترجمة ابن دقيق العيد وكتابه إحكام الأحكام

المبحث الأول: طرق دلالة اللفظ على المعنى وتعريف المنطوق وأقسامه

المطلب الأول: طرق دلالة اللفظ عل المعنى

المطلب الثاني: تعريف المنطوق لغة واصطلاحا

المطلب الثالث: أقسام المنطوق

المبحث الثاني: تعريف المفهوم وأقسامه وحجيته وشروط العمل به

المطلب الأول: تعريف المفهوم من حيث اللغة والاصطلاح

المطلب الثاني: أقسام المفهوم وأنواع كل قسم مع الأمثلة

المطلب الثالث: حجية المفاهيم وشروط العمل بهم

المبحث الثالث: ترجمة الإمام ابن دقيق العيد ودراسة عن كتاب إحكام الأحكام

المطلب الأول: ترجمة الإمام ابن دقيق العيد

المطلب الثاني: دراسة عن كتاب إحكام الأحكام

الفصل الثاني: تخصيص المنطوق بالمفهوم وتطبيقاته على نماذج من كتاب إحكام الأحكام

المبحث الأول: تخصيص المنطوق بالمفهوم وآراء الأصوليين فيه وأدلتهم مع المناقشة والترجيح.

المطلب الأول: معنى تخصيص المنطوق بالمفهوم

المطلب الثاني: آراء الأصوليين في تخصيص المنطوق بالمفاهيم

المطلب الثالث: أدلة كل مذهب في تخصيص المنطوق بالمفهوم

المطلب الرابع: مناقشة الأدلة والترجيح.

المبحث الثاني: نماذج من كتاب إحكام الأحكام

المطلب الأول: حكم الوضوء عند كل الصلاة

المطلب الثاني: مقدار قطع يد السرفة

المطلب الثالث: حكم دفع المار بين يدي المصلي

المطلب الرابع: حكم تارك الصلاة للكسل

الخاتمة: وفيها النتائج والتوصيات

والفهارس يشمل:

أولا: فهرس الآيات

ثانيا: فهرس الأحاديث

ثالثا: فهرس الأعلام

رابعا: فهرس المصادر والمراجع

خامسا: فهرس الموضوعات

الفصل الأول: المنطوق والمفهوم ولمحات في ترجمة ابن دقيق العيد وكتابه إحكام الأحكام

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: طرق دلالة اللفظ على المعنى وتعريف المنطوق وأقسامه

المبحث الثاني: تعريف المفهوم وأقسامه وأنواعه وحجيته وشروط العمل به

المبحث الثالث: ترجمة الإمام ابن دقيق العيد ودراسة عن كتاب إحكام الأحكام

المبحث الأول: طرق دلالة اللفظ على المعنى وتعريف المنطوق وأقسامه

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: طرق دلالة اللفظ على المعنى

المطلب الثاني: تعريف المنطوق لغة واصطلاحا

المطلب الثالث: أقسام المنطوق

المطلب الأول: طرق دلالة اللفظ على المعنى

في تقسيم طرق دلالة اللفظ على المعنى سلك الأصوليون إلى منهجين: منهج الفقهاء ويمثلها الأحناف [١]، ومنهج المتكلمين أو الجمهور ويمثلها المالكية[٢] والشافعية[٣] والحنابلة [٤]. وسنعرض كل منهما على حدة، ثم نقارن بين هذين المنهجين حسب الاتفاق والاختلاف بينهما بإذن الله.

المنهج الأول: منهج الحنفية في تقسيم دلالة اللفظ على المعنى:

قسم الأحناف طرق دلالة اللفظ على المعنى إلى أربعة أنواع: دلالة العبارة، ودلالة الإشارة، ودلالة النص، ودلالة الاقتضاء. وأكثر علمائهم أوردوا في كتبهم على هذا التقسيم الأربع، وفيما يلي بيان ذلك:

أولا: دلالة العبارة أو عبارة النص:

تعريفها: ذكر علماء الأحناف تعريفات عديدة لعبارة النص منها:

---

[١] علاء الدين البخاري، عبد العزيز بن أحمد بن محمد، كشف الأسرار، ن/ دار الكتاب الإسلامي، د.ت، جـ/١، ص/٢٦-٢٨. السرخسي، أبي بكر أحمد بن أبي سهل، أصول السرخسي، ت: أبو الوفاء الأفغاني، ط/١، جـ١، ن/ دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، ١٤١٤هـ-١٩٩٣م، ص/٢٣٦وما بعدها.

[٢] ابن حاجب، جمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمر، مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل، ت: نذير حمادو، ط/١، جـ/٢، دار ابن حزم، بيروت – لبنان، ١٤٢٧هـ – ٢٠٠٦م، ص/٩٢٤.

[٣] الشنقيطي، محمد الأمين ابن محمد المختار الجكني الشنقيطي، نثر الورود شرح مراقي السعود، ت: علي بن محمد العمران، ط، دار عالم الفوائد، مدينة المنورة، د.ت، جـ/١ ص٧٥. السبكي، علي بن عبد الكافي السبكي، إبهاج في شرح المنهاج البيضاوي، ت: شغبان محمد إسماعيل، ط/١، جـ/١، ن/مكتبة الكليات الأزهرية، قاهرة –مصر، ١٤٠١هـ –١٩٨١م، ص/٣٦٥.

[٤] ابن نجيم الطوفي، نجم الدين أبي ربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم، مختصر روضة الناظر، ت: عبد الله ابن حسن التركي، ط/١، جـ/٢، ن/مؤسسة الرسالة، بيروت –لبنان، ١٤٠٧هـ- ١٩٨٧م، ص/٧٠٤-٧٠٥. ابن قدامة المقدسي، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد، روضة الناظر وجنة الناظر في أصول الفقه، ط/٢، جـ/ ٢، ن/ مؤسسة الريّان، د.م،١٤٢٣ هـ-٢٠٠٢م، ص/٤١٠.

١. عبارة النص هي: "ما أوجبه نفس الكلام وسياقه"[١] هذا ما عرفه الدبوسي [٢].

يخرج من هذا التعريف مالا يوجبه نفس الكلام وسياقه وهو الإشارة. وقصده بسياق نفس الكلام أعم بسوق النص؛ لأن سياق النص يكون مقصودا أصلياً، أما عبارة النص فتكون مقصودة أصلا وتبعا.

٢. وهي: "ما سيق الكلام لأجله وأريد به قصدا" [٣]. وهذا ما قاله نظام الدين الشاشي.

وبيّن في هذا التعريف أن عبارة النص ما قصد بسياق الكلام ويحترز عن دلالة الإشارة لأنها غير مقصودة، ومعنى الذي يدل قصد الشارع هو دلالة العبارة. وسياق النص هنا قصد المتكلم على اللفظ المنصوص، ويخرج مالم يقصد المتكلم من النص، لكونها تفيد دلالة الإشارة وستأتي بيانها.

٣. وهي: "دلالة الكلام على المعنى المقصود منه إما أصالة أو تبعا"[٤] .

وفي هذا التعريف زيادة لم تكن فيما سبق، وهي عبارة التبعية أو تقسيم دلالة النص إلى أصلية في السياق وتبعية، فيخرج منها (دلالة النص الذي كانت من تقسيم واضح الدلالة)، وأيضا يخرج دلالة الكلام الغير المقصودة، وسياق النص الذي كان مقصده أصلاً فقط.

---

[١] الدبوسي، أبي زيد عبيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي الحنفي، تقويم الأدلة في أصول الفقه، ت: خليل محي الدين الميس، ط/١، ن/دار الكتب العلمية، بيروت –لبنان، ١٤٢١هـ –٢٠٠١م، ص/ ١٣٠.

[٢] الدبوسي: هو القاضي الإمام أبو زيد عُبيد الله بن عمر بن عيسى الدَّبُّوسي الحنفي، من كبار فقهاء الحنفية، وتوفي سنة: ٤٣٢هـ ببخارى، ومن كتبه: "خزانة الهدى" و "تأسيس النظر" و"الأسرار". انظر: جـ/١٧، ص/٥٢١. عبد القادر القرشي، عبد القادر بن محمد بن نصر الله، جواهر المضية في طبقات الحنفية، ن/ مير محمد كتب خانه –كراتشي، د.ت، جـ/١، ص/٣٣٩.

[٣] الشاشي، نظام الدين أبو علي أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي، أصول الشاشي، ط/١، ن/دار الكتاب العربي – بيروت، ١٤٠٢هـ – ١٩٨٢م، ص/ ٩٩.

[٤] الزحيلي، وهبة بن مصطفى الزحيلي الدمشقي، أصول الفقه الإسلامي، ط/١، دار الفكر، سوريا – دمشق، ١٤٠٦هـ، ١٩٨٦م، جـ/١، ص/٣٤٩.

٤. وهي: "ما كان السياق لأجله ويعلم قبل التأمل أن ظاهر النص متناول له"[١] وهذا ما ذهب إليه السرخسي[٢].

٥. وهي: " دلالته على المعنى المسوق له سواء كان ذلك المعنى عين الموضوع له أو جزأه أو لازمه المتأخر".

ويخرج هذا التعريف دلالة الإشارة لكونها غير مقصودة من السياق، وتخرج دلالة النص لأنها ثابتة بالمعنى اللغوي للفظ، ويخرج دلالة الاقتضاء لكونها لازما متقدما [٣].

وبعد كل هذه التعريفات يمكن أن يقال بأن عبارة النص هي: دلالة اللفظ على المعنى المسوق له أصالة أو تبعا سواء كان هذا المعنى الموضوع له أو جزئه أو لازمه المتأخر.

قصدهم بكلمة النص هو كل لفظ مفهوم المعنى من الكتاب والسنة وليس النص الذي هو تقسيم واضح الدلالة، ولهذا العلماء ينبهون كي لا يتلبس بمعنى غير مرادهم، قال صاحب كشف الأسرار:" واعلم أنهم يطلقون اسم النص على كل ملفوظ مفهوم المعنى من الكتاب والسنة سواء كان ظاهرا أو مفسرا أو نصا حقيقة أو مجازا خاصا كان أو عاما اعتبارا منهم للغالب؛ لأن عامة ما ورد من صاحب الشرع نصوص فهذا هو المراد من النص في هذا الفصل"[٤].

أمثلة عبارة النص:

١- قال سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ﴾ [سورة الإسراء:٣٣]. دلت الآية الكريمة بحرمة قتل نفس الإنسان إلا بالحق.

٢- وقوله عز وجل: ﴿فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ﴾ [النساء: ٣]، دلت ألفاظ الآية بعبارتها على ثلاثة معان:

---

[١] السرخسي، أصول السرخسي، جـ/١، ص/٢٣٦.

[٢] السرخسي: هو محمد بن أحمد بن أبي سهل، أبو بكر السرخسي، شمس الأئمة، فقيه أصولي حنفي، وتوفي: في حدود ٥٠٠هـ، ومن كتبه: شرح السير الكبير، وأصول السرخسي، والمبسوط. انظر: لابن قطلوبغا، أبو الفداء زين الدين أبو العدل الجمالي الحنفي، تاج التراجم، ت: محمد خير رمضان، ن/ دار القلم – دمشق، ط/١، ١٤١٣ هـ -١٩٩٢م، ص/٢٣٥.

[٣] التفتازاني، سعد الدين سعود بن عمر التفتازاني، شرح التلويح على التوضيح، ط/١، جـ /١، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، ص/٢٤٧-٢٤٩.

[٤] البخاري، كشف الأسرار، جـ١، ص/٦٧.

الأولى: إباحة النكاح وهو المقصود التبعي من السياق؛ لأن النكاح كان معلوما في قديم الزمان وكان الناس يمارسونه ولم يرد ما يصرف عنه واستمر على ما كان، وهي مقدمة للمقصود الأصلي.

الثاني: إباحة التعدد وقصرها بأربعة، وهو المقصود أصالة من السياق، لأن الآية وردت لبيان أكثر عدد يمكن أن يتزوج الرجل مع بعض وهو أربعة.

الثالث: الاقتصار بواحدة إذا لم يستطع التعدد أو لم تكتمل الشروط، وهو أيضا مقصود أصالة من السياق.

ثانيا: دلالة الإشارة:

١. دلالة الإشارة هي:" دلالة اللفظ على ما لم يقصد به لا أصلا ولا تبعا"[١]. وهذا يعني ما يدل عليه اللفظ ولم يقصد به المتكلم ولم يسق الكلام له.

٢. وهي: " ما ثبت بنظم النص من غير زيادة وهو غير ظاهر من كل وجه ولا سيق الكلام لأجله" [٢].

٣. وهي: "العمل بما ثبت بنظمه لغة لكنه غير مقصود ولا سيق له النظم"[٣]، ويقول السِّغْنَاقي عن هذا التعريف: "فعلى هذا لا فرق بين الإشارة والظاهر من حيث إن الكلام لم يسق لهما، ولكن يفترقان من حيث إن الإشارة قد تقع خفية فتحتاج إلى نوع تأمل بخلاف الظاهر، فإنه ظاهر كاسمه لا يخفي على أحد".

ويمكن أن يعرف بأنها: دلالة اللفظ على المعنى اللازم الذي لم يقصد المتكلم به أصالة ولا تبعا من غير زيادة وغير ظاهر منه.

وهذا تعريف شامل مانع فيحترز بدلالة النص حين قال "المعنى اللازم " وتخرج عنه دلالة العبارة لكونها قصد المتكلم بها، وتخرج عنه دلالة الاقتضاء لكونها زيادة في اللفظ عكس دلالة الإشارة، وبالأخير يخرج عنه الظاهر لأن دلالة الإشارة تريد التأمل والنظر. والله أعلم.

---

[١] أمير بادشاه، محمد أمين الحسيني الحنفي الخراساني، تيسير التحرير، ن/ دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، ١٤٠٣ هـ – ١٩٨٣م، جـ/١، ص/٧٨.

[٢] الشاشي، أصول الشاشي، ص/ ١٠١.

[٣] السِّغْنَاقي، حسام الدين حسين بن علي بن حجاج بن علي السِّغْنَاقي، الكافي شرح البزودي، ت: فخر الدين سيد محمد قانت، ط/١، ن/مكتبة الرشد، ١٤٢٢هـ – ٢٠٠١م، جـ/١، ص/٢٥٩.

أمثلة دلالة الاشارة:

١) قال الله تعالى: ﴿ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ﴾ [سورة البقرة: ٢٣٣]، تدل الآية بأن النفقة على الوالد، وتشير الآية انفراد الأب بتحمل نفقة الولد، وانتسابه لأبيه دون أمه، وقال الدبوسي: "فالآية نص على إيجاب رزق الولد على الوالد، وفيه إشارة بالإضافة إلى الوالد بلام التمليك إلى أن الأنساب إلى الآباء، وإلى علة اختصاص الأب بالتزام النفقة فإنها تجب بسبب الإضافة إليه بلام التمليك"[١]، وقال علاء الدين البخاري[٢]:" إشارة إلى انفراد الأب بتحمل نفقة الولد لأن الشرع أوجب النفقة على الأب"[٣].

٢) قال الله عز وجل: ﴿وَحَمْلُهُۥ وَفِصَٰلُهُۥ ثَلَٰثُونَ شَهْرًا﴾ [سورة الأحقاف: ١٥]، مع قوله تعالى: ﴿وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ [البقرة: ٢٣٣]. فالآيتان يدلان على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، "وهذا الحكم غير مقصود من لفظ الآيتين، بل المقصود في الآية الأولى هو: حق الوالدة وما تقاسيه من الآلام في الحمل وفي الفصال، والمقصود في الثانية –: بيان أكثر مدة الفصال. ولكن لزم منهما: أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، وهذه دلالة إشارة"[٤].

٣) قال الله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٧]، فهذه الآية الكريمة تدل على صحة صوم الجنب، وإباحة الجماع في الجزء الأخير من الليل[٥].

---

[١] الدبوسي، أبو زيد عبيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي، تقويم الأدلة في أصول الفقه، ص/١٣٠.

[٢] علاء الدين البخاري: هو عبد العزيز بن أحمد بن محمد، فقيه حنفي من علماء الأصول، توفي سنة:٧٣٠هـ، ومن كتبه: شرح أصول البزدوي، وكشف الأسرار، وشرح المنتخب الحسامي. انظر: الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي، الأعلام، ن/ دار العلم للملايين، ط/١٥، ٢٠٠٢م، جـ/٤، ص/١٣.

[٣] البخاري، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، جـ/٢، ص/٢١١.

[٤] عبد الكريم بن علي بن محمد النملة، المهذب في أصول الفقه، جـ/٤، ص/١٧١٩.

[٥] انظر: الشنقيطي، مذكرة في أصول الفقه، ص: ٢٧٣. والزحيلي، محمد مصطفى الزحيلي، الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، ط/٢، ن/ دار الخير، دمشق –سوريا، ١٤٢٧ هـ – ٢٠٠٦م، جـ/٢، ص/ ١٥٢. بتصرف

ثالثا: دلالة النص:

١. هي: "ما ثبت بمعنى النظم لغة"[١]، بمعنى هي الحكم الذي تناوله معنى اللفظ الملفوظ به.

٢. وهي: "ما ثبت بمعنى النظم لغة لا استنباطا بالرأي"[٢]، بمعناها أن دلالة اللفظ هي التي تثبت الأحكام ولا يحتاج منها إلى اجتهاد.

٣. وعرفها النسفي[٣] تعريفا مثل الذي ذكرناه وبدل "الرأي" "بالاجتهاد" فقال:" ما ثبت بمعنى النظم لغة لا استنباطا بالاجتهاد"[٤].

٤. ويعرف أنها: " فهم غير المنطوق من المنطوق بسياق الكلام ومقصوده"[٥] أي ما يفهم مقصود معنى المنطوق ويسمى فحوى الخطاب ويسميه الجمهور مفهوم الموافقة.

أمثلة دلالة النص:

أ- قال الله تعالى: ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ﴾ [الإسراء: ٢٣] يفهم من هذه الآية بأن ضرب الوالدين وإيذائهما حرام بل أولى من تحريم التأفيف.

ب- قال الله عز وجل: ﴿فَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٍ خَيۡرٗا يَرَهُۥ ۝٧ وَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٖ شَرّٗا يَرَهُۥ ۝٨﴾ [الزلزلة: ٧-٨]، فالآيتان يدلان بمفهومهما على أن ثواب ذرة من الخير أولى ويستحق من ثواب ما زاد ذرة من الخير، وعقاب ذرة من الشر أولى من عقاب من عمل أكثر من ذرة من شر.

---

[١] الكافي شرح البزودي، جـ/٣، ص/١٠٥٣.

[٢] السرخسي، أصول السرخسي، جـ/١، ص/٢٤١.

[٣] النسفي: هو عبد الله بن أحمد بن محمود أبو البركات حافظ الدين النسفي، فقيه حنفي مفسر، وتوفي سنة: ٧١٠، ومن كتبه: المنافع شرح النافع، الكافي شرح الوافي، العمدة. انظر: ابن قطلوبغا، تاج التراجم، ص/١٧٥. واللكنوي، أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي، الفوائد البهية في تراجم الحنفية، ن/ دار السعادة، ١٣٢٤ هـ، ص/١٠٢.

[٤] النسفي، كشف الأسرار، جـ/١، ص/٣٨٣.

[٥] البخاري، كشف الأسرار، جـ/١، ص/٧٣.

رابعا: دلالة الاقتضاء:

١. هي: " ما كان المدلول فيه مضمرا، إما لضرورة صدق المتكلم، وإما لصحة وقوع الملفوظ به"[١].

لا بد من مضمر يحقق معنى المراد، كي لا ينصرف عنه إما لضرورة صدق الخبر أو صحة الكلام، أي: "أن المدلول فيه مضمر، ولم ينطق به، ولكن يكون من ضرورة اللفظ"[٢].

٢. وهي: " عبارة عن زيادة على المنصوص عليه يشترط تقديمه ليصير المنظوم مفيدا أو موجبا للحكم وبدونه لا يمكن إعمال المنظوم"[٣] هذا ما عرفه السرخسي.

٣. هي: " دلالة اللفظ على معنى لازم مقصود للمتكلم يتوقف عليه صدق الكلام، أو صحته العقلية، أو صحته الشرعية"[٤].

٤. وهي: "دلالة اللفظ على معنى خارج يتوقف عليه صدقه أو صحته الشرعية أو العقلية"[٥].

هذا التعريف والذي قبله متساوي تقريبا إلا أن الأول فيه تفصيل، واستعمل كلمة اللازم ليحترز من المعنى الضمني والمطابق، والثاني استعمل كلمة الخارج ليحترز من المعنى المنطوق في النص، لكن مرادهم واحد. ويمكن أن يعرف دلالة الاقتضاء بهما.

أمثلة دلالة الاقتضاء:

قال- صلى الله عليه وسلم -: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»[٦]، فإن ذات الخطأ والنسيان لم يرتفعا، فيتضمن الحديث ما يتوقف عليه صدقه من الإثم أو المؤاخذة ونحوه.

أولا: ما يتوقف عليه صدق الكلام: تقدير رفع الإثم أو المؤاخذة والعقاب في حديث "رُفِع عن أمتي الخطأ والنسيانُ وما استكرهوا عليه"، فإن ذات الخطأ والنسيان لم يرتفعا، فيتضمن الحديث ما يتوقف عليه صدقه من الإثم أو المؤاخذة ونحوه.

---

[١] الآمدي، علي بن محمد الآمدي، إحكام في أصول الأحكام، ط/١، جـ/٣، دار الصميعي، رياض- مملكة العربية السعودية، ١٤٢٤هـ- ٢٠٠٣م، ص/٦٤.

[٢] النملة، عبد الكريم نملة، المهذب في علم أصول الفقه المقارن، جـ/٤، ص/١٧٢٧.

[٣] السرخسي، أصول السرخسي، جـ/١، ص/٢٤٨.

[٤] النملة، المهذب في علم أصول الفقه المقارن، جـ/٤، ص/١٧٢٧.

[٥] التفتازاني، شرح التلويح على التوضيح، جـ/١، ص/٢٦٢.

[٦] السيوطي، الجامع الكبير، ت: مختار إبراهيم الهائج، ن/الأزهر الشريف، القاهرة – مصر، ط/٢، ١٤٢٦ هـ – ٢٠٠٥ م، جـ/٥، ص/ ١٦٤، ر/١٤٥٣٧.

ثانيا: ما يتوقف عليه صحة اللفظ عقلًا: قوله تعالى: ﴿ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴾ [يوسف: ٨٢]، فالآية تتضمن سؤال أهل القرية وأهل العير، وإلا لم يصح ذلك عقلًا؛ لأن القرية والعير لا يُسألان.

ثالثا: ما يتوقف عليه صحة اللفظ شرعًا: قوله تعالى: ﴿ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ ﴾ [الحشر: ٨]، فالآية تدل بعبارتها على فقر المهاجرين مع أنهم كانوا أصحاب دور وأموال في مكة، وهذا الإطلاق لا يكون صحيحًا إلا إذا قدَّرنا زوال ملكهم عما تركوه في مكة، وأنه صار مملوكًا للكفار بالاستيلاء عليه، فتقدير زوال الملك يستدل به بطريق الاقتضاء لتصحيح الكلام شرعًا.

وحصرت الحنفية دلالة اللفظ على المعنى بهذه الأربعة الذي ذكرناها، وامتنعت عن غير هذه الأنواع الأربعة ووصفتها بأنها من المتمسكات الفاسدة كمفهوم المخالفة، وقال إمام سعد الدين التِفْتَازَانِي [١] : "أن الحكم من النظم إما أن يكون ثابتا بنفس النظم أو لا، والأول إن كان النظم مسوقا له فهو العبارة وإلا فهو الإشارة، وإن كان الحكم مفهوماً منه لغة فهي الدلالة أو شرعاً فهو الاقتضاء، وإلا فهو المتمسكات الفاسدة"[٢].

المنهج الثاني: منهج المتكلمين في تقسيم دلالة اللفظ على المعنى:

تنقسم طرق دلالة اللفظ على المعنى عند المتكلمين إلى قسمين: المنطوق والمفهوم. ويعرف كل منهما ما يأتي:

١. **المنطوق**: وهو "ما دل عليه اللفظ في محل النطق" [٣].

٢. **المفهوم**: وهو "ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق" [٤] .

---

[١] التفتازاني: هو الإمام العلامة مسعود بن عمر بن عبد الله الشيخ سعد الدين التفتازاني الشافعي، عالم بالنحو والتصريف والمعاني والبيان والأصلين والمنطق ولد سنة:٧١٢هـ، وتوفي سنة: ٧٩١هـ بسمرقند. ومن كتبه: وله: شرح العضد، والتلويح على التنقيح، الإرشاد في النحو. انظر: السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، ت: محمد أبو الفضل إبراهيم، ن/ المكتبة العصرية، لبنان – صيدا، د. ت، ج/٢، ص/٢٨٥.الداوودي، محمد بن علي بن أحمد، طبقات المفسرين، ن/ دار الكتب العلمية، بيروت –لبنان، د.ت، ج/٢، ص/٣١٩.

[٢] التفتازاني، شرح التلويح على التوضيح، ج /١، ص/٢٤٢.

[٣] الشنقيطي، محمد الأمين ابن محمد المختار الجكني الشنقيطي، مذكرة أصول الفقه على الروضة الناظر، ط/١، ن/دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، ١٤٢٦هـ- ٢٠٠٥م، ص/٢٣٤. الجيزاني، معالم أصول الفقه، محمد بنْ حسين بن حسن الجيزاني، ط/١، ن/دار ابن الجوزي، رياض- سعودية، ١٤١٦هـ -١٩٩٦م، ص/٤٥٢.

[٤] الشنقيطي، مذكرة الشنقيطي، ص/٢٣٤. الشنقيطي، نثر الورود شرح مراقي السعود، ج/١، ص/٧٥.

وهناك بعض العلماء قسم دلالة اللفظ على المعنى بشكل مفصل؛ مثل إمام الغزالي[١] في تقسيم دلالة اللفظ، قسمه إلى ثلاثة فنون : " دلالة المنظوم ودلالة المفهوم ودلالة المعقول" [٢].

١- دلالة المنظوم وكيفية الاستدلال بالصيغة من حيث اللغة والوضع، وتحته أربعة أقسام: (المجمل والمبين، الظاهر والمؤول، والأمر والنهي، والعام والخاص).

٢- دلالة المفهوم أو الفحوى: "هو ما يقتبس من الألفاظ من حيث فحواها وإثارتها"، وهي خمسة أضرب" الاقتضاء، والإشارة، وفهم التعليل من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب، وفهم غير المنطوق به من المنطوق، والمفهوم". وها هو الذي يخصنا في دراستنا.

٣- دلالة المعقول أو القياس: "كيفية استثمار الأحكام من الألفاظ والاقتباس من معقول الألفاظ بطريق القياس". وجعله دليلا مستقلا عن دلالات الألفاظ.

أما الآمدي فقد قسم دلالة الألفاظ إلى اثنين: " دلالة المنظوم ودلالة غير المنظوم"[٣] . وكل منهما يدخل أقسام تحته نبينها بما يلي:

١. **دلالة المنظوم:** وفيه تسعة أقسام: الأمر، النهي، العام والخاص، المطلق والمقيد، المجمل، البيان المبين، الظاهر وتأويله.

٢. **دلالة غير المنظوم:** فيها أربعة أقسام: دلالة الاقتضاء، دلالة الإشارة، دلالة التنبيه والإيماء، دلالة المفهوم"[٤]. وهنا هو المقصود.

لهذا نأخذ الطريقة التي قسمت طرق دلالة اللفظ على المعنى إلى منطوق ومفهوم لكثرة شمولها بالنسبة إلى منهج الأحناف وشيوعها عند كتب الجمهور.

---

[١] الغزالي: هو محمد بن محمد بن محمد أبو حامد الغزالي الطوسي، حجة الإسلام، وفقيه أصولي، ولد سنة:٤٥٠هـ، وتوفي سنة: ٥٠٥هـ بطوس، ومن كتبه: إحياء علوم الدين، والمستصفى، والقسطاس، والأربعين وغيرهم. انظر: الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء، ت: شعيب الأرناؤوط، ن/ مؤسسة الرسالة، ط/٣، ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م، جـ/ ١٩، ص/٢٤٣.

[٢] الغزالي، أبو حامد بن محمد الغزالي الطوسي، المستصفى من علم الأصول، ت: محمد عبد السلام عبد الشافي، ط/١، ن/ دار الكتب العلمية، ١٤١٣هـ - ١٩٩٣م، ص/١٨٠.

[٣] الآمدي، أبو الحسن سيف الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ت: عبد الرزاق عفيفي، ن/ المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- لبنان، جـ/٢و٣.

[٤] المرجع السابق.

مقارنة بين المنهجين:

توضح الباحثات هنا محال اتفاق والاختلاف بين المنهجين:

أولا: محال اتفاق بينهما أربعة، وهي:

١. ما تسميه الحنفية إشارة النص هي نفس دلالة الإشارة عند الجمهور.

٢. ودلالة الاقتضاء هي نفس دلالة الاقتضاء عند الجمهور.

٣. والمفهوم الموافقة عند الجمهور هو نفس دلالة النص عند الحنفية.

٤. وعبارة النص عند الحنفية يقابله عند الجمهور المنطوق الصريح.

ثانيا: أما محال الاختلاف بينهما:

١. اختلافا في تقسيم طرق دلالة اللفظ على المعنى، حيث قسمت الحنفية إلى أربعة أقسام -كما مررنا -بينما الجمهور قسموها إلى قسمين لكل قسم فيه تقاسيم أخرى بعضها يوافق منهج الحنفية وبعضها انفرد به الجمهور.

٢. الحنفية منعت مفهوم المخالقة تأصيلا وتطبيقا بينما الجمهور أدخلوه في دلالة اللفظ على المعنى.

منهج الحنفية لم يذكر دلالة الإيماء تأصيلاً بل استعملوه في تطبيقاتهم عند الاستنباط، بينما منهج الجمهور يثبتها تأصيلا وتطبيقا.

والخلاف في هذا يؤدي إلى اختلافهم في المسائل الفقهية ويؤثر كيفية استنباط الأحكام من النصوص عند كل من الفريقين حيث أن الجمهور يبني بعض المسائل بمفهوم المخالفة، أما الحنفية فهي أصلا منعت بمفهوم المخالفة لهذا لا تبني أحكامها الفقهية به.

المطلب الثاني: تعريف المنطوق لغة واصطلاحا

أولا: تعريف المنطوق في اللغة:

المنطوق لغة: مأخوذ من مادة (ن ط ق). وقالو: "هو اسم مفعول من نطق ينطق نطقاً بالضم ومنطقا كموعد، ونطوقا كقعود: بمعنى: تكلم بصوت. وقوله تعالى: ﴿عُلِّمۡنَا مَنطِقَ ٱلطَّيۡرِ﴾ [النمل١٦]. وأنطقه غيره وناطقه واستنطقه أي كلَّمه، ونطوقًا: أي تكلم بصوت وحروف تُعرف بها المعاني. وأنطقه الله تعالى واستنطقه. وقولهم ما له صامت ولا ناطق، فالناطق: الحيوانُ، والصامت: ما سواه. والمنطق: الكلام، والمنطيق: البليغ" [١].

ثانيا: تعريف المنطوق في الاصطلاح:

ذكر العلماء تعريفات كثيرة متشابهة ومتقاربة، ومقصود العلماء فيهم واحد منها:

عرفه الآمدي [٢] وقال: "ما فهم من دلالة اللفظ قطعا في محل النطق " [٣].

وعرفه ابن النجار [٤] بأنه: "هو معنى المستفاد من اللفظ من حيث النطق به" [٥].

---

[١] انظر: الفارابي، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ت: أحمد عبد الغفور عطار، ط/٤، ن/ دار العلم للملايين، بيروت –لبنان، ١٤٠٧هـ –١٩٨٧م، جـ/٤، ص/١٥٥٩. والفيروزآبادى، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى، قاموس المحيط، ت: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، ط/٨، ن/مؤسسة الرسالة، بيروت – لبنان، ١٤٢٦ هـ – ٢٠٠٥ م، ص/٩٢٦.

[٢] الآمدي: وهو الإمام العالم سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي الآمدي، فقيه أصولي، توفي سنة: ٦٣١هـ. ومن مؤلفاته: غاية الأمل في علم الجدل، وأبكار الأفكار في الأصول، ورموز الكنوز. انظر: ابن أبي صبيعة، أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس، عيون الأنباء في طبقات الأطباء، ت/ نزار رضا، ن/ دار مكتبة الحياة، بيروت– لبنان، د.ت، ص/٦٥١.

[٣] الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، جـ/٢، ص/٦٦.

[٤] ابن نجار: هو العلامة القاضي تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي لابن نجار، فقيه حنبلي، وأصولي، ولد سنة: ٨٩٨هـ، وتوفي سنة:٩٧٢هـ، ومن مؤلفاته: منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح والزيادات، والمختبر المبتكر شرح المختصر. انظر: الأعلام للزركلي، جـ/٦، ص/٦.

[٥] ابن نجار، تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز، شرح كوكب المنير، ت: محمد الزحيلي ونزيه حماد، م/١، جـ/٣، ن/ مكتبة العبيكان، رياض–سعودية، ١٤١٣هـ – ١٩٩٣م، ص٤٧٣.

وعرفه ابن برهان [١]: "الأمر الذي يفهم من القول في محل اللفظ" [٢] .

وعرفه السبكي [٣] والشوكاني [٤] بأنه: "ما دل عليه اللفظ في محل النطق"[٥] وهذا التعريف اعتمد عليه كثير من جمهور الأصوليون.

أمثلة المنطوق:

١- قال الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ﴾ [البقرة: ٢٧٥]، يدل منطوق الآية الكريمة حلية البيع وحرمة الربا.

٢- وقال سبحانه: ﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ﴾ [البقرة: ١١٠]، وهذه الآية تدل بمنطوقها على وجوب إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة.

٣- وقال الله عز وجل: ﴿وَلَا تَأۡكُلُواْ مِمَّا لَمۡ يُذۡكَرِ ٱسۡمُ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ﴾ [الأنعام: ١٢١]، تدل على نهي وحرمة أكل متروك التسمية.

---

[١] ابن الدّهّان: فخر الدّين بن الدّهّان محمد بن علي بن شعيب البغدادي الفرضي، عالم بالحساب واللغة والتاريخ، توفي سنة:٥٩٢هـ، ومن مصنفاته: غريب الحديث، وتقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة. انظر: الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد، العبر في خبر من غبر، ت: محمد السعيد بن بسيوني، ن/ دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، د.ت، جـ/٣، ص/١٠٣.

[٢] ابن الدَّهَّان، تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، محمد بن علي بن شعيب، ت: صالح بن ناصر بن صالح الخزيم، ط/١، جـ/١، مكتبة الرشد، رياض- سعودية، ١٤٢٢هـ - ٢٠٠١م، ص/٩٤.

[٣] السبكي: هو تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، أبو نصر: قاضي القضاة، المؤرخ، الباحث، ولد سنة: ٧٢٧هـ وتوفي سنة: ٧٧١هـ، ومن مصنفاته: طبقات الشافعية الكبرى، ورفع الحاجب عن مختصر ابن حاجب، والاشباه والنظائر. انظر: الأعلام للزركلي، جـ/٥، ص١٧.

[٤] الشوكاني: هو العلامة القاضي علي بن محمد بن عبد الله بن الحسن بن محمد الشوكاني ثم الصنعاني، فقيه ومجتهد مفتي، ولد سنة: ١١٧٢هـ، وتوفي سنة: ١٢٥٠هـ.الكناني، فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات لعبد الحي الكتاني، ت: إحسان عباس، ن/ دار الغرب الإسلامي، بيروت – لبنان، ط/٢، ١٩٨٢م، جـ/٢، ص/١٠٨٢ -١٠٨٥.

[٥] الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله بن الحسن، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، ت: أحمد عزو عناية، ن/ دار الكتاب العربي، ط/١، ١٤١٩هـ - ١٩٩٩م، جـ/٢، ص/ ٣٢.

المطلب الثالث: أقسام المنطوق

ينقسم المنطوق إلى قسمين: منطوق صريح ومنطوق غير صريح، ويأتي تعريف وأقسام وأمثلة كل واحد منهما.

المنطوق صريح:

تعريفه: هو: "ما دل عليه اللفظ بالمطابقة، أو التضمن"[١]. وهذا القسم تسميه الحنفية عبارة النص.

مثاله: قال الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ﴾ [البقرة ٢٧٥]، الآية تدل على جواز البيع ومنع الربا "حيث دلَّ اللفظ بمنطوقه الصريح على نفي المماثلة بين البيع والربا، فالبيع جائز، والربا حرام"[٢].

أقسام المنطوق الصريح:

أولا: ينقسم المنطوق الصريح باعتبار وضوح المعنى وخفائه إلى قسمين: واضح الدلالة وخفي الدلالة وكل منهما ينقسم إلى اثنين:

❖ فالواضح ينقسم إلى الظاهر والنص.

١) **النص:** "هو أن اللفظ الدال في محل النطق يسمى نصًا إن أفاد معنى لا يحتمل غيره"[٣].

٢) **الظاهر:** " وهو أن اللفظ الدال في محل النطق ظاهر أي يسمى به إن احتمل بدل المعنى المفاد منه معنى مرجوحًا"[٤].

❖ والخفي ينقسم إلى مجمل ومتشابه.

١) **المجمل:** " ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى"[٥].

---

[١] الشوكاني، إرشاد الفحول، ص/ ٣٦.

[٢] النملة، المهذب في أصول الفقه، ص/١٧٢٢

[٣] الشنقيطي، نشر البنود على مراقي السعود، ص/٩٠.

[٤] مرجع السابق.

[٥] الطوفي، شرح مختصر الروضة، جـ/٢، ص/٦٤٩.

٢) **والمتشابه:**" المشتبه المحتمل الذي يحتاج في معرفة معناه إلى تأمل وتفكر وتدبر وقرائن تُبَيِّنُه وتزيل إشكاله"[١].

ثانيا: ينقسم المنطوق الصريح باعتبار الشمول إلى قسمين: العام والخاص

١) العام: هو "اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له من غير حصر بوضع واحد"[٢] .

٢) الخاص هو: "اللفظ الموضوع لواحد ولو بالنوع أو لمتعدد محصور"[٣].

ثالثا: ينقسم المنطوق الصريح باعتبار الحكم إلى قسمين: الأمر والنهي

١) الأمر هو: "استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء"[٤].

٢) النهي هو: "اقتضاء أو استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه"[٥].

رابعا: ينقسم المنطوق الصريح باعتبار الاطلاق والتقييد إلى قسمين: المطلق والمقيد

١) المطلق هو: "المتناول لواحد لا بعينه باعتباره حقيقة شاملة لجنسه"[٦].

٢) المقيد هو: "اللفظ المتناول لواحد لا بعينه، باعتبار حقيقة شاملة لجنسه"[٧].

---

[١] أبو يعلى البغدادي، محمد بن الحسين الفراء، العدة في أصول الفقه، ت: أحمد بن علي، ط/٢، د.ن، ١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م، جـ/٢، ص/١٥٢.

[٢] انظر: السبكي، علي بن عبد الكافي السبكي، الإبهاج في شرح المنهاج، ط/١، ن/ دار الكتب العلمية، لبنان- بيروت، ١٤٠٤هـ -١٩٨٤م، جـ/٢، ص/٨٢. والزركشي، أبو عبد الله بدر الدين محمد، بحر المحيط في أصول الفقه، ط/١، دار الكتبي، ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م، جـ/٤، ص/٥.

[٣] المنياوي، محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي، المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول، ط/٢، الثانية، د.ن، ١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م، ص/.١١٠.

[٤] ابن قدامة الجماعيلي، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد، روضة الناظر وجنة المناظر، ط/٢، ن/مؤسسة الريّان، ١٤٢٣هـ-٢٠٠٢م، جـ/١، ص/٥٤٢.

[٥] أبو يعلى، محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي، العدة في أصول الفقه، ت: أحمد بن علي بن سير المباركي، ط/٢، ١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م، جـ/١، ص/١٥٩.

[٦] المنياوي، محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي، شرح الكبير لمختصر الأصول من علم الأصول، د.ن، ط/١، ١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م، ص/٣٠٢.

[٧] الجيزاني، محمَّد بنْ حسيْن بن حسن الجيزاني، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، ط/٥، دار ابن الجوزي، ص/٤٣٦.

المنطوق غير الصريح:

١. ومنطوق غير صريح: "إن دل عليه بالالتزام"[١].

مثلاً: قال الله تعالى: ﴿وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾[البقرة:٢٣٣]، فالآية صرحت بمنطوقها وجوب نفقة الأولاد على الآباء، "فالحكم المنطوق به بالصراحة هو: أن نفقة الوالدات من رزق وكسوة واجبة على الآباء، فهذا هو المتبادر من ظاهر اللفظ، وهذا هو ما سيقت الآية لأجله. ولكن الآية دلَّت بالالتزام على أن النسب يكون للأب، لا للأم، وعلى أن نفقة الولد على الأب، دون الأم، فإن " اللام " لم يوضع لإفادة هذين الحكمين، ولكن كل منهما لازم للحكم المنصوص عليه في الآية. والالتزام معتبر في المنطوق غير الصريح، كما هو رأي كثير من العلماء"[٢].

أقسام المنطوق غير الصريح:

ينقسم إلى ثلاثة أقسام وهي:

القسم الأول: دلالة الاقتضاء:

تعريفها: هي: "أن يتضمن الكلام إضمارًا ضروريًا لا بد من تقديره؛ لأن المعنى إما أن يكون مقصودا للمتكلم متضمنا لما يتوقف عليه صدق اللفظ، أو لما يتوقف عليه صحته عقلا، أو لما يتوقف عليه صحته شرعا، أو لا يكون مقصودا للمتكلم"[٣].

مثال دلالة الاقتضاء:

قال- صلى الله عليه وسلم -: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»[٤]، فإن ذات الخطأ والنسيان لم يرتفعا، فيتضمن الحديث ما يتوقف عليه صدقه من الإثم أو المؤاخذة ونحوه.

---

[١] الشوكاني، إرشاد الفحول، ص/ ٣٦.

[٢] عبد الكريم بن علي، المهذب في أصول الفقه، ص/١٧٢٢.

[٣] ابن نجار، شرح كوكب المنير، ص/٤٧٤. والجيزاني، معالم أصول الفقه، ص/٤٤٦.

[٤] سبق تخريجه.

القسم الثاني: دلالة الإشارة:

تعريفها: هي "أن يدل اللفظ على معنى ليس مقصودًا باللفظ في الأصل ولكنه لازم للمقصود" [١].

مثال دلالة الإشارة:

قوله تعالى: ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا ﴾ [الأحقاف: ١٥] وقوله تعالى: ﴿ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ ﴾ [لقمان: ١٤]، على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر؛ لأن المراد أن مدة الحمل والفصال الذي هو الرضاع التام المنتهي إلى الفطام من تسمية الشيء باسم غايته ثلاثون شهرا، وقد حط عنه الفصال حولان لقوله تعالى –"وفصاله في عامين"–، فلم يبق الحمل إلا ستة أشهر. والمقصود من الآية بيان ما تكابده الأم في تربية الولد مبالغة في التوصية بها، فما ذكر يفهم بطريق الإشارة[٢].

القسم الثالث: دلالة الإيماء أو التنبيه:

تعريفه: " وهي أن يقترن بالحكم وصف لو لم يكن هذا الوصف تعليلاً لهذا الحكم لكن ذكره حشوًا في الكلام لا فائدة منه وذلك ما تنزه عنه ألفاظ الشارع " [٣].

أمثلة دلالة الإيماء أو التنبيه:

١- قوله تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ [المائدة: ٣٧] فإن الحكم – وهو قطع يد السارق – رتبه الشارع على السرقة، فالآية قد أومأت إلى عِلَّة قطع اليد، وهي: السرقة.

٢- وقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ﴾ [الانفطار:١٤] فإنه ايماء إلى أنهم ما صاروا في الجحيم إلا لفجورهم [٤].

---

[١] والجيزاني، معالم أصول الفقه، ص/٤٤٦.

[٢] أمير بادشاه، محمد أمين الحسيني الحنفي الخراساني البخاري المكي، تيسير التحرير على كتاب التحرير في أصول الفقه، ت: مصطفى البابي الحلبي، جـ/١، ن/ دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، ص/٩٣.

[٣] والجيزاني، معالم أصول الفقه، ص/٤٤٦.

[٤] وعبد الكريم بن علي، المهذب في أصول الفقه، ص/١٧٢٢.

المبحث الثاني: تعريف المفهوم وأقسامه وحجيته وشروط العمل به

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف المفهوم من حيث اللغة والاصطلاح

المطلب الثاني: أقسام المفهوم وأنواع كل قسم مع الأمثلة

المطلب الثالث: حجية المفاهيم وشروط العمل بها

المطلب الأول: تعريف المفهوم من حيث اللغة والاصطلاح

أولا: المفهوم لغة:

المفهوم لغة: من مادة (ف هـ م)، وهو اسم مفعول من فهم بمعنى استدرك وعرف أو علم شيئا فشيئا ويقال أنه: "تصور الشيء وادراكه ومعرفته بالقلب"[١] وقيل:" فهمت الشيء: أي عرفته وعقلته"[٢] مثلاً إذا قلت رجل فهم: أي سريع الفهم، وقال الله تعالى: ﴿فَفَهَّمْنَٰهَا سُلَيْمَٰنَۚ﴾ [الأنبياء: ٧٩].

والفرق بين الفهم والعلم هو: "تصور المعنى من لفظ المخاطب، أو ادراك خفي، دقيق، فهو أخص من العلم، لأن العلم نفس الادراك سواء كان خفيا أو جليا"[٣]، وقال بعضهم عن العلم والفهم: "العلم مطلق الإدراك، وأما الفهم فهو سرعة انتقال النفس من الأمور الخارجية إلى غيرها"[٤].

ثانيا: المفهوم اصطلاحا:

له تعاريف كثيرة نبينها في الأسطر القادمة:

١. هو: "دلالة لفظ المنطوق على حكم المسكوت التزاما"[٥].

ويقصد: أن منطوق النص يدل على حكم لم يذكر من خلال النص بل يفهم من النص، وهو مقابل المنطوق. وبقوله التزاما: يخرج دلالة التضمن والمطابقة.

٢. وعرفه الآمدي بأنه: "ما فهم من اللفظ في غير محل النطق"[٦].

---

[١] فيروز آبادي، محمد بن يعقوب، قاموس المحيط، ، ص/ ١٠١٦.

[٢] الفراهيدي، أبو عبد الرحمن خليل الفراهيدي، جـ/٤، ص/٦١. أبو منصور، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، تهذيب اللغة، ت: محمد عوض مرعب، ط/١، ن/ دار إحياء التراث العربي، بيروت –لبنان، ١٤٢٢هـ –٢٠٠١م، جـ/٦، ص/١٧٧.

[٣] أبو هلال العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى، معجم الفروق اللغوية، ت: بيت الله بيات، ط/١، ن/ مؤسسة النشر الإسلامي، ١٤١٢هـ، ص/٤١٤.

[٤] الزبيدي، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، تاج العروس من جواهر القاموس، ت: مجموعة من المحققين، ط/ ١، ن/ دار الهداية، كويت، ١٤٣١هـ – ٢٠١٠م، جـ/ ٣٣، ص/٢٢٤.

[٥] القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، نفائس الأصول في شرح المحصول، ت: عادل أحمد وعلي محمد، ط/١، ١٤١٦هـ – ١٩٩٥م، جـ/٣، ص/١٣٤٤.

[٦] الآمدي، إحكام الأحكام، جـ/٣، ص/٦٦.

٣. وعرفوا بأنه: "ما دلّ عليه اللفظ في غير محل النطق" [١].

وهذه التعريفات متماثلة غير أن أحدهم استعمل "دل" والآخر "فهم" وهما ألفاظ متقاربة.

٤. وقال الإمام الجويني[٢]: " ما يستفاد من اللفظ وهو مسكوت عنه لا ذكر له على قضية التصريح"[٣].

ويعني: ما يؤخذ من لفظ النص من حكم لم يصرح في النطق، أي: حكم لا يصرح به اللفظ بل يلوح من الفهم.

٥. واختار الشنقيطي وغيره بأنه: "ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق" [٤]. أي حكم خارج من المنطوق.

أمثلة المفهوم:

أ- قال الله تعالى في كتابه العزيز: ﴿ وَمِنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰبِ مَنۡ إِن تَأۡمَنۡهُ بِقِنطَارٖ يُؤَدِّهِۦٓ إِلَيۡكَ ﴾ [آل عمران: ٧٥]. وتأديته أقل ثمن أولى من القنطار لأمانته، أما الذي قال الله تعالى: ﴿وَمِنۡهُم مَّنۡ إِن تَأۡمَنۡهُ بِدِينَارٖ لَّا يُؤَدِّهِۦٓ إِلَيۡكَ ﴾ [آل عمران: ٧٥]، لسوء أمانته لم يؤدي بدينار فما بالك الأكبر والأكثر، لهذا نفهم أن بعض الأشخاص يؤدون الأمانة وإن كان هائلا، وغيرهم لن يؤدوا الأمانة وإن كانت زهيدة.

ب- وقال الله تعالى: ﴿ وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمۡلٖ فَأَنفِقُواْ عَلَيۡهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ ﴾ [الطلاق: ٦]، ويفهم عدم نفقة المعتدة غير الحامل.

---

[١] الرهوني، أبو زكريا يحيى بن موسى الرهوني، تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ت: يوسف الأخضر القيم، ط/١، ن/ دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي-إمارات، ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢م، ج/٣، ص/٣٦٠.

[٢] الجويني: أبو المعالي عبد الملك ابن الإمام أبي محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيويه الجويني ثم النيسابوري ضياء الدين الشافعي، ولد سنة: ٤١٩هـ، وتوفي سنة: ٤٧٨، ومن كتبه: البرهان في أصول الفقه، والاجتهاد، الغياثي غياث الأمم في التياث الظلم. انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج/١٨، ص/ ٤٧٥.

[٣] أبو المعالي، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، البرهان في أصول الفقه، ت: صلاح بن محمد بن عويضة، ط/١، ن/ دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م، ج/١، ص/١٦٥.

[٤] الشنقيطي، مذكرة الشنقيطي، ص/٢٣٤. الشنقيطي، شرح مراقي السعود، ج/١، ص/٧٥.

المطلب الثاني: أقسام المفهوم وأنواع كل قسم مع الأمثلة

أقسام المفهوم:

ينقسم المفهوم إلى قسمين:

١. مفهوم يوافق معنى النص يسمى مفهوم موافقة.

٢. ومفهوم يخالف معنى النص يسمى مفهوم المخالفة.

أولا: مفهوم الموافقة:

تعريفه: ذكر الأصوليون تعريفات عديدة منها ما يلي:

١. وهو: "ما يكون المسكوت عنه موافقا للمذكور في حكمه"[١]. هذا التعريف فيه اختصار بالنسبة ما يأتي، ويخرج منه مفهوم المخالفة حين قال: "موافقا".

٢. وهو: " ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت موافقا لمدلوله في محل النطق"[٢] وهذا تعريف الآمدي.

٣. وهو: " دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه، نفيًا وإثباتًا"[٣] وهذا التعريف يذكر أن المفهوم الموافقة يمكن أن يوافق في نفي حكم المنطوق به، أو أن يوافق في اثبات ما يثبت المنطوق به.

ويطلق عليه فحوى الخطاب ولحن الخطاب، وهناك من فرق بينهما في اتجاهين:

الأولى: أن الفحوى ما نبه عليه اللفظ، واللحن ما لاح في أثناء اللفظ.

والثاني: الفحوى ما دل على ما هو أقوى منه، ولحن القول ما دل على مثله[٤].

وأيضا يطلق عليه أسماء أخرى منها: " القياس الجلي، ودلالة التنبيه الأولى، ودلالة النص، ودلالة الدلالة، ومفهوم الخطاب"[٥].

---

[١] المرداوي، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان، التحبير شرح التحرير في أصول الفقه، ت: عبد الرحمن الجبرين وغيره، ط/١، ن/ مكتبة الرشد – السعودية، الرياض، ١٤٢١ هـ – ٢٠٠٠ م، جـ/٦، ص/٣٠٧٨.

[٢] المصدر السابق.

[٣] عبد الكريم نملة، المهذب في أصول الفقه، جـ/٤، ص/ ١٧٤٣.

[٤] الزركشي، بحر المحيط في أصول الفقه، جـ/٥، ص/١٢٥. وشوكاني، إرشاد الفحول، جـ/٢، ص/٣٧

[٥] عبد الكريم نملة، المهذب في أصول الفقه، جـ/٤، ص/ ١٧٤٤.

أنواع مفهوم الموافقة:

ويقسم مفهوم الموافقة في مسارين:

الأول: ينقسم إلى نوعين: مفهوم موافقة أولى ومفهوم موافقة المساوي.

أ- مفهوم موافقة أولى وهو: " أن يكون المسكوت عنه فيه أولى بالحكم من المنطوق مع القطع ينفي الفارق"[1].

مثاله:

١) قال الله تعالى: ﴿وَمِنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰبِ مَنۡ إِن تَأۡمَنۡهُ بِقِنطَارٖ يُؤَدِّهِۦٓ إِلَيۡكَ وَمِنۡهُم مَّنۡ إِن تَأۡمَنۡهُ بِدِينَارٖ لَّا يُؤَدِّهِۦٓ إِلَيۡكَ﴾ [آل عمران: ٧٥]، كما رأينا عدم ارجاع الأمانة القليلة أولى من عدم ارجاع الكثير، ومن يرجع الكثير من الأمانة الأولى ألا يضيع الأمانة القليلة.

٢) قال الله تعالى: ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفّٖ وَلَا تَنۡهَرۡهُمَا ﴾ [الإسراء: ٢٣]، فتحريم الضرب أولى من تحريم التأفيف.

ب- مفهوم الموافقة المساوي: "وهو ما كان المسكوت عنه مساويًا للمنطوق في الحكم"[2].

الثاني: ينقسم إلى قطعي وظني:

١. قطعي وهو: " الذي دل النص على حكمه بفحواه، وسياق الكلام، ومعرفة المقصود منه في محل النطق"[3].

مثاله: ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفّٖ وَلَا تَنۡهَرۡهُمَا ﴾ [الإسراء: ٢٣]، الآية تدل على تحريم تأفيف وضرب وأذى الوالدين حرمة قطعاً.

---

[1] الشنقيطي، مذكرة في أصول الفقه، ص/٢٩٩ وانظر: الجيزاني، معالم أصول الفقه، ص/٤٥٠. المنياوي، أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف، الشرح الكبير لمختصر الأصول من علم الأصول، ط/١، ن/ مكتبة الشاملة، مصر – قاهرة، ١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م، ص/٥٢٥.

[2] الجيزاني، معالم أصول الفقه، ص/٤٥٠.

[3] الأرموي، صفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي، نهاية الوصول في دراية الأصول، ت: صالح بن سليمان وسعد سالم، ط/١، ن/ مكتبة التجارية بمكة، ١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م، جـ/٥، ص/٢٠٣٥.

٢. ظني: "وهو الذي لم يعرف المقصود من الكلام قطعا، وإن كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق، لكنه في الظاهر، لاحتمال معنى آخر هناك لم يدل على سياق الكلام ولا غيره على الغاية قطعا"[١].

مثاله: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤۡمِنًا خَطَـٔٗا فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖ وَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُواْۚ﴾ [النساء: ٩٢].

"فإن القتل العمد وإن كان أولى بذلك ضرورة أنه أجدر بالتغليظ والمؤاخذة، كما هو رأي أصحابنا -الشافعية- ، لكن إنما يكون لو ثبت أن الكفارة إنما وجبت على الخاطئ على وجه التغليظ والمؤاخذة، وهو ممنوع، وهذا لأنه يحتمل أن يكون وجوبها عليه إنما هو على وجه النظر له من حيث إنه شرع له ما يكفر ذنبه الحاصل له بسبب تقصيره وترك تحفظه، وجناية المتعمد فوق جناية الخاطئ، ولا يلزم من كون الكفارة رافعة لإثمه أدنى الجنايتين أن تكون رافعة لإثم أعلاهم"[٢].

ثانيا: مفهوم المخالفة:

تعريفه: عرفه الأصوليون بتعاريف كثيرة منها:

أ- عرفه الغزالي وابن قدامة[٣] بأنه: "الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم عما عداه"[٤].

ب- وعرفه صاحب كشف الأسرار بأنه:" أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق به في الحكم"[٥].

---

[١] المرجع السابق ص/٢٠٣٨

[٢] المرجع السابق.

[٣] ابن قدامة: أبو محمد، موفق الدين عبد الله بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقيّ الحنبلي، فقيه، من أكابر الحنابلة، ولد سنة: ٥٤١هـ، وتوفي سنة: ٦٢٠هـ، ومن كتبه: البرهان في علوم القرآن، والمعني في شرح الخرقي، والروضة في الأصول. انظر: الزركلي، كتاب الأعلام، جـ/٤، ص/ ٦٧-٦٨. عمر رضا كحالة، معجم المؤلفين، ن/ مكتبة المثنى، بيروت -لبنان، د.ت، جـ/٦، ص/ ٣٠.

[٤] الغزالي، مستصفى، ص/٢٦٥. وابن قدامة، روضة الناظر، جـ/٢، ص/١١٤.

[٥] البخاري، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، جـ/٢، ص/٢٥٣. البابرتى، لمحمد بن محمود بن أحمد البابرتى الحنفي، الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ت: ترحيب بن ربيعان الدوسري، ط/١، ن/ مكتبة الرشد، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م، جـ/١، ص/٣٦٣. الجراعي، تقي الدين أبي بكر بن زايد الجراعي، شرح مختصر أصول الفقه، ت: عبد العزيز محمد عيسى، ط/١، ن/ مكتبة طائف كويت، ١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م، جـ/٣، ص/١٠٠.

ت- وعرفه الآمدي بأنه: " ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت مخالفا لمدلوله في محل النطق"[١].

ث- وعرفه القرافي[٢] بأنه: " إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه"[٣].

ج- وعرفه أمير بادشاه[٤] بأنه: "دلالة اللفظ على ثبوت نقيض حكم المنطوق للمسكوت"[٥].

أنواع مفهوم المخالفة:

يتنوع مفهوم المخالفة إلى أنواع كثيرة أوصلها الزركشي إلى احدى عشرة، ونذكر فيما يلي طرفا من هذه الأنواع بتعريفاتها وأمثلتها:

أولا: مفهوم الصفة:

تعريف الصفة:

عرفه الشنقيطي[٦] وغيره بأنها: " لفظ مقيد لآخر ليس بشرط ولا استثناء ولا غاية ولا نعت فقط"[٧].

تعريف مفهوم الصفة:

وقال الغزالي: " أن يذكر الاسم العام ثم تذكر الصفة الخاصة في معرض الاستدراك، والبيان"[٨].

---

[١] الآمدي، إحكام الأحكام، جـ/٣، ص/٦٩.

[٢] القرافي: هو أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن شهاب الدين الصنهاجي القرافي، من علماء المالكية، توفي سنة: ٨٢٦ هـ، ومن كتبه: الذخيرة، ومختصر تنقيح الفصول، اليواقيت في أحكام المواقيت. انظر: الزركلي، الأعلام، جـ/١، ص/ ٩٥. كحالة، معجم المؤلفين، جـ/٦، ص/ ١٣٨.

[٣] القرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، شرح تنقيح الفصول، ت: طه عبد الرؤوف سعد، ط/١، مكتبة الطباعة الفنية المتحدة، ١٣٩٣ هـ - ١٩٧٣ م، ص/٥٥.

[٤] أمير بادشاه: هو محمد أمين بن محمود البخاري أمير بادشاه، فقيه حنفي، توفي نحو: ٩٧٢هـ، ومن كتبه: تيسير التحرير، وشرح تائية ابن الفارض. انظر: الزركلي، الأعلام، جـ/٦، ص/ ٤١.

[٥] أمير بادشاه، تيسير التحرير، جـ/١، ص/١٠١.

[٦] الشنقيطي: هو محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي، عالم مفسر مدرّس، ولد سنة: ١٣٢٥هـ، وتوفي سنة: ١٣٩٣ هـ، ومن كتبه: أضواء البيان في تفسير القرآن، ومذكرة في أصول الفقه، وآداب البحث والمناظرة. انظر: الأعلام للزركلي، جـ/٦، ص/٤٥.

[٧] الشنقيطي، نشر البنود على مراقي السعود، جـ/١، ص/١٠٢. وحسن ين محمد بن محمود العطار، حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، جـ/١، ص/٣٢٦.

[٨] الغزالي، المستصفى، ص/٢٧٠.

ويقول إمام الزركشي[1]: "أن مراد الصفة هنا ليست نعتا بل هي تفسير لفظ مشترك المعنى، بلفظ آخر مختص ليس بشرط ولا استثناء ولا غاية"[2].

وقال الطوفي[3] بأنها: "تعقيب ذكر الاسم العام بصفة خاصة في معرض الاستدلال"[4]

وعرفه ابن المفلح[5] بأنها: " أن يقترن بعام صفة خاصة"[6].

أمثلة مفهوم الصفة:

١- قال -صلى الله عيه وسلم-:(في سائمة الغنم في كل أربعين شاة شاة)[7]، يدل هذا الحديث بمنطوقه وجوب الزكاة في سائمة الغنم والنصاب التي تجب فيه الزكاة مع المقدار الواجب، ويفهم منه أن الغنم المعلوفة لا زكاة فيها.

٢- وقال الله سبحانه: ﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوٓاْ﴾ [الحجرات: ٦]، فالآية تدل على وجوب تثبت نبأ الفاسق، وتدل بمفهوم المخالفة عدم وجوب تبين نبأ العادل.

---

[1] الزركشي: أبو عبد الله، بدر الدين، محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي، عالم بفقه الشافعية والأصول، ولد سنة: ٧٤٥هـ، وتوفي سنة: ٧٩٤هـ. ومن كتبه: لقطة العجلان، وتشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي، وبحر المحيط. انظر: الزركلي، الأعلام، جـ/٦، ص/٦١.

[2] انظر: الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر، تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي، ت: سيد عبد العزيز وعبد الله ربيع، ط/١، ن/ مكتبة قرطبة، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م، جـ/١، ص/٣٥١و٣٥٢.

[3] الطوفي: هو سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الطوفي الصرصري ثم البغدادي، الفقيه الأصولي الحنبلي، ولد سنة: ٦٥٧هـ، وتوفي سنة: ٧١٦ هـ، ومن مصنفاته: بغية السائل في أمهات المسائل، ومختصر الروضة، والقواعد الكبرى. انظر: زين الدين، ذيل طبقات الحنابلة، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد، ت: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، ن/ مكتبة العبيكان — الرياض، ط/١، ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٥ م، جـ/٤، ص/ ٤٠٤-٤٠٧. والأعلام للزركلي، جـ/٣، ص/ ١٢٧.

[4] ابن نجيم الطوفي، شرح مختصر الروضة، جـ/٢، ص/٧٥٦. والمرداوي، التحبير شرح التحرير، جـ/٦، ص/٢٩٠٥

[5] ابن مفلح: هو محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدين المقدسي الراميني ثم الصالحي، فقيه حنبلي، ولد سنة: ٧٠٨هـ، وتوفي سنة: ٧٦٣هـ، ومن كتبه: كتاب الفروع، وأصول الفقه، والآداب الشرعية الكبرى. انظر: الأعلام للزركلي، جـ/٧، ص/ ١٠٧.

[6] ابن المفلح، شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي، أصول الفقه، ت: فهد بن محمد السَّدَحان، ط/١، ن/ مكتبة العبيكان، ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م، جـ/٣، ص/١٠٦٩.

[7] السيوطي، الجامع الكبير، جـ/٦، ص/ ٣٥، ر/ ١٥٩٩٤.

ثانيا: مفهوم الشرط:

تعريف الشرط:

- هو: "ما لا يوجد المشروط دونه ولا يلزم أن يوجد المشروط عنده"[١] أي إن فقد الشرط لا يوجد المشروط لكن وجوده لا يعني وجود المشروط. ويمكن أن يقال: ما يلزم من عدمه عدم ولا يلزم من وجوده وجود.

وقال شمس الدين الأصفهاني[٢] – حين أورد هذا التعريف–، " وأورد على هذا التعريف أن له دور، إذ يتوقف معرفة المشروط على معرفة الشرط، وقد أخذ المشروط في تعريف الشرط. فيكون دورا. وأيضا: هذا التعريف غير مطرد ; لأن جزء السبب لا يوجد المسبب دونه، ولا يلزم أن يوجد المسبب عنده مع أن جزء السبب ليس بشرط"[٣].

تعريف مفهوم الشرط:

- هو: "انتفاء الحكم عند عدم ما علق عليه"[٤] هذا ما عرفه الساعاتي. ويعني عدم الحكم بعدم الشيء المشترط قيد.

ويقولون أنه "أقوى من الصفة" [٥].

---

[١] الأرموي، صفي الدين محمد بن عبد الرحيم بن محمد الأرموي، الفائق في أصول الفقه، ت: محمود نصار، ط/١، ن/ دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م، جـ/١، ص/٣٣٠.

[٢] الأصفهاني: هو محمود بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن أبي بكر بن علي العلامة شمس الدين أبو الثناء الأصفهاني، مفسر، ولد سنة: ٦٩٤هـ وتوفي سنة: ٧٤٩هـ، ومن كتبه: شرح مختصر ابن الحاجب، وشرح المنهاج للبيضاوي، والطوالع للبيضاوي. انظر: ابن قاضى شهبة، أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر، طبقات الشافعية، ت: عبد العليم خان، ن/ عالم الكتب، بيروت- لبنان، ط/١، ١٤٠٧ هـ، جـ/٣، ص/٧٢.

[٣] الأصفهاني، محمود بن عبد الرحمن شمس الدين الأصفهاني، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، ت: محمد مظهر بقا، ط/١، ن/ دار المدني، السعودية، ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م، جـ/٢، ص/٢٩٦.

[٤] الساعاتي، مظفر الدين أحمد بن علي بن الساعاتي، بديع النظام، ت: سعد بن غرير بن مهدي السلمي، د.ط، د.ن، د.ت، جـ/٢، ص/٥٥٨.

[٥] ابن مفلح، شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي، أصول الفقه، ت: فهد بن محمد السَّدَحَان، ن/ مكتبة العبيكان، ط/١، ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م، جـ/٣، ص/١٠٩٠

أمثلة مفهوم الشرط:

١- قال الله ﷻ: ﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَٱطَّهَّرُواْ ﴾ [المائدة: ٦] وهذا تقديم الشرط عن المشروط، والآية تدل على وجوب الطهارة في كل الجنابة.

٢- وقال أيضا سبحانه: ﴿فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ ﴾ [النساء: ٤٣]، عدم وجود الماء أو فقد المياه يترتب على وجوب التيمم بدل الوضوء، ومفهوم المخالف أنه لا يجوز التيمم عند وجود الماء.

ثالثا: مفهوم التقسيم:

معناه هو:" إذا قسم الاسم إلى قسمين، فأثبت في قسم منهما حكمًا، يدل على انتفائه في الآخر"[١].

وهو: " أن يذكر قسمين، ويذكر حكم أحد القسمين، فإن هذا يدل على انتفاء ذلك الحكم عن القسم الآخر"[٢].

أمثلة مفهوم التقسيم:

قال -صلى الله عليه وسلم-: (الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر في نفسها فصمتها إقرارها)[٣].

هذا الحديث الشريف يدل على أن النساء إلى قسمين: الثيب وهي التي مرت على زواج سابق، وحكمها في التزويج الثاني أن تستأمر، والبكر وهي التي لم تتزوج بعد-بنت- فهي تستأذن من وليها، وإذنها أن تصمت.

رابعاً: مفهوم الغاية:

تعريفه هو: "مد الحكم إلى غاية بصيغة "إلى" أو "حتى"[٤].

وهو: "دلالة اللفظ المفيد لحكم عند مده أي الحكم إليها أي الغاية على نقيض الحكم بعدها"[٥].

---

[١] ابن قدامة، روضة الناظر، جـ/٢، ص/١٣٣.

[٢] عبد كريم نملة، المهذب في أصول الفقه، جـ/٤، ص/١٧٧٧.

[٣] أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، صحيح مسلم، ت: محمد فؤاد عبد الباقي، ن/ مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة-مصر، ١٣٧٤ هـ - ١٩٥٥ م، جـ/٢، ص/١٠٣٧، ر/ ١٤٢٦.

[٤] ابن قدامة المقدسي، روضة الناظر، جـ/٢، ص/١٣٠.

[٥] ابن أمير حاج، شمس الدين محمد بن محمد بن محمد، التقرير والتحبير، ط/٢، دار الكتب العلمية، ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م، جـ/١، ص/١١٦.

أمثلة مفهوم الغاية:

١- قال الله تعالى: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ﴾ [البقرة: ٢٣٠]، أي لا تحل لزوجها الأول إلا بعد زواجها وطلاقها منه.

٢- وقال الله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيۡلِۚ﴾ [البقرة: ١٨٧]، فالآية تدل على وجوب الصيام طول النهار إلى بداية الليل، ويفهم أن الإفطار يبدأ بعد مغيب الشمس أو بداية الليل، وأن لا يجوز الإفطار قبل هذا الوقت.

خامسا: مفهوم اللقب:

تعريفه هو:" دلالة تعليق حكم باسم جامد على نفي الحكم عن غيره"[١].

وهو: "أن يخص اسمًا بحكم، فيدل على أن ما عداه بخلافه"[٢].

أمثلة مفهوم اللقب:

قوله –صلى الله عليه وسلم–: (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل) متفق عليه[٣] فهذا الحديث الشريف يدل بمنطوقه عدم جواز بيع الذهب بالذهب إلا بالمثل، ومفهوم اللقب أن ما ليس ذهبا يجوز بيعه بالمثل أو غيره.

---

[١] ابن أمير حاج، التقرير والتحبير، جـ/١، ص/١١٧.

[٢] ابن قدامة المقدسي، روضة الناظر، جـ/٢، ص/١٣٧.

[٣] البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة، صحيح البخاري، ط/ السلطانية، ببولاق – مصر، ١٣١١ هـ، جـ/٣، ص/ ٧٤، ر/ ٢١٧٥. مسلم، صحيح مسلم، جـ/٣، ص/١٢٠٨، ر/ ١٥٨٤.

المطلب الثالث: حجية المفاهيم وشروط العمل بها

لكي نعرف حجية المفاهيم وشروط العمل بهما نقسم إلى فرعين- على أساس أقسامها-:

أولهما: حجية مفهوم الموافقة وشروط العمل به.

ثانيهما: حجية مفهوم المخالفة وشروط العمل به.

ونعرض آراء واختلافات المذاهب أو العلماء مع أدلة كل مذهب، ومناقشات الأئمة إن أمكن، ثم الترجيح على هذه الأقوال.

الفرع الأول: حجية مفهوم الموافقة وشروط العمل به:

أولا: حجية مفهوم الموافقة:

اختلف الأصوليون في حجية مفهوم الموافقة، وذلك على مذهبين:

المذهب الأول: ذهب جمهور علماء الأصول من المذاهب الأربعة إلى حجية مفهوم الموافقة، وحكى بعضهم الإجماع في ذلك، وقال أبو بكر الباقلاني[١]:" أما مفهوم الخطاب ولحنه وفحواه فمتفق على صحته ووجوب القول به"[٢]، قال الزركشي:" القول بمفهوم الموافقة من حيث الجملة مجمع عليه"[٣]. أما الآمدي فأخرج من الظاهرية اتفاق العلماء في الظاهرية وقال: " وهذا مما اتفق أهل العلم على صحة الاحتجاج به إلا ما نقل عن داود الظاهري أنه قال إنه ليس بحجة"[٤].

المذهب الثاني: ذهب الظاهرية إلى منع حجية مفهوم الموافقة، وذكر أنه قياس وهم ينكرون حجية القياس، ولهم اعتراضات في ذلك.

---

[١] الباقلاني: هو القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القسم البصري، فقيه مالكي، توفي سنة: ٤٠٣هـ، ومن كتبه: تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل، والانتصار للقرآن، التقريب والإرشاد (الصغير). انظر: ابن خلكان، وفيات الأعيان، شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم، ت: إحسان عباس، ن/ دار صادر، بيروت-لبنان، ط/١، ١٩٧١م، جـ/٤، ص/ ٢٧٠.

[٢] الباقلاني، أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني، التقريب والإرشاد (الصغير)، ت: عبد الحميد بن علي، ط/٢، ن/مؤسسة الرسالة، بيروت – لبنان، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م، جـ/٣، ص/٣٣١.

[٣] الزركشي، بحر المحيط، جـ/٥، ص/١٣٠.

[٤] الآمدي، إحكام في أصول الأحكام، جـ/٣، ص/٦٧.

أدلة المذاهب:

أدلة المذهب الأول:

أ- فهم الصحابة بأقوال الله ورسوله حين قال الله تعالى: ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُۥ ۝٧ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُۥ ۝٨﴾ [الزلزلة: ٧-٨]، حيث فهموا على أن " ما زاد على مثقال ذرة أولى منه في أن الشخص يراه يوم القيامة"[١].

وبقول أبو بكر الصديق عند مانعي الزكاة:" والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لقاتلتهم عليه"، فالصحابة فهموا" أنه إذا قاتلهم على عقال البعير، فمن باب أوْلى أن يقاتلهم على ما فوقه"[٢].

ب- أنه أسلوب أبلغ وأفصح من التصريح، واستخدمت العرب في أيام الجاهلية، والدين نزلت بلغتهم ولم يحرم هذا الأسلوب بعد نزول القرآن بل ترك كما كان، حيث استعملت الصحابة رضوان الله عليهم-كما مررنا سابقاً- " وما هو حُجَّة لغة يجب اعتباره حُجَّة شرعا ما لم يقم دليل على أن الشارع أراد معنى خاصا"[٣].

ج- تبادر فهم العقلاء، وقال ابن مفلح وهو يتكلم عن حجية المفهوم الموافقة: "وهو حجة -ذكره بعضهم إجماعًا- لتبادر فهم العقلاء"[٤].

أدلة المذهب الثاني:

وذهب ابن حزم وأتباعه أن مفهوم الموافقة ليس بحجة لكونه قياسا مطلقا. وقال ابن حزم الأندلسي عند رده بالقائلين حجية مفهوم الموافقة: " وقسموا القياس بثلاثة أقسام فقسم هو قسم الأشبه والأولى وهو إن قالوا إذا حكم في أمر كذا بحكم كذا فأمر كذا أولى بذلك الحكم، وقسم ثان وهو قسم المثل، والقسم الثالث قسم الأدنى.

وذهب أصحاب الظاهر إلى إبطال القول بالقياس في الدين جملة وقالوا لا يجوز الحكم البتة في شيء من الأشياء كلها إلا بنص كلام الله تعالى أو نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو بما صح عنه صلى الله عليه وسلم من فعل أو إقرار أو إجماع من جميع علماء الأمة كلها متيقن أنه قاله كل واحد منهم دون مخالف من أحد منهم أو بدليل من النص أو من الإجماع المذكور الذي لا يحتمل إلا وجها واحدا والإجماع عند هؤلاء راجع إلى توقيف من

---

[١] عبد الكريم نملة، مهذب في أصول فقه المقارن، جـ/٤، ص/١٧٦٠.

[٢] المرجع السابق.

[٣] المرجع السابق.

[٤] ابن مفلح، أصول الفقه، جـ/٣، ص/ ١٠٦٠.

رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بد من لا يجوز غير ذلك أصلا. وهذا هو قولنا الذي ندين الله به ونسأله عز وجل أن يثبتنا فيه ويميتنا عليه بمنه ورحمته"[١].

الترجيح:

الراجح هو قول الجمهور أن مفهوم الموافقة حجة لقوة أدلتهم واجماعهم بهذه المسألة كما أشرنا. وقال ابن الرشد: لا ينبغي للظاهرية أن يخالفوا في مفهوم الموافقة، لأنه من باب السمع، والذي يرد ذلك يرد نوعا من الخطاب"[٢].

وقال ابن تيمية[٣] (رحمه الله): "فإنكاره من بدع الظاهرية التي لم يسبقهم بها أحد من السلف فما زال السلف يحتجون بمثل هذا"[٤].

شروط العمل بمفهوم الموافقة:

الشرط الأول: فهم المعنى من اللفظ في محل النطق.

الشرط الثاني: أنه أي المفهوم أولى من المنطوق أو مساو له.

الشرط الثالث: أن لا يكون المعنى في المسكوت عنه أقل مناسبة للحكم من المعنى المنطوق به.

---

[١] ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، ت: أحمد محمد شاكر، ن/ دار الآفاق الجديدة، بيروت- لبنان، د.ت، جـ/٧، ص/٥٥.

[٢] الزركشي، بحر المحيط، جـ/٥، ص/١٣١.

[٣] ابن تيمية: هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الحراني ابن تيمية، المفسر الفقيه المجتهد المحدث، ولد سنة: ٦٦١هـ، وتوفي سنة: ٧٢٨هـ، ومن كتبه: السياسة الشرعية، وشرح العمدة في بيان مناسك الحج، والإيمان. انظر: صلاح الصفدي، الوافي بالوفيات، جـ/٧، ص/١١.

[٤] ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، مجموع الفتاوى، ت: عبد الرحمن بن محمد، ن/ مجمع الملك فهد، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، ١٤١٦هـ/١٩٩٥م، جـ/ ٢١، ص/ ٢٠٧.

حجية مفهوم المخالفة:

اختلف العلماء في حجية مفهوم المخالفة إلى مذهبين:

المذهب الأول: ذهب الجمهور من المالكية والحنابلة والشافعية [١]، بأن مفهوم المخالفة بجميع أقسامه إلا مفهوم اللقب حجة. وقال الزركشي: "والجميع عندنا حجة إلا اللقب"[٢]، وقال ابن السبكي عند تكلمه عن المفاهيم: "المخالفة إلا اللقب حجة لغة لقول كثير من أئمة اللغة بها منهم أبو عبيدة وعبيد تلميذه"[٣].

وقال ابن تيمية: "القائلون بأنه حجة إنما قالوا هو حجة في الكلام مطلقا؛ واستدلوا على كونه حجة بكلام الناس. وبما ذكره أهل اللغة؛ وبأدلة عقلية تبين لكل ذي نظر أن دلالة المفهوم من جنس دلالة العموم والإطلاق والتقييد وهو دلالة من دلالات اللفظ. وهذا ظاهر في كلام العلماء"[٤].

المذهب الثاني: ذهبوا إلى عدم حجية مفهوم المخالفة وهم الحنفية، والظاهرية، وابن سريج من الشافعية [٥] واختاره أبو بكر الباقلاني.

والمانعون بحجية المفهوم المخالفة اختلفوا هل هو حجة في كلام الناس أو اللغة أم هو حجة شرعا؟ فنقل بعضهم عن شمس الأئمة وبعض المتأخرين بهذا الخلاف وقال: "ذكر شمس الأئمة السرخسي من الحنفية في كتاب " السير ": أنه ليس بحجة في خطابات الشرع. قال: وأما في مصطلح الناس وعرفهم فهو حجة، وعكس ذلك بعض المتأخرين منا، فقال: حجة في كلام الله ورسوله، وفي كلام المصنفين وغيرهم ليس بحجة"[٦].

---

[١] الزركشي، بحر المحيط، جـ/٥، ص/٣٣. ابن قدامة المقدسي، روضة الناظر، جـ/٢، ص/١١٨

[٢] المرجع السابق.

[٣] العطار، حاشية العطار، جـ/١، ص/٣٣٠. والسيناوني، حسن بن عمر بن عبد الله، الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع، ط/١، مطبعة النهضة، تونس، ١٩٢٨م.جـ/١، ص/٥٩.

[٤] ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، مجموع الفتاوى، ت: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، ط/ مجمع الملك فهد، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، ١٤١٦هـ/١٩٩٥م جـ/٣١، ص/١٣٧

[٥] الباقلاني، التقريب والإرشاد (الصغير)، جـ/٣، ص/ ٣٣٢.

[٦] مرجع السابق، جـ/٥، ص/ ١٣٥.

ورد ابن تيمية وقال:" ومما يقضي منه العجب ظن بعض الناس أن دلالة المفهوم حجة في كلام الشارع دون كلام الناس؛ بمنزلة القياس. وهذا خلاف إجماع الناس؛ فإن الناس إما قائل بأن المفهوم من جملة دلالات الألفاظ. أو قائل أنه ليس من جملتها. أما هذا التفصيل فمحدث" [١].

أدلة المذاهب:

أدلة المذهب الأول:

أ- أن أهل اللغة يفهمون من تعليق الحكم على شرط، أو وصف انتفاء الحكم بدونه، واستدلوا بحديث عمر -رضي الله عنه- لما فهم من تخصيص إباحة قصر الصلاة في حالة الخوف إتمام الصلاة عند الأمن، وهو الأصل. بقوله عز وجل: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ﴾ [النساء: ١٠١].

ب- وأن تخصيص الشيء وذِكره عما سواه لا بد له من فائدة. مثلا: عند ذكر زكاة السائمة وترك المعلوفة، لا تدل الاستواء والمشاركة بالحكم وليست سدى لهذا الحل هو تخصيص المذكور ونفي الحكم عن المسكوت، قال ابن قدامة المقدسي:" لو قال: "في الغنم الزكاة" لكان أخصر في اللفظ، وأعم في بيان الحكم، فالتطويل لغير فائدة يكون لكنة في الكلام وعيًّا، فكيف إذا تضمن تفويت بعض المقصود؟! فظهر أن القسم المسكوت عنه غير مساو للمذكور في الحكم"[٢].

أدلة المذهب الثاني:

أ- أنه يحسن الاستفهام، مثلا لو قلت: "من ضربك عامدًا فاضربه" فيحسن أن تسأل: "فإن ضربني خاطئًا هل أضربه؟ " ولو دل على النفي لما حسن الاستفهام فيه كالمنطوق [٣].

ب- أن تعليق الحكم بالصفة لا يدل على نفيه عن غير الموصوف بها."كأن يقال: في الغنم السائمة زكاة، ولا زكاة في المعلوفة منها، يصح هذا ثم يقول: ولو كان قوله: "في الغنم السائمة زكاة" يدل على نفيها عن المعلوفة لما احتيج إلى العبارة الأخرى لعدم فائدتها"[٤].

---

[١] ابن تيمية، مجموع الفتاوى، جـ/٣١، ص/١٣٧

[٢] ابن قدامة المقدسي، روضة الناظر، جـ/٢، ص/١١٨.

[٣] ابن قدامة المقدسي، روضة الناظر وجنة المناظر، جـ/٢، ص/١١٦

[٤] الآمدي، إحكام الأحكام، جـ/٣، ص/٨٣.

ج- لو كان تعليق الحكم على الصفة يدل على نفيه عن غير المتصف بها لكان في الخبر بين الناس كذلك، مثلا: لو قال: " رأيت الغنم السائمة ترعى" لا يلتزم أو يدل عدم رؤية غير المعلوفة.

د- وجود بعض النصوص التي يمكن أن يكون فيها مفهوم الخالفة ولم يقل العلماء مثلا: قال الله تعالى: ﴿وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ﴾ [النساء: ٢٣]، هذه الآية تدل على حرمة الزواج بربيبة التي في حجر الرجل فيمكن أن يكون مفهوم المخالف إباحة ربائب اللاتي في غير حجرت الرجل، ولكن لا يدل هذا بل تدخل في الحكم التحريم. لهذا " فالمسكوت -أيضًا- محتمل للمساواة وعدمها، فلا سبيل إلى دعوى النفي بالتحكم"[١].

هـ- وقالوا أنه هناك فرق بين النقض والعطف، مثلا: " قول القائل: " اضرب الرجال الطوال والقصار " فالقصار عطف وليس بنقض للأول، ولو كان قوله: " اضرب الرجال الطوال " مقتضيا لنفي الضرب عن القصار لكان نقضا لا عطفا وهي بعيدة عن التحقيق"[٢].

الترجيح: الراجح أن مفهوم المخالفة حجة ويمكن أن يعمل به إذا توفرت فيه الشروط الآتية، وهو مذهب الجمهور والله أعلم.

شروط العمل بمفهوم المخالفة:

هناك شروط للقائلين بحجية مفهوم المخالفة، ويجب أن يتوفر به للعمل به وإن لم يتوفر فلا حجية فيه.

الشرط الأول: أن لا تظهر أولوية بالحكم من المذكور ولا مساواة في مسكوت عنه، فلو ظهرت فيه أولوية أو مساواة، كان عندئذ مفهوم موافقة[٣].

الشرط الثاني: ألا يعارض بما يقتضي خلافه، فيجوز تركه بنص يضاده وبفحوى مقطوع به يعارضه، وقال شارح اللمع: " دليل الخطاب إنما يكون حجة إذا لم يعارضه ما هو أقوى منه، كالنص والتنبيه، فإن عارضه أحدهما سقط، وإن عارضه عموم صح التعلق بعموم دليل الخطاب على الأصح، وإن عارضه قياس جلي، قدم القياس، وأما الخفي، فإن جعلناه حجة كالنطق قدم دليل الخطاب، وإن جعلناه كالقياس"[٤].

---

[١] ابن قدامة المقدسي، روضة الناظر، جـ/٢، ص/١١٨.

[٢] الآمدي، إحكام الأحكام، جـ/٣، ص/٨٣.

[٣] ابن النجار، شرح كوكب المنير، جـ/٣، ص/٤٨٩. والزركشي، بحر المحيط، جـ/٥، ص/١٣٩.

[٤] الشوكاني، إرشاد الفحول، جـ/٢، ص/٤٠. والزركشي، بحر المحيط، جـ/٥، ص/١٣٩.

الشرط الثالث: أن لا يكون المذكور قصد به الامتنان، قال الله تعالى: ﴿لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا ﴾ [النحل: ١٤]، فإنه لا يدل على منع أكل ما ليس بطري[١].

الشرط الرابع: ألا يكون خرج مخرج تفخيم.

الشرط الخامس: ألا يكون المنطوق خرج لسؤال عن حكم أحد الصنفين، ولا حادثة خاصة بالمذكور وقال الزركشي: " ولعل الفرق أن دلالة المفهوم ضعيفة تسقط بأدنى قرينة، بخلاف اللفظ العام"[٢].

الشرط السادس: أن يذكر مستقلا، فلو ذكر على جهة التبعية لشيء آخر فلا مفهوم له.

الشرط السابع: ألا يعود على أصله الذي هو المنطوق بالإبطال، أما لو كان كذلك فلا يعمل به[٣].

وهناك ضابط أو جامع لهذه الشروط وهو: "ألا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدةٌ غير نفي الحكم عن المسكوت عنه"[٤].

---

[١] الشوكاني، إرشاد الفحول، جـ/٢، ص/٤٠. والزركشي، بحر المحيط، جـ/٥، ص/١٤٥.

[٢] الزركشي، بحر المحيط، جـ/٥، ص/ ١٤٥.

[٣] المرجع السابق.

[٤] ابن نجار، شرح الكوكب المنير، جـ/٣، ص/ ٤٩٦.

المبحث الثالث: ترجمة الإمام ابن دقيق العيد ودراسة عن كتاب إحكام الأحكام

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: ترجمة الإمام ابن دقيق العيد

المطلب الثاني: دراسة عن كتاب إحكام الأحكام

المطلب الأول: ترجمة الإمام ابن دقيق العيد

أولا: اسمه ونسبه وولادته ونشأته:

هو الإمام، الفقيه، الحافظ العلامة شيخ الإسلام تقي الدين، أبو الفتح، محمد بن الشيخ مجد الدين أبى الحسن علي بن وهب بن مطيع، القشيري، المنفلوطي، الصعيدي، المعروف بابن دقيق العيد[١]، ودقيق العيد لقب لجده وهب[٢].

ينتسب إلى عائلة كريمة فضيلة، فوالده الشيخ مجد الدين وهو مالكي المذهب، أما والدته فهي بنت الشيخ المقترح، وكان أبواه متجهان من القوص إلى مكة في البحر، ولد في البحر الملح يوم السبت ٢٥ شعبان سنة ٦٢٥هـ[٣]، قرب مدينة ينبع من أرض الحجاز، فلما وصلوا إلى مكة حمله أبوه وطاف الكعبة المشرفة ودعا له بالعلم والعمل[٤]، "وكان يقول استجيب لي"[٥]، وقال صلاح الصفدي[٦] في هذا الموقف:

ومن عند الطواف بخير بيت ... غدا يدعو أبوه له هنالك

---

[١] أبو عبد الله، محمد بن أحمد بن عبد الهادي الدمشقي الصالحي، طبقات علماء الحديث، ت: أكرم البوشي، إبراهيم الزيبق، ط/٢، ن/ الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م، جـ/٤، ص/ ٢٦٥، الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد، تذكرة الحفاظ = طبقات الحفاظ، ط/١، ن/ دار الكتب العلمية بيروت-لبنان، ١٤١٩هـ- ١٩٩٨م، جـ /٤، ص/ ١٨٢.شهاب الدين، أحمد بن يحيى بن فضل الله، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، ط/١، ن/ المجمع الثقافي، أبو ظبي- إمارات، ١٤٢٣ هـ، جـ/٥، ص/ ٧٣٠.

[٢] ابن قاضى شهبة، طبقات الشافعية، جـ/٢، ص/٢٣١.

[٣] الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد، معجم الشيوخ الكبير للذهبي، ت: محمد الحبيب الهيلة، ط/١، ن/ مكتبة الصديق، الطائف - المملكة العربية السعودية، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م، جـ/ ٢، ص/ ٢٤٩. ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري، البداية والنهاية، ط/السعادة، القاهرة -مصر، جـ١٤، ص/ ٢٧.

[٤] المقريزي، تقي الدين المقريزي، المقفى الكبير، ت: محمد اليعلاوي، ط/٢، ن/ دار الغرب الاسلامي، بيروت – لبنان، ١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م، جـ/٦، ص/١٩٦. الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله، البدر الطالع، ن/ دار المعرفة - بيروت -لبنان، جـ/٢، ص/٢٢٩.

[٥] ابن الملقن، سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد، العقد المذهب في طبقات حملة المذهب، ت: أيمن نصر الأزهري، ط/١، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م، ص/١٧٥.

[٦] الصفدي: هو خليل بن أيبك الشيخ صلاح الدين الصفدي، الأديب الناظم الناثر، ولد سنة: ٦٧٦هـ، وتوفي سنة: ٧٦٤هـ، ومن كتبه: تصحيح التصحيف وتحرير التحريف، وأعيان العصر وأعوان النصر، والوافي بالوفيات. انظر: السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، جـ/١٠، ص/ ٥.

بأن يمتاز في عمل وعلم ... فقل لي كيف لا يأتي كذلك [١].

أما عن نشأته فنشأ ببيت علماء، وحفظ القرآن الكريم وتربى بيد أبيه وتفقه على والده بمذهب المالكية بداية رحلته العلمية، وسمع الحديث من أبيه وغيره من العلماء كما سيأتي [٢].

وابتلاه الله عليه بوسواس في أمر المياه والنجاسات، وقال السبكي: "وكان متشددا في البعد عن النجاسة حتى حكت زوجة والده قالت لما بنى على أبوه كان ابن عشر سنين فرأيته ومعه هاون وهو يغسله مرات زمنا طويلا فقلت لأبيه ما هذا الصغير يفعل فقال له يا محمد ما تفعل فقال أريد أن أركب حبرا وأنا أغسل هذا الهاون"[٣].

ثانيا: رحلاته العلمية وشيوخه وتلاميذه:

ذهب الإمام بمذهب المالكية في بداية حياته على يد أبيه بقوص ثم انتقل إلى قاهرة وطائف وسافر إلى دمشق سنة ٦٦٠هـ[٤]، وتتلمذ على بهاء هبة الله القفطي وصار شافعيا المذهب، ثم لازم الإمام عز ابن عبد السلام.

قال تقي الدين المقريزي: "اشتغل بالفقه على مذهب الشافعي، ومذهب مالك أيضا، على أبيه مجد الدين، وبفقه الشافعي على البهاء هبة الله القفطي. وكان يقول: البهاء معلمي. ثم لازم شيخ الإسلام عز الدين عبد العزيز ابن عبد السلام، وأخذ عنه علما كثيرا"[٥].

وتتلمذ الإمام ابن دقيق العيد –رحمه الله– على شيوخ كثيرة، وتعلم العلم منهم ولا يمكن حصرهم هنا، وأبرز علماء الإمام منهم:

١) الشيخ مجد الدين أبي الحسن علي بن وهب –والد الإمام–[٦] توفي سنة ٦٦٧هـ.

---

[١] صلاح الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي، أعيان العصر وأعوان النصر، ت: علي أبو زيد، نبيل أبو عشمة، ط/١، دار الفكر المعاصر، بيروت – لبنان ودار الفكر، دمشق – سوريا، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م، جـ/٤، ص/٥٨٠، صلاح الدين، محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن، فوات الوفيات، ت/ إحسان عباس، ط/١، ن/ دار صادر – بيروت، ١٩٧٤م، جـ/٣، ص/٤٤٣.

[٢] المقريزي، المقفى الكبير، جـ/٦، ص/١٩٧. السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، جـ/٩، ص/٢٠٩.

[٣] السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، جـ/ ٩، ص/٢١٠.

[٤] ابن حجر العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، ت: محمد عبد المعيد ضان، ط/١، جلس دائرة المعارف العثمانية - صيدر اباد/ الهند، ١٣٩٢هـ/ ١٩٧٢م، جـ/٥، ص/ ٣٤٨. المقريزي، المقفى الكبير، حـ/٦، ص/ ١٩٧.

[٥] المقريزي، المقفى الكبير، حـ/٦، ص/ ١٩٧.

[٦] صلاح الصفدي، الوافي بالوفيات، جـ/٢٩، ص/ ١٨٤. المقريزي، المقفى الكبير، حـ/٦، ص/ ١٩٧.

٢) البهاء أبي الحسن علي بن هبة الله بن سلامة الشافعي، المتوفى سنة ٦٤٩هـ.

٣) والحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري، المتوفى ٦٥٦هـ.

٤) وأبي الحسن محمد بن الأنجب أبي عبد الله بن عبد الرحمن الصوفي البغدادي النعال، المتوفى سنة ٦٤٣هـ.

٥) والحافظ أبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن محمد التيمي البكري، المتوفى سنة ١٢٢٣هـ.

٦) وأبي العباس أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي، المتوفى سنة ٦٦٨هـ.

٧) وأبي الحسن عبد الوهاب بن الحسن بن محمد بن الحسن الدمشقي، المتوفى سنة ٦٦٠ هـ.

٨) وأبي الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد المقدسي، المتوفى سنة ٦٩٠هـ.

٩) أبي المعالي محمد بن علي بن محمد القرشي، المتوفى سنة ٥٩٨ هـ.

١٠) وأبي المعالي أحمد بن عبد السلام بن المطهر، المتوفى سنة ٥٩٥ هـ.

١١) وأبي الحسن عبد اللطيف بن إسماعيل، المتوفى سنة ١٢٩٣هـ.

تلاميذه:

١) فخر الدين عثمان ابن بنت أبي سعد، المتوفى سنة ٧١٠ هـ.

٢) وشمس الدين محمد بن أحمد بن حيدرة، المتوفى سنة ٧٤١ هـ.

٣) وأثير الدين أبو حيان محمد بن يوسف الغرناطي، المتوفى سنة ٧٤٥ هـ.

٤) وفتح الدين محمد ابن سيد الناس، المتوفى سنة ٧٣٤ هـ.

٥) وشمس الدين محمد بن أحمد بن عدلان، المتوفى سنة ٧٤٩ هـ.

٦) وعلاء الدين علي بن إسماعيل القونوي، المتوفى سنة ٧٢٩ هـ.

٧) وقطب الدين عبد الكريم بن عبد النور الحلبي، المتوفى سنة ٧٣٥ هـ.

وقال الإمام ابن حجر العسقلاني وهو يتحدث عن رحلات الإمام العلمية وبعض من شيوخه:" المنشأ المالكي ثم الشافعي نزيل القاهرة، وسمع بمصر من أبي الحسن بن المقير وابن رواج والسبط ورحل إلى دمشق فسمع عن أحمد

بن عبد الدائم والزين خالد وغيرهما وخرج لنفسه أربعين تساعية حدث فيها عن ابن الجميزي ونحوه وأخذ أيضا عن الرشيد العطار والزكي المنذري وابن عبد السلام"[١].

ثالثا: وظائفه ومصنفاته:

الوظيفة الأولى: التدريس

أول مدرسة اشتغل بها هي المدرسة الفاضلية التي "بدرب ملوخيا من القاهرة، بناها القاضي الفاضل عبد الرحيم بن عليّ البيسانيّ، بجوار داره، في سنة ثمانين وخمسمائة، ووقفها على طائفتي الفقهاء الشافعية والمالكية"[٢].

ثم اشتغل بالمدرسة الصلاحية التي أنشأها صلاح الدين الأيوبي بجوار مشهد الإمام الشافعي، والمدرسة الكاملية بالنحاسين، وبجوارها كان يسكن الشيخ تقي الدين، وانتهى بالتدريس بالمدرسة الصالحية التي أنشأها الصالح نجم الدين أيوب [٣].

الوظيفة الثانية: القضاء

بعد موت قاضي تقي الدين ابن بنت الأعز سنة ٦٩٥هـ، ولي السلطان الملك العادل زين الدين كتبغا المنصوري القضاء على الإمام ابن دقيق العيد، وأبى بإباء شديد [٤] إلى أن قالوا:" إن لم تفعل ولوا فلانا أو فلانا – لرجلين لا يصلحان للقضاء– فرأى أن القبول واجب عليه حينئذ"[٥].

فتولى في يوم السبت ١٨ من جمادى الأولى سنة ٦٩٥هـ بالديار المصرية، واستمر الامام فيه إلى أن مات في صفر سنة٧٠٢هـ، وكانت ولايته ٨ سنين غير أنه عزل نفسه غير مرة ثم يعاد [٦].

---

[١] ابن حجر العسقلاني، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، جـ/٥، ص/ ٣٤٨.

[٢] المقريزي، أحمد بن علي بن عبد القادر، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، ط/١، ن/دار الكتب العلمية، بيروت– لبنان، ١٤١٨ هـ، جـ/٤، ص/ ٢٠٤.

[٣] موفق الدين، أبو محمد بن عبد الرحمن، مرشد الزوار الى قبور الابرار، ط/١، ن/ الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، ١٤١٥ هـ، جـ/٢، ص/ ٢٥.

[٤] السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين، طبقات الشافعية الكبرى، ت: محمود محمد وعبد الفتاح محمد، ن/ هجر للطباعة والنشر والتوزيع، ط/٢، ١٤١٣هـ، جـ/٩، ص/ ٢١٢.

[٥] السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، ت: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط/١، ن/ دار إحياء الكتب العربية – عيسى البابي الحلبي وشركاه — مصر، ١٣٨٧ هـ – ١٩٦٧م، جـ/٢، ص/ ١٦٨.

[٦] السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، جـ/٩، ص/ ٢١٢. السخاوي، أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، ن/ منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت– لبنان، جـ/١، ص/ ٣٠٧.

قال الإسنوي[١]: "كانت القضاة يخلع عليهم الحرير، فامتنع الشيخ من لبس الخلعة، وأمر بتغييرها إلى الصوف، فاستمرت إلى الآن"[٢] .

مصنفات الامام:

- الالمام بأحاديث الأحكام: "جمع كتاب الإلمام في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وحاز مع صغر حجمه جملة كبيرة"[٣].
- الاقتراح في بيان الاصطلاح: وهو كتاب في مصطلح الحديث [٤].
- إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام.
- شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية.
- شرح الإلمام بأحاديث الأحكام.
- تحفة اللبيب في شرح التقريب.
- اقتناص السوانح.
- شرح مقدمة المطرزي في أصول الفقه.
- وكتاب في أصول الدين.

رابعا: مواصفاته الأخلاقية وما قال العلماء عنه:

كان إمام ابن دقيق العيد (رحمه الله) تقيا ورعا كثير العبادة والزهد وتلاوة القرآن والقيام، وقال شرف الدين محمد بن الصاحب زين الدين أحمد بن الصاحب بهاء الدين –رحمه الله تعالى–: "كان ابن دقيق العيد يقيم في منزلنا بمصر في غالب الأوقات فكنا نراه في الليل أما مصليا وإما يمشي في جوانب البيت وهو مفكر إلى طلوع الفجر فإذا طلع الفجر صلى الصبح ثم اضطجع إلى ضحوة"[٥].

---

[١] الإسنوي: عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعيّ، أبو محمد جمال الدين، فقيه أصولي، من علماء العربية، ولد سنة:٧٠٤هـ، وتوفي سنة: ٧٧٢ هـ، ومن كتبه: المبهمات على الروضة، والهداية إلى أوهام الكفاية، والأشباه والنظائر. انظر: الأعلام للزركلي، جـ/٣، ص/ ٣٤٤.

[٢] سيوطي، حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، جـ/٢، ص/ ١٦٨.

[٣] المقريزي، المقفى الكبير، جـ/٦، ص/١٩٧.

[٤] المرجع السابق.

[٥] ابن حجر العسقلاني، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، جـ/٥، ص/٣٥١.

وقال السبكي: «وأما دأبه في الليل علما وعبادة فأمر عجاب ربما استوعب الليلة فطالع فيها المجلد أو المجلدين وربما تلا آية واحدة فكررها إلى مطلع الفجر استمع له بعض أصحابه ليلة وهو يقرأ فوصل إلى قوله: ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلَآ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَآءَلُونَ ﴿١٠١﴾﴾ [المؤمنون: ١٠١]، قال فما زال يكررها إلى طلوع الفجر"[١].

وقال الإمام شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي: "أقام الشيخ تقي الدين أربعين سنة لا ينام الليل إلا أنه كان إذا صلى الصبح اضطجع على جنبه إلى حيث يتضحى النهار"[٢].

وكان يحاسب نفسه قبل ما يتحاسب يوم القيامة ويقول: "ما تكلمت كلمة ولا فعلت فعلا إلا وأعددت له جوابا بين يدي الله تعالى"[٣].

وقال ابن سيد الناس عن شيخه: "ولو شاء العاد أن يحصر كلماته لحصرها"[٤]، وهذا تظهر أنه كان حريصا للغاية في كلامه، ويفكر قبل أن يتكلم.

وكان يعامل الناس بخلق حسن ويرحم عليهم، وحليما ومتسامحا إذا ضر الناس، ويتواضع لهم، ويساعد معانتهم في الحياة، وكان جوادا سخيا ذا عطاء، وينزل الناس منازلهم، ووفيا بأصحابه، ويعترف الفضل لصاحبه، وكل هذه الصفات الجميلة الحسنة دعونا نرى ما قالوا علماء عليهم أو المواقف ما تظهره من المحاسن:

قال السبكي:" وكان يخاطب عامة الناس السلطان فمن دونه بقوله يا إنسان وإن كان المخاطب فقيها كبيرا قال يا فقيه وتلك كلمة لا يسمح بها إلا لابن الرفعة ونحوه وكان يقول للشيخ علاء الدين الباجي يا إمام ويخصه بها"[٥]

وقال السبكي في وصف الامام عند بداية ترجمته: "الشيخ الإمام شيخ الإسلام الحافظ الزاهد الورع الناسك المجتهد المطلق ذو الخبرة التامة بعلوم الشريعة الجامع بين العلم والدين والسالك سبيل السادة الأقدمين أكمل المتأخرين وبحر العلم الذي لا تكدره الدلاء ومعدن الفضل الذي لقاصده منه ما يشاء وإمام المتأخرين كلمة لا يجحدونها

---

[١] سبكي، طبقات الشافعية الكبرى، جـ/ ٩، ص/ ٢١١.

[٢] ابن حجر العسقلاني، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، جـ/٥، ص/٣٥١.

[٣] كاتب جلبي، مصطفى بن عبد الله القسطنطيني العثماني، سلم الوصول إلى طبقات الفحول، ت: محمود عبد القادر الأرناؤوط، مكتبة إرسيكا، إستانبول – تركيا، جـ/٣، ص/٢٠٥. الصفدي، أعيان العصر وأعوان النصر، جـ/٤، ص/٥٨٣.

[٤] البدر الطالع، جـ/٢، ص/٢٣١. السيوطي، حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، جـ/١، ص/٣١٨.

[٥] سبكي، طبقات الشافعية الكبرى، جـ/٩، ص/٢١٢.

وشهادة على أنفسهم يؤدونها مع وقار عليه سيما الجلال وهيبة لا يقوم الضرغام عندها لنزال هذا مع ما أضيف إليه من دب أزهى من الأزهار وألعب بالعقول لا أدري بين يدي هذا الشيخ ما أقول أستغفر الله من العقار"[١].

وقال ابن حجر العقلاني: قرأت بخط محمد بن عبد الرحمن العثماني قاضي صفد أخبرني الأمير سيف الدين بلبان الحسامي قال خرجت يوما إلى الصحراء فوجدت ابن دقيق العيد في الجبانة واقفا يقرأ ويدعو ويبكي فسألته فقال صاحب هذا القبر كان من أصحابي وكان يقرأ علي فمات"[٢].

قال الأدفوي: "وكان كريما جوادا سخيا"[٣].

وحكى محمد الجواشني القوصي قال: "أصبحت مفلسا، فكتبت ورقة وأرسلتها إليه- يعني ابن دقيق العيد- فيها: (المملوك محمد القوصي أصبح مضرورا) فكتب لي بشيء.

ثم في ثاني يوم كتبت: (المملوك ابن الجواشني)، فكتب لي بشيء.

ثم في ثالث يوم كتبت: (المملوك محمد) فطلبني وقال:

من هو ابن الجواشني؟

قلت: المملوك.

قال: ومن هو القوصي؟

قلت: المملوك.

قال: ومن هو محمد؟

قلت: المملوك.

قال: تدلس تدليس المحدثين؟

قلت: الضرورة!

فتبسم وكتب لي بشيء.

---

[١] سبكي، طبقات الشافعية الكبرى، جـ/٩، ص/٢٠٨.

[٢] ابن حجر العسقلاني، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، جـ/٥، ص/٣٥٢.

[٣] المقريزي، المقفى الكبير، جـ/٦، ص/١٩٩.

وحكي عن ابن عدلان وابن القماح أنهما سمعاه يقول: "ضابط ما يطلب مني أن يجوز شرعا ثم لا أبخل"[١].

ويقول الأدفوي: حكي "أن قطب الدين بن الشامية، كلّم بحضرة الناس كلاما تألم منه، وقام من المجلس، وظن الناس أنه سيقابل الإساءة بمثلها، فلم يفعل، وسألوه عن ذلك فقال: خشيت أن يغتر بذلك"[٢].

وقال صلاح الصفدي: "كان في بعض الأيام طلع إلى السلطان حسام الدين وهو جالس على طراحة جوخ، فجلس معه عليها وقضى شغله، وعاد إلى بيته، ونزع كل ما عليه وغسله فقالوا له: يا سيدي لا كنت جلست عليها، فقال فكرت إن جلست دونه أكن قد أهنت منصب الشرع، وهو أمر ما يزول، فجلست معه وغسلت ما علي فزال"[٣]. وهذا غاية الاحترام مع أن لديه الوسواس عن هذا، لم يترك مجلس السلطان، وحمى منزلته للمسلمين وشرفه.

والعلماء يروون قصته مع التتار وقالو: "ولما جاءت التتار ورد مرسوم السلطان إلى مصر بجمع العلماء وقراءة البخاري، فقرؤوا البخاري إلى أن بقي ميعاد أخروه ليختم يوم الجمعة، فلما كان يوم الجمعة رئي الشيخ تقي الدين في الجامع فقال: ما فعلتم ببخاريكم؟ فقالوا: بقي ميعاد ليكمل اليوم، فقال: انفصل الحال من أمس العصر وبات المسلمون على كذا، فقالوا: نخبر عنك؟ قال: نعم، فجاء الخبر بعد أيام بذلك، وذلك في سنة ثمانين وست مئة على حمص، ومقدم التتار منكوتمر"[٤].

وهو العالم المبعوث على رأس السبعمائة وأستاذ زمانه وقال صلاح الصفدي: "هو الذي بعثه الله على رأس المئة ليجدد للأمة أمر دينها، ويحدد لها ما اشتبه من قواعد شريعتها عند تبيينها. وهؤلاء الذين أشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: " يبعث الله على رأس كل مئة سنة لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها "[٥].

وامتدح العلامة النظار ركن الدين محمد ابن القوبع لابن دقيق العيد بقصيدة وقال:

صبا للعلم صبا في صباه فأعلن نهية الصب الصبي

فأتقن والشباب له لباس أدلة مالك والشافعي

بعدل عم أصناف البرايا تساوى فيه دان بالقصي

---

[١] تقي الدين المقريزي، المقفى الكبير، ج/٦، ص/١٩٩.

[٢] مرشد الزوار إلى قبور الأبرار، موفق الدين أبو محمد بن عبد الرحمن، ج/٢، ص/٢٧.

[٣] صلاح الدين الصفدي، أعيان العصر وأعوان النصر، ج/٤، ص/٥٨٦.

[٤] صلاح الدين الصفدي، أعيان العصر وأعوان النصر، ج/٤، ص/٥٨٣.

[٥] المرجع السابق، ج/٤، ص/٥٧٧.

جمعت ندى وجودا حاتميا إلى رأي وحلم أحنفي

ونور جلالة يرتد عنه رسول الطرف بالحسن الغني

ومن كثرت صلاة الليل منه يحسن وجهه قول النبي[1].

خامسا: أدبه وشعره ووفاته:

أولا: شعره:

قال الإمام ابن دقيق:

أتعبت نفسك بين ذلة كادح طلب الحياة وبين حرص مؤمل

وأضعت عمرك لا خلاعة ماجن حصلت فيه ولا وقار مبجل

وتركت حظ النفس في الدنيا وفي الأخرى ورحت عن الجميع بمعزل[2]

وقال أيضا:

يهيم قلبي طربا عند ما أستلمح البرق الحجازيا

ويستخف الوجد قلبي وقد أصبح لي حسن الحجى زيا

يا هل أقضي حاجتي من منى وأنحر البزل المهاريا

وأرتوي من زمزم فهو لي ألذ من ريق المها ريا! [3]

---

[1] الصفدي، أعيان العصر وأعوان النصر، جـ/٤، ص/٥٨١. ابن حجر العسقلاني، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، جـ/٥، ص/ ٤٤٧.

[2] ابن معصوم، علي بن أحمد بن محمد معصوم الحسني، أنوار الربيع في أنواع البديع، د.ط، د.ت، ص/٢٢٠. أبو محمد الغيتابي، محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد، عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان، د.ط، د.ت، ص/٤٣٧. صلاح الصفدي، الوافي بالوفيات، جـ/٤، ص/ ١٤٣.

[3] المقريزي، المقفى الكبير، حـ/٦، ص/ ٢٠٢. صلاح الصفدي، أعيان العصر وأعوان النصر، جـ/٤، ص/ ٥٩٥.

ويقول في الورع والزهد:

قد جرحتنا يد أيامنا وليس غير الله من آس

فلا ترج الخلق في حاجة ليسوا بأهل لسوى الياس

ولا تزد شكوى إليهم فلا معنى لشكواك إلى قاشي

وإن تخالط منهم معشرا هويت في الدين على الرأس

يأكل بعض لحم بعض ولا يحسب في الغيبة من باس

لا ورع في الدين يحميهم عنها ولا حشمة جلاس

لا يعدم الآتي إلى بابهم من ذلة الكلب سوى الخاسي

فاهرب من الناس إلى ربهم لا خير في الخلطة بالناس[1].

وقال في التقوى:

قالوا فلان عالم فاضل وأكرموه مثل ما يرتضي

فقلت لما لم يكن ذا تقى تعارض المانع والمقتضي[2].

---

[1] صلاح الصفدي، أعيان العصر وأعوان النصر، جـ/٤، ص/ ٥٩٣. سبكي، طبقات الشافعية الكبرى، جـ/٩، ص/ ٢٢٨.

[2] ابن العماد العكري، عبد الحي بن أحمد بن محمد، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ت: محمود الأرناؤوط، ط/١، دار ابن كثير، دمشق – بيروت، ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م، جـ/٨، ص/ ١٣.

ومن شعره:

تمنيت أن الشيب عاجل لمتى وقرب مني فِي صباي مزاره

لآخذَ من عصر الشباب نشاطه وآخذ من عصر المشيب وقاره[1]

ثانيا: نثره:

ومن نثره قوله في خطبة شرح الإلمام:

"أما بعد حمد الله فإن الفقه في الدين منزلة لا يخفى شرفها وعلاؤها ولا تحتجب عن العقول طوالعها وأضواؤها وأرفعها بعد فهم كتاب الله المنزل البحث عن معاني حديث نبيه المرسل إذ بذاك تثبت القواعد ويستقر الأساس وعنه يقوم الإجماع ويصدر القياس وما تعين شرعا تعين تقديمه شروعا وما يكون محمولا على الرأس لا يحسن أن يجعل موضوعا لكن شرط ذلك عندنا أن يحفظ هذا النظام ويجعل الرأي هو المأموم والنص هو الإمام وترد المذاهب إليه وترد الآراء المنتشرة حتى تقف بين يديه وأما أن يجعل الفرع أصلا ويرد النص إليه بالتكلف والتحيل ويحمل على أبعد المحامل بلطافة الوهم وسعة التخيل ويرتكب في تقرير الآراء الصعب والذلول ويحتمل من التأويلات ما تنفر منه النفوس وتستنكره العقول فلذلك عندنا من أراد مذهب وأسوأ طريقة ولا تعتقد أنه يحصل معه النصيحة للدين على الحقيقة وكيف يقع أمر مع رجحان منافيه وأنى يصح الوزن بميزان مال أحد الجانبين فيه ومتى ينصف حاكم ملكته غضبية العصبية وأين يقع الحق من خاطر أخذته العزة بالحمية"[2].

ثالثا: وفاة الامام:

توفي في القاهرة يوم الجمعة ١١-صفر-٧٠٢هـ، ودفن بسفح المقطم يوم السبت وكان قاضيا، "وهذا اليوم كانت يوما مشهودا، عزيزا مثله في الوجود، سارع الناس إلى شهود جنازته، ووقف جيش مصر ينتظر الصلاة عليه"[3].

---

[1] ابن حجر العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد، رفع الإصر عن قضاة مصر، ت: الدكتور علي محمد عمر، ط/١، ن/ مكتبة الخانجي، القاهرة -مصر، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م، ص/٤٠٢. القنوجي، أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي، التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول، ط/١، ن/ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، ١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م، ص/٤٥٤.

[2] سبكي، طبقات الشافعية الكبرى، جـ/٩، ص/ ٢٢١.

[3] المقريزي، المقفى الكبير، جـ/٦، ص/ ١٩٨. صلاح الصفدي، أعيان العصر وأعوان النصر، جـ/٤، ص/ ٥٨٠.

المطلب الثاني: دراسة كتاب إحكام الأحكام

الفرع الأول: تعريف كتاب إحكام الأحكام:

كتاب إحكام الأحكام هو شرح كتاب عمدة الأحكام الذي جمع الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي –رحمه الله– فيه أحاديث من أحاديث الصحيحة الذي اتفقا البخاري ومسلم في صحيحهما، تختص بموضوع الأحكام ومرتب على الأبواب الفقهية، وتبلغ الأحاديث أكثر من خمسمائة حديث، وهو كتاب مفيد ومناسب لطالب العلم المبتدئ والمتوسط ولا يستغني عنه العالم.

وفي يوم من الأيام اختار الوزير عماد الدين بن الأثير حفظ هذا الكتاب الجليل، واحتاج أن يفهمه بدقة ويتفقه فيه، فلم يجد أحدا إلا شيخه الإمام ابن دقيق العيد القشيري، فيشرح ويملي له، وابن الأثير يكتب ويستملي، وصار هذا الكتاب النفيس[١]. وقد أكد العلماء على ذلك، قال السبكي: "وأملى شرحا على عمدة عبد الغني المقدسي"[٢]، وقال ابن القاضي الشهبة: "وله شرح العمدة أملاه إملاء وأملأ شرحا على العنوان في أصول الفقه"[٣].

وتاريخ تأليف الإمام على الكتاب غير معلوم إلا أنه عرف أنه كتب قبل موته بأربع سنوات، وذلك في نسخة مخطوطة موثوقة وجدت في دار الكتب المصرية، وعنوانها: (كتاب الأحكام شرح عمدة الأحكام من أحاديث النبي أفضل السلام)، حين أورد تلميذ الإمام ابن دقيق العيد ابن سيد الناس أنه قرأ هذا الكتاب على شيخه ابن دقيق العيد سنة ٦٩٨هـ، ويقول ابن سيد الناس: " قرأت جميع هذا الغر والدي قبله من الكلام على احاديث الكتاب العمدة لسيدنا الشيخ الفقيه الإمام الأوحد المحدث الحافظ الحافل المتقن المحقق تقي الدين أبي الفتح محمد بن الشيخ الفقيه الإمام العارف العالم مجد الدين أبي الحسن علي بن وهب ، وعليه في هذه النسخة مصححا بألفاظه ومتفهما لبعض معانيه في مجالس أولها مستهل المحرم سن سبع وتسعين وستمائة ٦٩٧هـ وآخرها الثاني عشر من شهر ربيع الآخر سنة ثمان وتسعين وستمائة ٦٩٨هـ وكتبه عبد الله الفقير اليه محمد بن محمد بن احمد بن عبد الله بن محمد بن يحيي بن سيد الناس اليعمري وفقه الله "[٤]. ويوثق هذا الكلام مؤلف الكتاب ويقول:" صحيح ذلك، كتبه محمد بن علي"[٥].

---

[١] ابن دقيق العيد، محمد بن علي بن وهب تقي الدين ابن دقيق، إحكام الأحكام، ت: محمد حامد الفقي، ط/١، مكتبة السنة المحمدية، قاهرة–مصر،١٣٧٢هـ –١٩٥٣م، جـ/١، ص/٤.

[٢] السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، جـ/٩، ص/ ٢١٢.

[٣] ابن قاضى شهبة، طبقات الشافعية، جـ/٢، ص/٢٣١.

[٤] ابن دقيق العيد، احكام الأحكام، جـ/١، ص/٧.

[٥] المرجع السابق.

هو كتاب تلقى الأمة بقبول حيث استفاد فيه كثير من الطلبة العلم والمتعلمين، لأنه ليس قاصرا على موضوع معين أو ظرفا من مسألة بل هو شامل على مواضيع شتى، مع أنه كثير دقيق ومرتب ومنظم، ويربط بين الأحاديث النبوية والمسائل الفقهية والأصولية وغيرها، حتى أصبح عمدة للفقهاء والأصوليون.

وطبع الكتاب أكثر من طبعة واحدة، وحققه بعض المحققين منها: أحمد شاكر ومحمد منير الأزهري، وهما أفرد كتاب الإحكام وحده بالتحقيق، وجمع بعضهم مع حاشية الصنعاني كعادل عبد الموجود وعلي معوض. وطبعات الذي طبع الكتاب جعلوه مجلدين وبعضهم جعلوا مجلد واحد كدار ابن حزم.

الفرع الثاني: منهج ابن دقيق في كتابه:

١- يبدأ الإمام ابن دقيق بذكر الحديث ويمشي على ترتيب المؤلف.

٢- ثم بترجمة موجزة للراوي سواء كان مشهور أو لا قبل الشرح، ولا يكرر ترجمة راوي ذكره، ومرات يؤخر ترجمة الراوي في أحاديث أخرى كعلي ابن أبي طالب ذكر ترجمته في باب المواقيت كتاب الصلاة ولم يذكر حديث الأول في باب المذي[١] .

٣- ثم يشرح الحديث، ويذكر المسائل المختلفة في الحديث وما يؤخذ منه، فيقول: الكلام على هذا الحديث من وجوه أو فيه مسائل، ويبدأ بالشرح بذكر معاني الكلمات أو غريب الألفاظ ان وجدت، ثم يعرض المسائل الأصولية والفقهية مع ذكر أقوال المذاهب الأربعة إذا اختلف في المسألة، وأحيانا يذكر الدليل، ووجه الاستدلال لكل مذهب، ثم يرجح الآراء.

٤- يضع أرقام متسلسلة بالمسائل.

٥- ويتضمن في شرحه علوم كثيرة، مثل مسائل في علوم الحديث، ومصطلح الحديث، واللغوية، والنحوية، وأصول الدين، وأصول الفقه مع الفقه، ويتبع آراءه في ثنايا المسائل بدون عنوان يبين أن هذا رأيه.

٦- وينتسب الأقوال إلى قائله مباشرة، وبعض مرات يكتفي بذكر القول فقط.

---

[١] ابن دقيق، إحكام الأحكام، جـ/١، ص/ ٧٥.

الفرع الثالث: طبعات الكتاب:

اعتنى العلماء هذا الكتاب، وكثرت طبعاته في هذا العصر، ومنها:

١- طبع هذا الكتاب في الهند قديما[١] .

٢- طبع الشيخ محمد منير الدمشقي في مصر١٣٤٣هـ.

٣- وطبعت في مكتبة السنة المحمدية، بتحقيق محمد حام الفقهي وأحمد شاكر، سنة ١٣٧٢هـ، وأصبحت هذه الطبعة المتداولة بين طلاب العلم، وموجودة في النت، وجعلهم مجلدين.

٤- وطبع الشيخ العلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني مع حاشيته وسماه (العدة حاشية الصنعاني على إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام) وصارت أربع مجلد، وطبعت طبعتان:

الأولى: المطبعة السلفية بالقاهرة-مصر، سنة ١٣٧٩هـ، وحققه الشيخ علي محمد الهندي وأخرجها الشيخ محب الدين الخطيب. وطبعت مرة أخرى في سنة ١٤٠٩هـ.

الثانية: دار الكتب العلمية بيروت-لبنان، سنة ١٤١٩هـ، وحققه عادل عبد الموجود وعلي معوض.

٥- وطبعت في دار الفكر، بيروت-لبنان، بتحقيق الشيخ عبد القادر حسونة، سنة ١٤١٧هـ.

٦- وطبعت في دار ابن حزم مرتين، بتحقيق الشيخ حسن أحمد اسبر، سنة ١٤٢٣هـ، وهو مجلد واحد وطبعته جيدة من حيث النص.

---

[١] ابن دقيق العيد، إحكام الأحكام، جـ/١، ص/٤.

الفصل الثاني: تخصيص المنطوق بالمفهوم

وتطبيقاته على نماذج من كتاب إحكام الأحكام

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: تخصيص المفهوم بالمنطوق وآراء الأصوليين فيه وأدلتهم مع المناقشة والترجيح

المبحث الثاني: نماذج في تخصيص المنطوق بالمفهوم من خلال كتاب إحكام الأحكام

المبحث الأول: تخصيص المنطوق بالمفهوم وآراء الأصوليين فيه وأدلتهم مع المناقشة والترجيح

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: معنى تخصيص المنطوق بالمفهوم

المطلب الثاني: آراء الأصوليين في تخصيص المنطوق بالمفاهيم

المطلب الثالث: أدلة كل مذهب في تخصيص المنطوق بالمفهوم

المطلب الرابع: مناقشة الأدلة والترجيح

المطلب الأول: معنى تخصيص المنطوق بالمفهوم

شرحنا في الفصل الأول في مفهوم كل من المنطوق والمفهوم عند الأصوليين وتقاسيمهما، وقبل ما ندخل الحديث عن تخصيص المنطوق بالمفهوم لا بد من أن نأخذ مفهوما عن تعريف التخصيص وأقسامه وما علاقته بالمفهوم، وهذا ما سنبينه في هذا المطلب.

أولا: تعريف التخصيص

التخصيص لغة: هو من خص يخص تخصيصا وأصلها من مادة خصص، وإن قلت: خصص لفلان شيئا أي عينه له أو أفرده له، والتخصيص ضد التعميم والخاصة: خلاف العامة [١]، وقال الإمام المنياوي: " التخصيص جعل الشيء لشيء معين دون غيره"[٢].

التخصيص اصطلاحا: عرفه العلماء بتعاريف كثيرة منها:

التخصيص هو: "تمييز بعض الجملة بالحكم"[٣].

وأبو الحسين قال: "إخراج بعض ما يتناوله الخطاب عنه"[٤].

وقال البرماوي: " قصر العام على بعض أفراده" [٥]، وهذا التعريف يخرج أو يدخل ما يأتي:

١- تقييد المطلق؛ لأنه قصر مطلق لا عام.

٢- وقوله بقصر العام بدل من لفظ العام يدخل كل ما يتناول عمومه عرفي أو عقلي.

---

[١] والفيروزآبادى، قاموس محيط، ص/ ٣٧٤. ابن منظور، محمد بن مكرم بن على، لسان العرب، ط/٣، ن/ دار صادر، بيروت -لبنان، ١٤١٤هـ -١٩٩٣م، جـ/٧، ص/ ٢٥.

[٢] أحمد فارس، الجاسوس على القاموس، أحمد فارس أفندي، ن/ مطبعة الجوائب – قسطنطينية، ١٢٩٩ هـ، ص/٩٢.

[٣] أبو يعلى البغدادي، العدة في أصول الفقه، جـ/١، ص/ ١٥٥. شيرازي، اللمع في أصول الفقه ص/٣٠.

[٤] أبو زكريا الرهوني، تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، جـ/٣، ص/ ١٧٢.

[٥] الكوراني، شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني، الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ت: سعيد بن غالب كامل، ن/ الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة – المملكة العربية السعودية، ١٤٢٩ هـ – ٢٠٠٨ م، جـ/٢، ص/٣١٠، ولي الدين، ولي الدين أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي، الغيث الهامع شرح جمع الجوامع، ت: محمد تامر حجازي، ط:١، دار الكتب العلمية، ١٤٢٥ هـ – ٢٠٠٤ م، ص/٣٠٠.

وقال ابن الحاجب[١]: "هو قصر العام على بعض مسمياته"[٢]. فهو مشابه بالتعريف السابق غير الكلمة الأخيرة "مسمياته" ومسمى العام واحد وهو متناولات العام وجميع ما يصلح اللفظ له لكن له أجزاء. لهذا يتناول ما أريد به جميع المسميات أولا، ثم يخرج بعض في الاستثناء، وما لم يرد إلا بعض المسميات ابتداء، كما في غيره[٣].

وعرفه البزدوي بأنه: "قصر العام على بعض أفراده بدليل مستقل مقترن "[٤] ويحترز بقوله مستقل عن الصفة والاستثناء، لأنه "لا بد عندهم للتخصيص من معنى المعارضة وليس في الصفة ذلك ولا في الاستثناء لأنه لبيان أنه لم يدخل تحت الصدر ولهذا يجري الاستثناء حقيقة في العام والخاص ولا يجري التخصيص حقيقة إلا في العام"[٥].

تعريف التخصيص بالعام:

تخصيص العام هو: "بيان ما لم يرد باللفظ العام "[٦] ويعني توضيح الأحكام التي لم يرد في النص العام، ويحترز الحكم المعلق بالزمن المخصوص والنسخ له لأن الحكم لم يكن مطلقا.

مثلا: قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيۡلِۚ﴾ [البقرة: ١٨٧]، فليس نهاية الليل نسخا للحكم الافطار، ولا انتهاء النهار نسخا للصوم المأمور به فيه.

---

[١] ابن الحاجب: هو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس العلامة جمال الدين أبو عمرو ابن الحاجب الكردي الدويني الأصل الإسنائي المولد، المقرئ المالكي النحوي الأصولي، ولد سنة: ٥٧١هـ أو ٥٧٠هـ، وتوفي سنة: ٦٤٦هـ، ومن كتبه: الكافية في علم النحو، والشافية في علمي التصريف والخط، وأمالي. انظر: الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، ن/ دار الغرب الإسلامي، بيروت –لبنان، ط/١، ١٤٢٤ هـ – ٢٠٠٣ م، جـ/١٤، ص/ ٥٥١.

[٢] الأصفهاني، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، جـ/٢، ص/ ٢٣٥.

[٣] انظر: أبو زكريا الرهوني، تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، جـ/٣، ص/ ١٧٢. البابترى، الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، جـ/٢، ص/ ١٩٦.

[٤] الزركشي، تشنيف المسامع بجمع الجوامع، جـ/٢، ص/٧١٥. البخاري، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، جـ/١، ص/ ٣٠٦.

[٥] البخاري، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، جـ/١، ص/ ٣٠٦.

[٦] الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت، الفقيه والمتفقه، ت: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف، ط/ ٢، ن/ دار ابن الجوزي – السعودية، ١٤٢١هـ، جـ/١، ص/ ٢٢٧. الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، جـ/٤، ص/ ٣٢٥.

ثانيا: أقسام التخصيص:

والمخصّص هو "إرادة المتكلم كما سبق، ويطلق على الدال على الإرادة مجازًا"[١]، والمخصص يكون مخصص متصل ومخصص منفصل.

أولا: مخصص المتصل:

تعريفه: "ما لا يستقل بنفسه، بل هو مرتبط بكلام آخر"[٢].

أقسامه: وينقسم إلى خمسة أقسام وهي:

١- الاستثناء وهو: الإخراج "بإلا غيرِ الصفة، ونحوها"[٣].

ومثالها: قول الله تعالى: ﴿قُمِ ٱلَّيۡلَ إِلَّا قَلِيلٗا ۝٢ نِّصۡفَهُۥٓ أَوِ ٱنقُصۡ مِنۡهُ قَلِيلًا﴾ [المزمل: ٢-٣]، استثنى من الليل إلا قليلا يقوم لوجه الله ويكون قيام من نصفه أو أقل منه، أو استثناء الزيادة بدل الأقل ويكون أن يقوم طول الليل إلا القليل.

٢- الشرط:

تعريفه: هو "ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته"[٤].

مثاله: ﴿۞ وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٞۚ﴾ [النساء: ١٢]، يستحق الزوج بنصف تركة زوجته لعدم وجود الولد، ولو لم يكن هذا الشرط لاستحق الزوج النصف في جميع أحواله سواء ولدت له أم لم تولد.

٣- الصفة:

تعريفها: هي "ما أشعر بمعنى يتصف به أفراد العام"[٥].

---

[١] السبكي، الإبهاج في شرح المنهاج، جـ/٤، ص/ ١٣٨٣.

[٢] الجيزاني، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، ص/٤٢٣.

[٣] السبكي، الإبهاج في شرح المنهاج، جـ/٤، ص/ ١٣٨٣.

[٤] المنياوي، المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول، ص/١٢٧.

[٥] ابن نجار، شرح الكوكب المنير، جـ/٣، ص/ ٣٤٧.

مثالها: قال الله تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِۚ﴾ [النساء: ٢٥]، فهذه الآية تدل على جواز زواج الإماء المؤمنات في حال عجز مهر الحرائر، وعدم صحة الإماء غير المؤمنات.

٤- الغاية:

تعريفها: هي "نهاية الشيء المقتضية لثبوت الحكم قبلها، وانتفائه بعدها"[١].

وحروف الغاية هي: إلى وحتى.

مثالها: ﴿حَتَّىٰ يُعْطُواْ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَٰغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩]، أي لولا الآية ما خصت القتال الكفار الذين لم يعطوا الجزية لقتلوا الكفار سواء أعطوا الجزية للمسلمين أو لم يعطوا.

٥- بدل البعض:

تعريفه: هو "ما يأتي بعد الكلام فيخصص العام ويقصره على بعض أفراده الذين يشملهم البدل، ويخرج ما عداهم"[٢].

مثاله: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًاۚ﴾ [آل عمران: ٩٧]، خصص هذا الحكم للمستطيعين.

ثانيا: مخصص المنفصل:

تعريفه: هو "ما يستقل بنفسه دون العام من لفظ أو غيره"[٣].

أقسامه: وينقسم إلى ثمانية أقسام وهي:

---

[١] الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، جـ/١، ص/ ٣٧٨.

[٢] الزحيلي، محمد مصطفى الزحيلي، الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، ط/٢، دار الخير، دمشق – سوريا، ١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م، جـ/ ٢، ص/ ٧١،

[٣] الشنقيطي، مذكرة أصول الفقه، ص/٢٦٣. الجيزاني، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، ص/٤٢٣.

الأولى: التخصيص بالحس:

هو تخصيص العموم بما يشهد الحس، ونقصد هذا "إذا ورد الشرع بعموم يشهد الحس باختصاصه ببعض ما اشتمل عليه العموم، كان ذلك مخصصا للعموم"[١]. والمراد بالحس هو المشاهدة[٢].

أمثلة التخصيص بالحس:

أ- قوله تعالى في وصف ريح عاد التي أهلكهم الله بها: ﴿تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا﴾ [الأحقاف: ٢٥]، هذه الريح لم تدمر السماوات والأرض والجبال، لأن الحس دل بعدم تدميرها، إلا ما أمر الله بها وأذن بتدميرها، فخصص عموم تدمير الريح بالحس. وأنها دمرت بكل ما أمر الله لها وأذن بتدميرها.

ب- قال الله تعالى: ﴿وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ﴾ [النمل: ٢٣]، فنشهد وجود أشياء كثيرة لم تؤت بها بلقيس كملك سليمان وغيره. فيخصص العموم بالحس المشهود.

الثاني: التخصيص بالعقل:

ذهب الجمهور على جواز التخصيص بالعقل[٣]. وفي "إرشاد الفحول" أن شذوذ من أهل العلم ذهبوا بعدم جواز التخصيص به[٤]. والعقل يكون ضروريا ونظريا[٥].

أمثلة التخصيص بالعقل:

أ- قال جل جلاله: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ﴾ [آل عمران: ٩٧]، ونظريا يخرج من الناس فاقدي الأهلية من المجانين والصبيان؛ لعدم فهمهما الحج ولوازمه، فيخصص هذا الواجب ذوي التكاليف من الناس.

ب- وقال الله عز وجل: ﴿ٱللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الزمر: ٦٢]، فيخصص أن الله خلق كل شيء إلا ذاته سبحانه وتعالى لأن العقل قاض بالضرورة.

---

[١] الشنقيطي، إرشاد الفحول، جـ/ ١، ص:٣٨٥.

[٢] ابن نجار، شرح كوكب المنير، جـ/٣، ص/ ٢٧٨. المرداوي، التحبير شرح التحرير، جـ/٦، ص/٢٦٣٨.

[٣] الساعاتي، بديع النظام، جـ/٢، ص/٤٧٠.

[٤] الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، جـ/١، ص/٣٨٢.

[٥] المنياوي، أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي، التمهيد – شرح مختصر الأصول من علم الأصول، ن/ المكتبة الشاملة، مصر، ط/١، ١٤٣٢ هـ – ٢٠١١ م، ص/٥٧.

الثالث: التخصيص بالإجماع:

يجوز التخصيص بالإجماع عند الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة[١]. وقد يكون الإجماع حقيقة بدليل الإجماع لا يخصص بنفسه، ويعني هذا: "أنه إذا ورد لفظ عام واتفقت الأمة على أنه لا يجري على عمومه، فالإجماع مخصص له" قاله الزركشي في كتابه[٢].

أمثلة التخصيص بالإجماع:

أ- قال سبحانه وتعالى: ﴿وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، فيخصص الأمة لأن عدتها حيضتان بالإجماع [٣].

ب- قال الله تعالى: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ﴾ [النساء: ٣]، خرج في حكم الآية الأخت من الرضاعة وغيرها من مؤطوءات الآباء والأبناء[٤].

الرابع: تخصيص الكتاب بالكتاب:

تخصيص الكتاب بالكتاب جائز عند الجمهور[٥]. وهو تخصيص آية بعموم آية أخرى.

أمثلة التخصيص الكتاب بالكتاب:

أ- قال الله تعالى: ﴿وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، هذه الآية عام بجميع المطلقات فخصص بقوله تعالى: ﴿وَأُوْلَٰتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤]، فيخرج هذا العام الحوامل وعدتهنّ أن يضعن الحمل.

---

[١] ابن عقيل، الواضح في أصول الفقه، جـ/٣، ص/٣٩٦. والأرموي، الفائق في أصول الفقه، جـ/٢، ص/٢٨٣.

[٢] الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، جـ/٤، ص/٤٨١.

[٣] الشوشاوي، أبو عبد الله الحسين بن علي بن طلحة الرجراجي الشوشاوي، رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ت: أحمد بن محمد وعبد الرحمن بن عبد الله، ن: مكتبة الرشد، الرياض – المملكة العربية السعودية، ط/١، ١٤٢٥ هـ – ٢٠٠٤ م، جـ/٣، ص/٢٣٢.

[٤] القرافي، شرح تنقيح الفصول، ص/٢٠٢.

[٥] المازري، أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي المازري، إيضاح المحصول من برهان الأصول، ت: عمار الطالبي، ط/١، ن: دار الغرب الإسلامي، تونس، ١٤٢١ هـ – ٢٠٠١ م، ص/٣١٧.

ب- قال الله عز وجل: ﴿وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّۚ﴾ [البقرة: ٢٢١]، خصصها بقوله تعالى: ﴿وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ﴾ [المائدة: ٥] فيخرج عموم الآية الأولى نساء النصارى واليهود.

الخامس: تخصيص الكتاب بالسنة النبوية:

يجوز التخصيص الكتاب بالسنة بأنواعها: القولية، والفعلية، والإقرارية [١].

أمثلة التخصيص الكتاب بالسنة:

أ- قال الله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ﴾ [النساء: ١١] خصص بقوله -صلى الله عليه وسلم- (لا يتوارث أهل ملتين)[٢]. خصص بالتوارث بين الوالدين وأولادهم والأقربون إذا كانوا مسلمين معا، ولا يجوز التوارث بين الكافر والمسلم وإن أنجبوا بعضهم.

ب- وقال الله تعالى: ﴿وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨]، خصص بقوله -صلى الله عليه وسلم- (لا قطع في ثمر ولا كثر)[٣].

---

[١] الجيزاني، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، ص/٤٢٥.

[٢] أبو داوود، أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني، سنن أبي داوود، ت: شعيب الأرنؤوط، ن/ دار الرسالة العالمية، ط/١، ١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م، ج/٣، ص/ ٨٥، ر/٢٩١١. وابن جارود، أبو محمد عبد الله بن الجارود، المنتقى من السنن المسندة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ن/ مؤسسة الكتاب الثقافية، دار الجنان، بيروت -لبنان، ط/١، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م، ص/٣٥٧، ر/١٠٤٠.

[٣] مالك، مالك بن أنس، الموطأ، ن/ دار إحياء التراث العربي، بيروت — لبنان، ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م، ج/٥، ص/١٢٢٨، ر/٣١٠٤. الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي، سنن الترمذي، ن/ دار الغرب الإسلامي، بيروت-لبنان، ط/١، ١٩٩٦ م، ج/٣، ص/١١٩، ر/١٤٤٩. النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب، السنن الكبرى، ت: حسن عبد المنعم شلبي، ن/ مؤسسة الرسالة، بيروت -لبنان، ط/١، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م، ج/٧، ص/ ٣٦، ر/ ٧٤٠٩

السادس: تخصيص السنة بالسنة:

يجوز تخصيص السنة بالسنة عند أكثر الأصوليين، وبعضهم منعوا [١].

قال النبي – صلى الله عليه وسلم –: "ما سقته السماء ففيه العشر"[٢] خصص بقوله –صلى الله عليه وسلم– (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) متفق عليه [٣]، وخصصه أيضا بحديث قوله –صلى الله عليه وسلم– (في الرقة ربع العشر)[٤].

السابع: التخصيص بالقياس:

اختلف العلماء تخصيص النص بالقياس على أقوال أربعة: فمنهم من أجاز مطلقا، ومنهم من منع مطلقا ومنهم أجاز قياس الجلي غير الخفي، ومنهم من أجاز إذا كان العام قد سبق تخصيصه، والصواب: "جواز تخصيص القرآن والسنة بالقياس الجلي دون الخفي، ونعني بالجلي ما كان بنفي الفارق بين الأصل والفرع، أو منصوصا على علته"[٥].

أمثلة التخصيص بالقياس:

تخصيص الكتاب بالقياس: ﴿ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖۖ﴾ [النور: ٢] ، فخصص بقياس العبد على الأمة بخمسين جلدة، نصف الحر. قال الله تعالى: ﴿فَإِنۡ أَتَيۡنَ بِفَٰحِشَةٖ فَعَلَيۡهِنَّ نِصۡفُ مَا عَلَى ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ مِنَ ٱلۡعَذَابِۚ﴾ [النساء: ٢٥]، فبما أن الأمة حدها نصف الحرة فيقاس عليها العبد ويكون حده بخمسين جلدة.

---

[١] العلاء الأسمندي، العلاء محمد بن عبد الحميد الأسمندي، بذل النظر في الأصول، ت: محمد زكي عبد البر، ن/ مكتبة التراث، مصر – القاهرة، ط/١، ١٤١٢ هـ – ١٩٩٢ م، ص/٢٢٧.

[٢] يحيى بن آدم، أبو زكريا يحيى بن آدم بن سليمان، الخراج، ن/ المطبعة السلفي، ط/٢، ١٣٨٤ هـ، ص/١١٨، ر/٣٩٠.

[٣] البخاري، صحيح البخاري، جـ/٢، ص/ ١٠٧، ر/ ١٤٠٥. مسلم، صحيح المسلم، جـ/ ٣، ص/٦٦، ر/٩٧٩.

[٤] المهلب، المهلب بن أحمد بن أبي صفرة، المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح، ت: أحمد بن فارس السلوم، ن/ دار أهل السنة – الرياض، ط/١، ١٤٣٠هـ – ٢٠٠٩ م، جـ/٢، ص/٢٤٣.

[٥] عياض السلمي، عياض بن نامي السلمي، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، ن/ دار التدمرية، الرياض – المملكة العربية السعودية، ط/١، ١٤٢٦ هـ – ٢٠٠٥ م، ص/٣٥٣.

الثامن: التخصيص بالمفهوم:

وهو أن يرد دليل شرعي عام ويعارضه مفهوم دليل آخر سواء كان مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة، وهو موضوع البحث سيأتي الحديث عنه وتطبيقاته بالمطالب القادمة إن شاء الله.

المطلب الثاني: آراء الأصوليين في المنطوق بالمفاهيم

اختلف الأصوليون في تخصيص المنطوق بالمفهوم سواء بمفهوم الموافقة أو مفهوم المخالفة، ونبين هنا أقوال العلماء في ذلك.

أولا: تخصيص المنطوق بمفهوم الموافقة:

المذهب الأول: جواز تخصيص المنطوق بمفهوم الموافقة.

وهو قول الجمهور من الحنفية[١] المالكية [٢] والشافعية[٣] والحنابلة[٤].

وذهب بعض العلماء على أنه محل وفاق ولا خلاف فيه كما قال الآمدي: "لا نعرف خلافا بين القائلين بالعموم، والمفهوم أنه يجوز تخصيص العموم بالمفهوم، وسواء كان من قبيل مفهوم الموافقة أو من قبيل مفهوم المخالفة"[٥].

وقال صفي الدين الهندي[٦]: "لا يستراب في جواز التخصيص بمفهوم الموافقة، سواء قيل إن دلالته لفظية أو معنوية"[٧]. ويؤكد تاج الدين السبكي في هذا الكلام وحمل الخلاف بمفهوم المخالفة وقال: "وهذا حسن وينبغي أن يجعل محل الخلاف في مفهوم المخالفة" [٨].

---

[١] المرداوي، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول، ت: عبد الله هاشم، ن/ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، ١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م، ص/٢٣٤.

[٢] التلمساني، أبو عبد الله محمد بن أحمد الحسني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ت: محمد علي فركوس، ط/١، ن/ مؤسسة الريان - بيروت - لبنان، ١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م، ص/٥٣٧. القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، العقد المنظوم في الخصوص والعموم، ت: أحمد الختم عبد الله، ط/١، ن/ دار الكتبي – مصر، ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م، ج/٢، ص/٣٣٦.

[٣] السمعاني، أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى، قواطع الأدلة في الأصول، ت: محمد حسن محمد، ط/١، ن/ دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، ١٤١٨هـ/١٩٩٩م، ج/١، ص/ ١٩٢.

[٤] ابن نجار، شرح الكوكب المنير، ج/٣، ص/ ٣٦٦.

[٥] الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج/٢، ص/ ٣٢٨.

[٦] صفي الهندي: محمد بن عبد الرحيم بن محمد العلامة صفى الدين الهندي، أصولي الأشعري، ولد سنة: ٦٤٤هـ، وتوفي: ٧١٥هـ، ومن كتبه: زبد الكلام في علم الكلام، ونهاية الأصول في أصول الفقه، والفائق. انظر: ابن الملقن، العقد المذهب في طبقات حملة المذهب، ص/٣٩١.

[٧] صفي الدين الهندي، صفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي الهندي، نهاية الوصول في دراية الأصول، ت: صالح بن سليمان وسعد بن سالم، ط/١، ن/ المكتبة التجارية بمكة المكرمة، ١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م، ج/٤، ص/ ١٦٧٩.

[٨] السبكي، الإبهاج في شرح المنهاج، ج/٢، ص/ ١٨٠.

وصرح بعض العلماء على أنه دليل وحجة قاطعة كقول الغزالي: "المفهوم بالفحوى، كتحريم ضرب الأب حيث فهم من النهي عن التأفيف، فهو قاطع كالنص، وإن لم يكن مستندا إلى لفظ، ولسنا نريد اللفظ بعينه بل لدلالته، فكل دليل سمعي قاطع فهو كالنص"[١].

والسمعاني[٢]: "فحوى الخطاب فيجوز التخصيص به "[٣] .

المذهب الثاني: عدم جواز حجية تخصيص المنطوق بمفهوم الموافقة.

ورجح فخر الدين الرازي[٤] عدم جواز تخصيص العام –وهو المنطوق– بالمفهوم وقال: " وإذا كان كذلك كان تخصيص العام بالمفهوم ترجيحا للأضعف على الأقوى وأنه لا يجوز"[٥].

وذهب الظاهرية على عدم تخصيص المنطوق بالمفهوم لأنه اعترض بحجية المفاهيم كما مررنا في حجية المفاهيم.

---

[١] الغزالي، المستصفى من علم الأصول، ص/٢٤٦.

[٢] السمعاني: هو منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد بن محمد بن جعفر بن أحمد، الإمام أبو المظفر السمعاني التميمي المروزي، الفقيه الحنفي ثم الشافعي، ولد سنة: ٤٢٦هـ، وتوفي سنة: ٤٨٩هـ، ومن كتبه: القواطع، والانتصار، والرد على المخالفين. انظر: الذهبي، تاريخ الإسلام، جـ/١٠، ص/ ٦٤٢.

[٣] السمعاني، قواطع الأدلة في الأصول، جـ/١، ص/ ١٩٢.

[٤] الرازي: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي التيمي البكري فخر الدين الرازي المعروف بابن الخطيب، الفقيه الشافعي، ولد سنة: ٥٤٣هـ أو ٥٤٤هـ، وتوفي سنة ٦٠٦هـ، ومن كتبه: والمحصول، ومعالم أصول الدين، ومفاتيح الغيب، انظر: ابن خلكان، وفيات الأعيان، جـ/٤، ص/ ٢٤٨– ٢٥٢.

[٥] فخر الدين الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي، المحصول، ت: طه جابر فياض، ط/٣،ن/ مؤسسة الرسالة، ١٤١٨ هـ – ١٩٩٧ م، جـ/٣، ص/ ١٠٣، الأرموي، الفائق في أصول الفقه، جـ/١، ص/ ٣٣٩.

ثانيا: تخصيص المنطوق بمفهوم المخالفة:

المذهب الأول: جواز تخصيص المنطوق بمفهوم المخالفة:

وهو قول جمهور الأصوليين من المالكية[١] والشافعية [٢] الحنابلة [٣].

ونقل الزركشي عن أبي الحسين بن القطان[٤] وأبي إسحاق الإسفراييني في "البحر المحيط" الاتفاق على جواز التخصيص بمفهوم المخالفة، "وذكر أبو الحسين بن القطان أنه لا خلاف في جواز التخصيص به، ومثل بما ذكرنا، وكذا قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني: إذا ورد العموم مجردا من صفة، ثم أعيد بصفة متأخرة عنه كقوله تعالى: ﴿فَٱقۡتُلُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ﴾ [التوبة: ٥] مع قوله قبله أو بعده: اقتلوا أهل الأوثان من المشركين، كان ذلك موجبا للتخصيص بالاتفاق، ويوجب المنع من قتل أهل الكتاب، ويخصص ما بعده من العموم"[٥]. وبين الزركشي بعد نقل هذا أن المسألة فيه خلاف وقال: " وليس كما قالا"[٦].

وقال السمعاني: "دليل الخطاب فيجوز تخصيص العموم به على الظاهر من مذهب الشافعي"[٧].

وقال ابن الحاجب: "العام يخص بالمفهوم إن قيل به"[٨].

---

[١] الباقلاني، التقريب والإرشاد (الصغير)، جـ/٣، ص/ ٢٥٢، الشنقيطي، نشر البنود على مراقي السعود، جـ/١، ص/ ٢٥٧.

[٢] السمعاني، قواطع الأدلة في الأصول، جـ/١، ص/١٩٢، الشيرازي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، اللمع في أصول الفقه، ط/٢، ن/ دار الكتب العلمية، ٢٠٠٣ م - ١٤٢٤ هـ.، ص/٣٤، الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، جـ/٢، ص/ ٣٢٨، صفي الدين الهندي، نهاية الوصول في دراية الأصول، جـ/٤، ص/١٦٧٩، الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، جـ/٤، ص/ ٥٠٥.

[٣] أبو يعلى البغدادي، العدة في أصول الفقه، جـ/٢، ص/ ٥٧٨، ابن نجار، شرح الكوكب المنير، جـ/٣، ص/٣٦٧. نجم الدين، سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري، شرح مختصر الروضة، ت: عبد الله بن عبد المحسن، ط/١، ن/ مؤسسة الرسالة، ١٤٠٧ هـ / ١٩٨٧ م، جـ/٢، ص/ ٥٦٨. آل تيمية، المسودة في أصول الفقه، ت: محمد محيي الدين عبد الحميد، ط/ مطبعة المدني، ص/١٢٧. الكلوذاني، محفوظ بن أحمد بن الحسن أَبُو الخطاب الكَلْوَذَاني، التمهيد في أصول الفقه، ت: مفيد محمد، ومحمد بن علي، ط/١، ن/ دار المدني، ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م، جـ/٢، ص/١١٨.

[٤] ابن القطان الفاسي: هو علي بن محمد بن عبد الملك بن يحيى بن إبراهيم الكتامي، الحميري المغربي الفاسي، الحافظ أبو الحسن ابن القطان، الفقيه المالكي، توفي: ٦٢٨، ومن كتبه: الوهم والإيهام. انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، جـ/٢٢، ص/ ٣٠٧.

[٥] الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، جـ/٤، ص/ ٥٠٦. الذهبي، تاريخ الإسلام، جـ/١٣، ص/٨٦٦.

[٦] المرجع السابق.

[٧] السمعاني، قواطع الأدلة في الأصول، جـ/١، ص/ ١٨٤.

[٨] الأصفهاني، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، جـ/٢، ص/٣٢٥.

وقال الإسنوي: "إذا فرغنا إلى أن المفهوم حجة، جاز عند المصنف تخصيص المنطوق به"[١].

وذهب قاضي أبو يعلى وابن عقيل[٢]: على جواز تخصيص العموم بدليل الخطاب[٣].

والسمعاني: "هو دليل كالنطق في أحد الوجهين وكالقياس في الوجه الآخر وأيهما كان يجوز التخصيص به"[٤].

وبعض العلماء ذهبوا بجوازه إلا أنهم استثنى إذا عارض دليل أقوى منه، فيؤخذ دليل الأقوى. كما نقل الزركشي عن القاضي أبو الطيب أنه قال: "تخصيص العام بدليل الخطاب واجب إلا أن يمنع منه دليل من المفهوم، فيسقط حينئذ المفهوم، ويبقى العام على عمومه"[٥].

وابن عقيل قال: "فإن ناقضونا بمواضع، فيجب أن ننظر إلى دلائل تلك؛ فإن كانت تنبيها أو قياسا فاعلم أننا نترك دليل الخطاب لما هو أقوى منه"[٦].

وفي المسودة: "ومتى رأيت المفهوم قد ترك في موضع وعمل بالعموم فإن ذلك بدليل آخر"[٧].

مثال المفهوم المعارض ما هو أقوى منه:

روي عن النبي –عليه السلام– أنه نهى « عن بيع ما لم يقبض وربح ما لم يضمن» [٨]، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر قال: «من ابتاع طعاما. فلا يبعه حتى يستوفيه» متفق عليه[٩]، فأخذ العلماء الدليل

---

[١] الإسنوي، نهاية السول شرح منهاج الوصول، ص/٢١٦.

[٢] ابن عقيل: هو أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن عبد الله البغدادي الظفري، فقيه حنبلي، ولد سنة: ٤٣١هـ، وتوفي سنة: ٥١٣هـ، ومن كتبه: التذكرة في الفقه، وفصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة، وكتاب الفنون. انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، جـ/١٩، ص/ ٤٤٣ وما بعدها.

[٣] أبو يعلى البغدادي، محمد بن الحسين الفراء، العدة في أصول الفقه، ت: أحمد بن علي بن سير، د.ن، ط/٢، ١٤١٠ هـ – ١٩٩٠ م، جـ/٢، ص/٥٧٨. ابن عقيل، أبو الوفاء، علي بن عقيل بن محمد بن عقيل، الواضح في أصول الفقه، ت: عبد الله بن عبد المحسن، ط/ ١، ن/ مؤسسة الرسالة، بيروت – لبنان، ١٤٢٠ هـ – ١٩٩٩ م، جـ/٣، ص/ ٣٩٧،

[٤] السمعاني، قواطع الأدلة في الأصول، جـ/١، ص/ ١٩٢.

[٥] الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، جـ/٤، ص/٥١١.

[٦] ابن عقيل، الواضح في أصول الفقه، جـ/٣، ص/٤٤٤.

[٧] آل تيمية، المسودة في أصول الفقه، ص/١٤٤.

[٨] أبو حنيفة، أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي بن ماه، مسند أبي حنيفة رواية الحصكفي، ت: عبد الرحمن حسن محمود، ن/ الآداب، قاهرة –مصر، ر/١٨.

[٩] البخاري، صحيح البخاري، جـ/٣، ص/ ٦٦، ر/٢١٢٤. مسلم، صحيح المسلم، جـ/ ٥، ص/٧، ر/ ١٥٢٦.

الأقوى "ولم يقضوا بدليل خطابه ويخرجوا منه ما عدا الطعام، فإن نهيه عن بيع الطعام حتى يستوفى، مع كون حاجة الناس داعية إليه تنبيه على غيره، فقضينا بالتنبيه على دليل النطق؛ لأنه أقوى منه"[١].

المذهب الثاني: عدم جواز تخصيص المنطوق بمفهوم المخالفة:

وهو قول بعض المالكية[٢] وبعض الشافعية[٣] وبعض الحنابلة[٤].

ومنع فخر الدين الرازي في تخصيص المنطوق بالمفهومين وقال: "أن دلالة المفهوم على مدلوله أقوى من دلالة العام على ذلك الخاص بل الظاهر أنه أضعف وإذا كان كذلك كان تخصيص العام بالمفهوم ترجيحا للأضعف على الأقوى وأنه لا يجوز"[٥].

وقال الأرموي[٦]: " دلالة المفهوم بتقدير كونه حجة أضعف من دلالة المنطوق، ففي تخصيص المنطوق به نظر"[٧]، وذكر صاحب محقق كتابه "التحصيل من المحصول" على أنه يستشعر كلام الإمام بعدم جواز تخصيص المنطوق بالمفهوم وقال في تعليقه: "عبارة القاضي الأرموي رحمه الله تبعاً لِلإمام الرازي تشعر بأنه لا يجوز تخصيص المنطوق بالمفهوم، بحجة أنه أضعف مع أنه أجاز تخصيص الدليل القوي بالدليل الضعيف، وهو تخصيص الكتاب بالسنة"[٨].

---

[١] ابن عقيل، الواضح في أصول الفقه، جـ/٣، ص/٤٤٤.

[٢] ابن العربي، محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي، المحصول، ت: حسين علي اليدري، ط/١، دار البيارق – عمان، ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م، ص/٩٤. الشنقيطي، نشر البنود على مراقي السعود، جـ/١، ص/٢٥٧.

[٣] الرازي، المحصول، جـ/٣، ص/١٠٣. الأرموي، التحصيل من المحصول، سراج الدين محمود بن أبي بكر الأرْمَوي، ت: عبد الحميد علي أبو زنيد، ط/١، مؤسسة الرسالة، بيروت – لبنان، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م، جـ/١، ص/ ٣٩٦. ابن دقيق، تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري، شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ت: محمد خلوف العبد الله، ط/٢، دار النوادر، سوريا، ١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م، جـ/١، ص/ ٢٠٥.

[٤] ابن نجار، شرح الكوكب المنير، جـ/٣، ص/ ٣٦٩، ابن اللحام، المختصر في أصول الفقه، ص/١٢٣.

[٥] فخر الدين الرازي، المحصول للرازي، جـ/٣، ص/ ١٠٣. المرداوي، التحبير شرح التحرير في أصول الفقه، جـ/٦، ص/ ٢٦٦٧.

[٦] الأرموي: محمود بن أبي بكر بن أحمد الأرموي الشيخ سراج الدين أبو الثناء، عالم بالأصول والمنطق، ولد سنة: ٥٩٤هـ، وتوفي سنة: ٦٨٢هـ. ومن كتبه: التحصيل من المحصول، واللباب مختصر الأربعين، والبيان والمطالع. انظر: السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، جـ/٨، ص/ ٣٧١.

[٧] الأرموي، التحصيل من المحصول، جـ/١، ص/ ٣٩٦.

[٨] المرجع السابق.

وقال صاحب شرح الكوكب المنير: "خالف في ذلك بعض أصحابنا والمالكية وابن حزم وغيرهم، فقالوا: لا يخص العموم بمفهوم المخالفة" [1].

وذهبت الظاهرية بمنع التخصيص به بسبب منعهم حجية المفاهيم[2].

[1] ابن نجار، شرح الكوكب المنير، جـ/٣، ص/٣٦٩.

[2] ابن حزم، إحكام الأحكام، جـ/٧، ص/٥٥.

المطلب الثالث: أدلة كل مذهب في تخصيص المنطوق بالمفهوم

أولا: أدلة تخصيص المنطوق بمفهوم الموافقة:

المذهب الأول: أدلة جواز تخصيص المنطوق بمفهوم الموافقة

الدليل الأول: كل واحد من المفهومين دليل شرعي، وهو خاص في مورده فوجب أن يكون مخصصا للعموم، والخاص مقدم على العام لأن الخاص أقوى من العام.

الدليل الثاني: فيخص به العموم؛ لأن الدليل خارج مخرج النطق، ومعناه معنى النطق في باب الاحتجاج به، وقد ثبت جواز التخصيص بالنطق[١].

الدليل الثالث: يخصص به جمعا بين الدليلين والعمل بهما بدل من إهمال أحد الدليلين، لأن المفهوم دليل شرعي قد عارض العام، وإن لم يخصص المفهوم بالعام المنطوق هذا يعني إهمال دليل شرعي، وإعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما[٢].

الدليل الرابع: اتفق الأصوليون في نسخ مفهوم الموافقة وبينوا بأنه لا خلاف في جواز النسخ بالفحوى[٣]، وإذا جاز النسخ يجوز التخصيص به من باب الأولى.

المذهب الثاني: أدلة عدم جواز تخصيص المنطوق بمفهوم الموافقة

الدليل الأول: أن المنطوق أقوى من المفهوم وإذا تعارض المفهوم عن المنطوق لا يجوز الترجيح بدليل ضعيف على دليل الأقوى. وقال الرازي "أن دلالة المفهوم على مدلوله أقوى من دلالة العام على ذلك الخاص، بل الظاهر أنه أضعف، وإذا كان كذلك كان تخصيص العام بالمفهوم ترجيحا للأضعف على الأقوى، وهو غير جائز"[٤].

---

[١] أبو يعلى البغدادي، العدة في أصول الفقه، جـ/٢، ص/٥٧٩.

[٢] الشنقيطي، نشر البنود على مراقي السعود، جـ/١، ص/ ٢٥٧.

[٣] الرهوني، تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، جـ/٣، ص/ ٤٢٣.

[٤] القرافي، العقد المنظوم في الخصوص والعموم، جـ/٢، ص/ ٣٣٦.

ثانيا: أدلة تخصيص المنطوق بمفهوم المخالفة

أدلة المذهب الأول: في جواز تخصيص المنطوق بمفهوم المخالفة:

الدليل الأول: أن مفهوم المخالفة دليل شرعي ثبتت حجيته كالمنطوق ومستفاد من النص وينزل منزلة النطق في وجوب العمل به[١].

الدليل الثاني: مفهوم المخالفة يخصص العموم إذا عارض عنه ويخرج منه ما تناوله دليله لترجيح دلالة الخاص على دلالة العام[٢].

الدليل الثالث: وخصص العام بمفهوم المخالفة جمعا بين الدليلين[٣].

أدلة المذهب الثاني: عدم جواز تخصيص المنطوق بمفهوم المخالفة:

الدليل الأول: لا يخصص مفهوم المخالفة لأن دلالة العام على ما دل عليه المفهوم بالمنطوق وهو مقدم على المفهوم[٤].

الدليل الثاني: أن المفهوم وإن كان حجة فدلالته أضعف من دلالة المنطوق لأن المنطوق أقوى دلالة على الحكم من المفهوم والأضعف لا يعارض الأقوى [٥].

---

[١] السمعاني، قواطع الأدلة في الأصول، جـ/١، ص/ ١٩٢)، ابن عقيل، الواضح في أصول الفقه، جـ/٣، ص/ ٤٤٣.

[٢] الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، جـ/٢، ص/ ٣٢٨. أبو يعلى البغدادي، العدة في أصول الفقه، جـ/٢، ص/٦٣٠.

[٣] الأصفهاني، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، جـ/٢، ص/٣٢٦.

[٤] زين الدين، غاية الوصول في شرح لب الأصول، ص/٨٣، الشنقيطي، نشر البنود على مراقي السعود، جـ/١، ص/ ٢٥٧، ابن العطار، حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، جـ/٢، ص/ ٦٦، السيناوي، الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع، جـ/٢، ص/ ٢٠. الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، جـ/٢، ص/٣٢٨.

[٥] فخر الدين الرازي، المحصول للرازي، جـ/٣، ص/ ١٠٢. الرهوني، تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، جـ/٣، ص/ ٢٣٩.

المطلب الرابع: مناقشة أدلة المذاهب والترجيح

أولا: مناقشة مفهوم الموافقة:

المذهب الأول: مناقشة أدلة من أجاز التخصيص بمفهوم الموافقة

مناقشة الدليل الأول:

قيل: أن المفهوم وإن كان خاصا وأقوى في الدلالة من العموم إلا أن العام منطوق به، والمنطوق أقوى في دلالته من المفهوم لافتقار المفهوم في دلالته إلى المنطوق، وعدم افتقار المنطوق في دلالته إلى المفهوم.

وأجيب: لا يترتب من إعمال المفهوم والتخصيص به ترك عموم المنطوق وإهماله بل يعمل بالدليلين للجمع بينهما.

وقال الآمدي: "إلا أن العمل بالمفهوم لا يلزم منه إبطال العمل بالعموم مطلقا، ولا كذلك بالعكس.

ولا يخفى أن الجمع بين الدليلين، ولو من وجه أولى من العمل بظاهر أحدهما وإبطال أصل الآخر"[١].

وأيضا قال إلكيا الطبري: "دلالة المفهوم أقوى من دلالة العموم المنطوق، فإذا قال: أعط زيدا درهما، ثم قال: إن دخل الدار فأعطه درهما، كان الثاني أقوى. والدليلان إذا تعارضا قضي بأقواهما" [٢].

المذهب الثاني: مناقشة أدلة من منع التخصيص بمفهوم الموافقة

ورد القرافي في دليل فخر الدين الرازي على أنه شاذ، وقال: "وأن الذي قاله الإمام فخر الدين شاذ"[٣].

وقال ابن الرشد[٤] : "فلا ينبغي للظاهرية أن تنازع في مفهوم الموفقة؛ لأنه من باب السمع، والذي يرد ذلك يرد نوعا من خطاب العرب"[٥].

---

[١] الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، جـ/٢، ص/ ٣٢٨.

[٢] الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، جـ/٤، ص/٥٠٩.

[٣] القرافي، العقد المنظوم في الخصوص والعموم، جـ/٢، ص/٣٣٧.

[٤] ابن رشد: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد ض الأندلسي، الفيلسوف، ولد سنة:٥٢٠هـ، وتوفي سنة: ٥٩٥هـ، ومن كتبه: فلسفة ابن رشد وبداية المجتهد ونهاية المقتصد، ومنهاج الأدلة. انظر: الزركلي، الأعلام، جـ/٥، ص/ ٣١٨-٣١٩.

[٥] ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ن/ دار الحديث، مصر – القاهرة،١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م، جـ/١، ص/١١.

الراجح: فالراجح أنه يجوز تخصيص المنطوق بمفهوم الموافقة لقوة الأدلة التي أوردها العلماء في ذلك وإشارتهم بأنها محل وفاق عند الجمهور، وكونها تجمع بين الدلالتين، والله أعلم.

ثانيا: مناقشة التخصيص بمفهوم المخالفة:

أولا: مناقشة أدلة من أجاز التخصيص بمفهوم المخالفة:

واعترضوا بدليل الأول: لا يلزم من كون مفهوم المخالفة دليلاً شرعياً أن يخصص به العام؛ لأن العموم إذا كان منطوقاً فهو دليل متفق على حجيته، ومفهوم المخالفة مختلف في حجيته، وما اتفقوا على حجيته أرجح مما اختلفوا في حجيته بلا شبهة[١].

وفي الدليل الثاني قالوا: أن مفهوم المخالفة وإن كان خاصا وأقوى في الدلالة من العموم إلا أن العام منطوق به، والمنطوق أقوى في دلالته من المفهوم لافتقار المفهوم في دلالته إلى المنطوق، وعدم افتقار المنطوق في دلالته إلى المفهوم.

وأجيب: أن العمل بمفهوم المخالفة لا يلزم منه إبطال العمل بالعموم مطلقا، ولا كذلك بالعكس، ولا يخفى أن الجمع بين الدليلين، ولو من وجه أولى من العمل بظاهر أحدهما وإبطال أصل الآخر[٢].

ثانيا: مناقشة أدلة من منع التخصيص بالمفهوم الخالفة:

ويجاب عن الدليل الأول: "بأن المقدم عليه منطوق خاص لا ما هو من أفراد العام فالمفهوم مقدم عليه؛ لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما"[٣].

وأجيب عن الدليل الثاني: الجمع أولى كغيره من المخصصات، ولا يشترط التساوي في القوة كما في القرآن بخبر الواحد[٤].

---

[١] المطيعي، سلم الوصول لشرح نهاية السؤل، جـ/٢، ص/٤٦٩.

[٢] الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، جـ/٢، ص/ ٣٢٨.

[٣] زين الدين، زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، غاية الوصول في شرح لب الأصول، ط/ دار الكتب العربية الكبرى، مصر– قاهرة، ص/٨٣، الشنقيطي، نشر البنود على مراقي السعود، جـ/١، ص/٢٥٧، ابن العطار، حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، جـ/٢، ص/ ٦٦، السيناوي، الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع، جـ/٢، ص/٢٠.

[٤] أبو زكريا الرهوني، تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، جـ/٣، ص/ ٢٣٩.

الراجح في المسألة:

الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب قول الأول وأن مفهوم المخالفة يصلح مخصصا للمنطوق؛ لأن في ذلك جمع بين الأدلة وإعمال لسائر الأدلة وعدم إهمال أحدهما، والتخصيص مقدم على الترجيح عند أكثر الأئمة.

المبحث الثاني: نماذج من كتاب إحكام الأحكام

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: حكم الوضوء عند كل الصلاة

المطلب الثاني: مقدار قطع يد السرقة

المطلب الثالث: حكم دفع المار بين يدي المصلي

المطلب الرابع: حكم تارك الصلاة للكسل

المطلب الأول: حكم الوضوء عند كل الصلاة

أولا: متن الحديث:

عن أبي هريرة –رضي الله عنه– عن النبي –صلى الله عليه وسلم–، قال: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» متفق عليه [١].

ثانيا: صورة المنطوق والمفهوم في المسألة:

عموم المنطوق: قال الله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ﴾ [المائدة: ٦]، ظاهر الآية تدل على وجوب الوضوء كلما يقوم الشخص للصلاة، وجعل إرادة القيام للصلوات شرطا في وجوب الوضوء.

المفهوم في المسألة: عن أبي هريرة –رضي الله عنه– عن النبي –صلى الله عليه وسلم–، قال: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» متفق عليه [٢]. ويدل الحديث بمفهومه أنه لا يجب تكرار الوضوء لكل الصلاة، ويقبل له إذا صلى وضوءً واحدا بفروض متعددة.

ثالثا: هل يخصص عموم الآية بمفهوم المخالفة في الحديث في هذه المسألة؟

عموم الآية الكريمة يدل على وجوب الوضوء عند إقامة كل صلاة، ومفهوم المخالفة في الحديث يدل بعدم وجوب تكرار الوضوء لكل صلاة إذا لم يحدث. فيظهر معارضة المفهوم للمنطوق العام.

يقول ابن دقيق العيد في هذا الحديث: "استدل بهذا الحديث على أن الوضوء لا يجب لكل صلاة.

ووجه الاستدلال به: أنه – صلى الله عليه وسلم – نفى القبول ممتدا إلى غاية الوضوء، وما بعد الغاية مخالف لما قبلها. فيقتضي ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقا، وتدخل تحته الصلاة الثانية قبل الوضوء لها ثانية"[٣].

أشار الإمام إلى عدم وجوب الوضوء لكل صلاة؛ لأن عدم القبول يمتد إلى الغاية وهو الوضوء، وما بعد الوضوء هو الطهارة، والصلاة تصح لكل شخص طاهر صلى سواء كثرت عدد الفروض التي صلى في وضوء واحد أم لم تكثر.

---

[١] البخاري، صحيح البخاري، جـ/٩، ص/٢٣، ر/ ٦٩٥٤. مسلم، صحيح المسلم، جـ/١، ص/ ٢٠٤، ر/ ٢٢٥.

[٢] المصادر السابقة.

[٣] ابن دقيق العيد، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، جـ/١، ص/٦٦.

وأجمع علماء الفقه الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم وجوب الوضوء لكل صلاة بل تكفيه طهارته السابقة إذا لم يحدث. وقال ابن قطان: "اتفقوا أن من توضأ ليكون على وضوء قبل الوقت أن له أن يصلي ما شاء من الفرائض"[1].

واجتماعهم في حكم المسألة لا يعني أنهم اتفقوا في دلالة المسألة بل استدلوا بأدلة مختلفة فيما ذهبوا إليه وخلافهم في تخصيص المنطوق بالمفهوم موجود، وذلك كما يأتي:

استدل المالكية والشافعية والحنابلة على عدم وجوب الوضوء لكل صلاة، بتخصيص عموم قوله تعالى: "﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ﴾ [المائدة: ٦]، بمفهوم المخالفة في هذا الحديث: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ»، وهو عدم تكرار الوضوء في كل صلاة.

أما الحنفية فاستدلوا لعدم تكرار الوضوء في كل صلاة بظاهر قول حديث أنس -رضي الله عنه-: «كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يتوضأ عند كل صلاة» قلت: فأنتم ما كنتم تصنعون؟ قال: كنا نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم نحدث. وحكم الترمذي أنه حديث حسن صحيح[2].

---

[1] ابن قطان، الإقناع في مسائل الإجماع، علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي، ت: حسن فوزي الصعيدي، ط/١، ن/ الفاروق الحديث، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م، جـ/١، ص/٨١، ر/٣٣٨.

[2] أخرجه البخاري في «صحيحه»، جـ/١، ص/٥٣، ر/ ٢١٤. والترمذي في «سننه الجامع الكبير» أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي، ت: بشار عواد معروف، ن/ دار الغرب الإسلامي، بيروت-لبنان، ط/١، ١١٩٦م، جـ/١، ص/١١٥، ر/٦٠.

المطلب الثاني: مقدار قطع يد السرقة

أولا: متن الحديث:

عن عائشة –رضي الله عنها–: قال النبي –صلى الله عليه وسلم–: «تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا» متفق عليه[1].

ثانيا: صورة المنطوق والمفهوم في المسألة:

عموم المنطوق: قال الله تعالى: ﴿وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨]، تدل هذه الآية بمنطوقها على قطع يد كل سارق سرق شيئا من حرزه قليلا أو كثيرا.

والمفهوم في المسألة: قال –عليه السلام–: «تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا» [2]، هذا الحديث يدل بمفهومه المخالف أنه لا يقطع يد السارق إذا سرق أقل من ربع دينار.

ثالثا: هل يخصص عموم الآية بمفهوم المخالفة في الحديث في هذه المسألة؟

اختلف االفقهاء في هذه المسألة وسبب خلافهم تخصيص عموم منطوق الآية بمفهوم الحديث، قال ابن دقيق العيد:"واعلم أن هذا الحديث قوي في الدلالة على أصحاب أبي حنيفة فإنه يقتضي صريحه القطع في هذا المقدار الذي لا يقولون بجواز القطع به. وأما دلالته على الظاهر فليس من حيث النطق، بل من حيث المفهوم، وهو داخل في مفهوم العدد، ومرتبته أقوى من مرتبة مفهوم اللقب" [3].

القول الأول: يقطع يد السارق في القليل والكثير، وهو قول الظاهرية [4].

واستدلوا بعموم ظاهر هذه الآية: ﴿وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨]، بقطع يد السارق في كل ما سرق قليلا أو كثيرا.

---

[1] البخاري، صحيح البخاري، جـ/٨، ص/١٦٠، ر/ ٦٧٨٩. مسلم، صحيح المسلم، جـ/٥، ص/١١٢، ر/١٦٨٤.

[2] المصادر السابقة

[3] ابن دقيق العيد، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، جـ/٢، ص/ ٢٤٦).

[4] ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، المحلى بالآثار، ت: عبد الغفار سليمان البنداري، ن/ دار الفكر، بيروت –لبنان، جـ/١٢، ص/ ٣١٢. المازري، أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التَّمِيمي، المعلم بفوائد مسلم، ت: محمد الشاذلي النيفر، ن/ الدار التونسية للنشر، ط/٢، ١٩٨٨ م، جـ/٢، ص/ ٣٨٨.

القول الثاني: لا تقطع اليد في أقل من ربع دينار، وهو قول الشافعية[١] والحنابلة[٢].

واستدلوا: بحديث عائشة-رضي الله عنها-: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا».

ووجه استدلالهم: أنه يقطع يد السارق بمقدار ربع دينار فأكثر وما دون ذلك لا يقطع، فخصصوا عموم الآية بمفهوم المخالفة في الحديث، وهو "أقوى في الاستدلال من الفعل؛ لأنه لا يلزم من القطع في مقدار معين - اتفق أن السارق الذي قطع سرقه - أن لا يقطع من سرق ما دونه"[٣].

القول الثالث: تقطع اليد في ثلاثة دراهم، وما دون ذلك لا يقطع. وهو قول المالكية[٤].

واستدلوا: بحديث ابن عمر -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم»[٥].

ووجه استدلالهم: ظاهر الحديث في قطع اليد من سرق ثلاثة دراهم، وعدم القطع ما دونه، فخصصوا منطوق الآية بهذا الحديث.

---

[١] الشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان، الأم، ن/ دار المعرفة، بيروت - لبنان، ١٤١٠هـ/١٩٩٠م، جـ/٦، ص/١٥٩. تقي الدين الحصني، أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، ت: علي عبد الحميد ومحمد وهبي، ن/ دار الخير، دمشق- سوريا، ط/١، ١٩٩٤م، ص/٤٨٤.

[٢] ابن قدامة، المغني، جـ/١٢، ص/ ٤١٨. أبو محمد، موفق الدين عبد الله بن أحمد، الكافي في فقه الإمام أحمد، ن/ دار الكتب العلمية، ط/١، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م، جـ/٤، ص/٧٢.

[٣] ابن دقيق العيد، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، جـ/٢، ص/ ٢٤٦.

[٤] مالك، مالك بن أنس بن مالك، المدونة، ن/ دار الكتب العلمية، ط/١، ١٤١٥هـ - ١٩٩٤م، جـ/٤، ص/٥٢٧. ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد، ت: محمد حجي، المقدمات الممهدات، ن/ دار الغرب الإسلامي، بيروت — لبنان، ط/١، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م، جـ/٣، ص/ ٢٠٨. ابن رشد القرطبي، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ت: دار الحديث، القاهرة-مصر، ١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤ م، د.ط، جـ/٤، ص/٢٣١.

[٥] البخاري، صحيح البخاري، جـ/٨، ص/ ١٦١، ر/ ٦٧٩٥. مسلم، صحيح مسلم، جـ/٣، ص/١٣١٣، ر/١٦٨٦.

القول الرابع: لا تقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم، وهو قول أبي حنيفة[1].

واستدلوا بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا قطع إلا في عشرة دراهم»[2].

ووجه الدلالة في الحديث: استدلوا بظاهر الحديث وهو عدم قطع يد السارق إلا إذا سرق عشرة دراهم.

تنبيه:

ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على قطع اليد بمقدار معين لكل من سرق قليلا غير المقدار الذي أشاروا، لكن الحنفية لم تستدل بتخصيص المنطوق بالمفهوم المخالف بل استدلوا ظاهر دليل الذي أشرناه، أما الشافعية والحنابلة فاستدلوا بتخصيص المنطوق بالمفهوم المخالف، والمالكية استدلوا بدليل آخر لكنهم خصصوا مفهوم الحديث الذي احتجوا به بعموم المنطوق، والظاهرية ذهبوا بقطع كل من سرق قليلا أو كثيرا واستدلوا بعموم الآية.

---

[1] الجصاص، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص، شرح مختصر الطحاوي، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص، ت: عصمت الله عنايت الله، زينب محمد حسن، ن/دار البشائر الإسلامية، ط/١، ١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م، جـ/٦، ص/ ٢٤٥. السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل، المبسوط، ن/ دار المعرفة، بيروت- لبنان، د.ط، ١٤١٤هـ - ١٩٩٣م، جـ/٩، ص/ ١٣٧.

[2] الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير، المعجم الأوسط، ت: أبو معاذ طارق، أبو الفضل عبد المحسن، ن/ دار الحرمين، القاهرة-مصر، ١٤١٥ هـ - ١٩٩٥ م، د.ط، جـ/٧، ص/ ١٥٥.

المطلب الثالث: حكم دفع المار بين يدي المصلي

أولا: متن الحديث:

عن أبي سعيد الخدري –رضي الله عنه– قال: سمعت رسول الله –صلى الله عليه وسلم– يقول: «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، فليدفع في نحره، فإنما هو شيطان» متفق عليه [١].

ثانيا: صورة المنطوق والمفهوم في المسألة:

عموم المنطوق: عن بسر بن سعيد، أن زيد بن خالد، أرسله إلى أبي جهيم يسأله: ماذا سمع من رسول الله –صلى الله عليه وسلم– في المار بين يدي المصلي؟ فقال أبو جهيم: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم–: «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، لكان أن يقف أربعين خيرا له، من أن يمر بين يديه» قال أبو النضر: " لا أدري أقال: أربعين يوما أو شهرا أو سنة؟" متفق عليه [٢]. فهذا الحديث عام في المصلي إلى سترة وإلى غير سترة، فيدل بعمومه على أنه لا يجوز المرور بين يدي المصلي سواء صلى إلى سترة أو إلى غير سترة.

المفهوم في المسألة: عن أبي سعيد الخدري –رضي الله عنه– قال: سمعت رسول الله –صلى الله عليه وسلم– يقول: «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، فليدفع في نحره، فإنما هو شيطان» متفق عليه [٣]. مفهوم الشرط في الحديث يدل إلى تحريم المرور بين يدي المصلي إذا كان يصلى إلى سترة، ويدل بمفهومه إذا لم يضع المصلي سترة بين يديه أنه يسقط حكم الحديث، وليس له حق أن يمنع الناس بمرور أمامه.

ثالثا: هل يخصص عموم الحديث الأول بمفهوم المخالفة في الحديث الثاني في هذه المسألة؟

اختلف الفقهاء في جواز دفع المار إذا لم يكن أمام المصلي سترة، لأن بعض العلماء خصصوا بدفع المار إذا كان للمصلي سترة، والبعض أخذوا عموم حديث أبو جهيم. وقال الإمام ابن دقيق: "قد يستدل بالحديث على أنه إذا لم يكن سترة لم يثبت هذا الحكم من حيث المفهوم، وبعض المصنفين من أصحاب الشافعي نص على أنه إذا لم يستقبل شيئا أو تباعد عن السترة، فإن أراد أن يمر وراء موضع السجود: لم يكره. وإن أراد أن يمر في موضع السجود: كره، ولكن ليس للمصلي أن يقاتله، وعلل ذلك بتقصيره، حيث لم يقرب من السترة، أو ما هذا معناه"[٤].

---

[١] البخاري، صحيح البخاري، جـ/١، ص/ ١٠٨، ر/٥٠٩، مسلم، صحيح مسلم، جـ/١، ص/ ٣٦٢، ر/٥٠٥.

[٢] البخاري، صحيح البخاري، جـ/١، ص/ ١٠٨، ر/٥١٠. مسلم، صحيح مسلم، جـ/١، ص/٣٦٣، ر/٢٦١.

[٣] سبق تخريجه

[٤] ابن دقيق العيد، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، جـ/١، ص/ ٢٨٣.

ويستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري وذلك تخصيص عموم حديث أبي جهيم والحكم يكون خاص للمصلي الذي يتخذ أمامه سترة، أما الذي لم يتخذ السترة أو تباعد عن السترة لم يكره المرور أمام صلاته، لكن يكره أن يمر في موضع سجوده، وإن لم يكن لديه سترة؛ لأجل تقصيره.

واختلف العلماء إلى وجهين:

الوجه الأول: إذا وضع بين يديه السترة فله أن يدفع المار بينه وبين السترة، وإن لم يوضع السترة فلا يجوز أن يرد المار بين يديه لتقصيره، لكن يكره المرور أمام المصلي، وهو قول المالكية الشافعية [١].

واستدلوا: بمفهوم المخالفة في حديث أبي سعيد الخدري –رضي الله عنه– قال: سمعت رسول الله –صلى الله عليه وسلم– يقول: «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، فليدفع في نحره، فإنما هو شيطان» متفق عليه.

الوجه الثاني: للمصلي له رد المار سواء كان بين يديه سترة فمر دونها أو لم يكن بين يديه سترة وهو قول الحنفية وأحمد[٢].

١. من قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه. فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان» [١] متفق عليه. فظاهر الحديث يدل على دفع المار إن اجتاز إلى سترة المصلي.

٢. فقال أبو جهيم: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم–: «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، لكان أن يقف أربعين خيرا له، من أن يمر بين يديه» قال أبو النضر: " لا أدري أقال: أربعين يوما أو شهرا أو سنة؟" متفق عليه. وهذا يدل بعمومه دفع المار سواء للمصلي اتخذ أمامه سترة أم لم يتخذ.

---

[١] الروباني، أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل، بحر المذهب، ت: طارق فتحي السيد، ن/ دار الكتب العلمية، ط/١، ٢٠٠٩ م، ج/٢، ص/١٣١. البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد، التهذيب في فقه الإمام الشافعي، ت: عادل أحمد وعلي محمد، ن/ دار الكتب العلمية، ط/١، ١٤١٨ هـ – ١٩٩٧ م، ج/٢، ص/١٦٧. النووي، بو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف، المجموع شرح المهذب، أ ن/ دار الفكر، د.ط، د.ت، ج/٣، ص/٢٤٩. ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله، الكافي في فقه أهل المدينة، ت: محمد محمد أحيد، ن/ مكتبة الرياض الحديثة، الرياض– المملكة العربية السعودية، ط/٢، ١٤٠٠هـ/١٩٨٠م، ج/١، ص/ ٢٠٩.

[٢] ابن المنجى، زين الدين المَنَجَّى بن عثمان بن أسعد ابن المنجى التنوخي، الممتع في شرح المقنع، ت: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، ط/٣، مكتبة الأسدي – مكة المكرمة، ١٤٢٤ هـ – ٢٠٠٣ م، ج/١، ص/ ٣٨٢.

ونقل ابن بطال اتفاق العلماء في ذلك وقال: "اتفق العلماء على دفع المار بين يدى المصلى إذا صلى إلى سترة، وليس له إذا صلى إلى غير سترة أن يدفع من مر بين يديه؛ لأن الرسول جعل ما بينه وبين السترة من حقه الذى يجب له منعه ما دام مصليا، فأما إذا صلى إلى غير سترة، فليس له أن يدرأ أحدا"[1].

[1] ابن بطال، شرح صحيح البخاري، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك، ت: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، ط/٢، ن/ مكتبة الرشد – السعودية، الرياض، جـ/٢، ص/١٣٦.

المطلب الرابع: حكم تارك الصلاة للكسل

أولا: متن الحديث:

عن عبد الله – هو ابن مسعود – قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة» متفق عليه[1].

ثانيا: صورة المنطوق والمفهوم في المسألة:

المنطوق في الحديث: عن عبد الله: قال: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم–: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة»[2]. هذا الحديث يدل على عصمة دم المسلم وينفي على قتله وإراقة دمه إلا لثلاثة من الناس: الزاني المحصن، وقتل من قتل بغير حق، ومن ترك دين الإسلام، فهم يباح دمهم ويقتلون.

المفهوم في المسألة: عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله»[3].

هذا الحديث يدل بمفهومه على أن من لم يفعل ذلك أي لم يشهد الله وحده وأن محمد رسوله ولم يقم الصلاة وترك ولم يؤت الزكاة يقتل ويستباح دمائهم وأموالهم.

ثالثا: هل يخصص عموم الحديث بمفهوم المخالفة في الحديث الآخر في هذه المسألة؟

الحديث الأول يدل بظاهره على أنه لا يقتل كل المسلمين إلا الثلاثة الزاني والقاتل بغير حق والمرتد، والآخر يدل بمفهومه على قتل من لم يجي بالأركان الثلاثة جميعا، ومن هذه الأركان الصلاة، وترك الصلاة سبب أحد من هذه الثلاثة، الجحد بفرضيتها، أو تركها تهاونا، أو غيرهما، والذي يخصنا في هذه المسألة هو حكم من ترك الصلاة بتهاون هل يقتل أم لا؟

---

[1] البخاري، صحيح البخاري، جـ/٩، ص/٥، ر/ ٦٧٧٨. مسلم، صحيح مسلم، جـ/٣، ص/ ١٣٠٢، ر/١٦٧٦.

[2] المرجع سابق.

[3] أخرجه مسلم في صحيحه، جـ/١، ص/ ٥٣، ر/٣٦.

قال الإمام ابن دقيق العيد: وقد استدل بهذا الحديث –حديث ابن مسعود– على أن تارك الصلاة لا يقتل بتركها، فإن ترك الصلاة ليس من هذه الأسباب – أعني: زنا المحصن، وقتل النفس، والردة – وقد حصر النبي – صلى الله عليه وسلم – إباحة الدم في هذه الثلاثة بلفظ النفي العام، والاستثناء منه لهذه الثلاثة... وجاء بعض المتأخرين ممن أدركنا زمنه فأراد أن يزيل الإشكال. فاستدل بقوله – عليه السلام – «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» ووجه الدلالة منه: أنه وقف العصمة على مجموع الشهادتين، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة والمرتب على أشياء لا يحصل إلا بحصول مجموعها وينتفي بانتفاء بعضها. وهذا إن قصد به الاستدلال بالمنطوق – وهو قوله – عليه السلام – " أمرت أن أقاتل الناس حتى إلخ " فإنه يقتضي بمنطوقه: الأمر بالقتال إلى هذه الغاية، فقد وهل وسها؛ لأنه فرق بين المقاتلة على الشيء والقتل عليه فإن " المقاتلة " مفاعلة، تقتضي الحصول من الجانبين ولا يلزم من إباحة المقاتلة على الصلاة إذا قوتل عليها – إباحة القتل عليها من الممتنع عن فعلها إذا لم يقاتل، ولا إشكال بأن قوما لو تركوا الصلاة ونصبوا القتال عليها: أنهم يقاتلون. إنما النظر والخلاف: فيما إذا تركوا إنسانا من غير نصب قتال: هل يقتل أم لا؟ فتأمل الفرق بين المقاتلة على الصلاة والقتل عليها، وأنه لا يلزم من إباحة المقاتلة عليها إباحة القتل عليها، وإن كان أخذ هذا من لفظ آخر حديث وهو ترتيب العصمة على فعل ذلك: فإنه يدل بمفهومه على أنها لا تترتب بفعل بعضه: هان الخطب؛ لأنها دلالة مفهوم والخلاف فيها معروف مشهور وبعض من ينازعه في هذه المسألة لا يقول بدلالة المفهوم، ولو قال بها فقد رجح عليها دلالة المنطوق في هذا الحديث"[1].

ويوضح الإمام على أن منطوق حديث ابن مسعود هو عموم في عصمة كل دم المسلم إلا الثلاثة الذي استثني من هذا العام، وحديث ابن عمر يدل بمفهومه على قتل من لم يفعل الأركان التي ذكرت في الحديث وهذا تسببت في اختلاف العلماء حكم تارك الصلاة فالبعض خصصوا بهذا المفهوم عموم الحديث وحكموا على تارك الصلاة متكاسلا أو مستهينا بالقتل، والبعض وأخذوا عموم حديث ابن مسعود لأنه لا يقولون بحجية مفهوم المخالفة وأنه يخصص عموم المنطوق، وإليك بيان هذه المذاهب.

اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: يقتل حدا إذا ترك متعمدا وهو قول إمام مالك والشافعية [2].

واستدلوا: بتخصيص عموم حديث ابن مسعود –رضي الله عنه– قال: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم– : «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس

---

[1] ابن دقيق العيد، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام جـ/٢، ص/٢٢٠.

[2] النووي، المجموع شرح المهذب، جـ/٣، ص/١٦. ابن الجلاب، عبيد الله بن الحسين بن الحسن، التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ت: سيد كسروي حسن، ن/ دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، ط/١، ١٤٢٨ هـ – ٢٠٠٧ م، جـ/١، ص/١٠٨.

والتارك لدينه المفارق للجماعة»، على مفهوم المخالفة في حديث ابن عمر –رضي الله عنهما– أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله».

القول الثاني: لا يقتل إذا ترك متهاونا ويعزز بالحبس ويضيق عليه ويضرب وهو قول الحنفية[1].

واستدلوا: بعموم حديث ابن مسعود –رضي الله عنه– قال: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم–: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة»، ولم يخصصوا بحديث ابن عمر لعدم قولهم بحجية مفهوم المخالفة وتخصيصه بالمنطوق.

القول الثالث: يقتل كفرا وهو قول أحمد بن حنبل[2].

واستدلوا: عن جابر –رضي الله عنه– قال: قال: رسول الله –صلى الله عليه وسلم–: "ليس بين العبد والكفر والشرك إلا ترك الصلاة"[3].

---

[1] الطحطاوي، أحمد بن محمد بن إسماعيل، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح، ت: محمد عبد العزيز الخالدي، ن/ دار الكتب العلمية بيروت – لبنان، ط/١، ١٤١٨هـ – ١٩٩٧م، ص/٣٧٣.

[2] شمس الدين الزركشي، شرح الزركشي على مختصر الخرقي، شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي، ن/ دار العبيكان ١٤١٣ هـ – ١٩٩٣ م، جـ/٦، ص/٢٤٩.

[3] البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي، في سنن الكبرى، ت: محمد عبد القادر عطا، ن/ دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، ط/٣، ١٤٢٤ هـ – ٢٠٠٣ م، جـ/٣، ص/ ٥١٠، ر/ ٦٤٩٦

خاتمة البحث

وفيها:

النتائج

والتوصيات

والفهارس العامة

نتائج البحث:

١. سلك الأصوليون في طرق دلالة اللفظ على المعنى إلى منهجين:

أولا: منهج الفقهاء وقسموا إلى أربعة أقسام: عبارة النص، ودلالة الإشارة، ودلالة النص، ودلالة الاقتضاء.

ثانيا: منهج المتكلمين وأكثرهم قسموها إن كان الكلام عن الدلالة إلى قسمين هما: المنطوق والمفهوم.

٢. واتفقوا على إشارة النص ودلالة الاقتضاء ودلالة النص التي يسميها المتكلمون بمفهوم الموافقة، وأيضا اتفقوا على عبارة النص ويسميها الجمهور بالمنطوق الصريح.

٣. وخالف الحنفية في مفهوم المخالفة تأصيلا وتطبيقا ويسمونها المخصوص بالذكر، ودلالة الإيماء تأصيلا أما تطبيقا فقد استعملوها في كتبهم.

٤. ودلالة مفهوم الموافقة حجة عند الجمهور وأنكرها ابن حزم الظاهري –رحمه الله–.

٥. ودلالة مفهوم المخالفة ذهب الجمهور إلى حجيتها في جميع أقسامه إلا اللقب وأنكرها الحنفية والظاهرية.

٦. والإمام ابن دقيق العيد هو من العلماء المجددين في علم أصول الفقه، وله اجتهادات كبيرة في استنباط الأحكام من النصوص الشرعية ويعرف معرفة بليغة في اللغة العربية وقواعد الاستنباط وله فهم دقيق وقوة شخصية، وأثبت علوم أخرى غير الأصول كعلوم الحديث.

٧. تخصيص المنطوق بالمفهوم هو: أن يرد دليل شرعي عام ويعارضه مفهوم دليل آخر سواء كان مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة.

٨. ورود منطوق دليل عام ومفهوم دليل خاص وحكم كل منهما يخالف الآخر، فالراجح تخصيص عموم المنطوق بالمفهوم الخاص، لإعمال الدليلين وعدم إهمال أحدهما، وهذا هو تخصيص المنطوق بالمفهوم.

٩. ومن أجاز تخصيص المنطوق بمفهوم المخالفة استثنى في المعارض بما هو أقوى منه، فهذه الحالة يؤخذ الدليل الأقوى.

١٠. ذهب الجمهور في تخصيص المنطوق بمفهوم الموافقة وأنكر فخر الدين الررازي والظاهرية في تخصيص المنطوق بمفهوم الموافقة.

١١. وذهب الجمهور في تخصيص المنطوق بمفهوم المخالفة إلا الأحناف والظاهرية.

١٢. وتخصيص المنطوق بالمفهوم له تأثير كبير في اختلاف العلماء في المسائل الفقهية كما رأينا في المبحث الأخير.

١٣. يوجد مسائل يستدل بتخصيص المنطوق بالمفهوم وأجمع العلماء فيه بدل الخلاف لأنه وافق دليل آخر بالمفهوم الخاص، فاستدل منكرو تخصيص المنطوق بالمفهوم بهذا الدليل لذلك أجمع العلماء.

التوصيات:

ونطرح هنا أهم الوصايا والمقترحات التي وصلنا من خلال دراسة هذا البحث:

١. نوصي لطلاب العلم التفقه والإلمام بعلم أصول الفقه وذلك لما فيه من أهمية كبيرة في استنباط الأحكام من الكتاب والسنة، وطرق علاج الأدلة المعارضة مع بعضها، ويساهم تعلمه بتسهيل المسائل الفقهية والوصول إلى الأحكام.

٢. وينبغي لإدارة الجامعات والكليات الشرعية وأساتذة المهتمين لهذا المجال تدريب الطلاب وتعليمهم في استنباط الأحكام من الكتاب والسنة من خلال القواعد الأصولية.

٣. ونوصي للباحثين إجراء المزيد من الدراسات الأصولية التطبيقية على دلالات الألفاظ وخاصة دلالة اللفظ على المعنى، واستنباطها من النصوص الشرعية.

٤. ونقترح اكمال هذه الدراسة في كتاب إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد.

٥. ونقترح أيضا بحثه وتطبيقه في القرآن الكريم أو بعض سور القرآن الكريم، والوصول إلى الأحكام الفقهية التي تنبني على هذا الموضوع.

الفهارس العامة

وفيها:

فهرس الآيات القرآنية

فهرس الأحاديث النبوية

فهرس الأعلام المترجمة

فهرس المراجع والمصادر

فهرس الموضوعات

أولا: فهرس الآيات القرآنية المرتبة حسب السور:

طرف الآيات	سورة	رقم الآية
﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ﴾	البقرة	١١٠
﴿أُحِلَّ لَكُمۡ لَيۡلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمۡ﴾	البقرة	١٨٧
﴿ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيۡلِ﴾	البقرة	١٨٧
﴿وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّ﴾	البقرة	٢٢١
﴿وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖ﴾	البقرة	٢٢٨
﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥ﴾	البقرة	٢٣٠
﴿وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِ﴾	البقرة	٢٣٣
﴿وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ﴾	البقرة	٢٣٣
﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ﴾	البقرة	٢٧٥
﴿وَمِنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰبِ مَنۡ إِن تَأۡمَنۡهُ بِقِنطَارٖ يُؤَدِّهِۦٓ إِلَيۡكَ﴾	آل عمران	٧٥
﴿وَمِنۡهُم مَّنۡ إِن تَأۡمَنۡهُ بِدِينَارٖ لَّا يُؤَدِّهِۦٓ﴾	آل عمران	٧٥
﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗا﴾	آل عمران	٩٧
﴿أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡ﴾	النساء	٣
﴿فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً﴾	النساء	٣
﴿يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡ﴾	النساء	١١

﴿* وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٞۚ﴾	النساء	١٢
﴿وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ﴾	النساء	٢٣
﴿فَإِنۡ أَتَيۡنَ بِفَٰحِشَةٖ فَعَلَيۡهِنَّ نِصۡفُ مَا عَلَى ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ مِنَ ٱلۡعَذَابِۚ ﴾	النساء	٢٥
﴿فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ ﴾	النساء	٤٣
﴿وَمَن قَتَلَ مُؤۡمِنًا خَطَـٔٗا فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖ ﴾	النساء	٩٢
﴿فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَقۡصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنۡ خِفۡتُمۡ أَن يَفۡتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْۚ﴾	النساء	١٠١
﴿وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ ﴾	المائدة	٥
﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ ...﴾	المائدة	٦
﴿ وَإِن كُنتُمۡ جُنُبٗا فَٱطَّهَّرُواْۚ ﴾	المائدة	٦
﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ...﴾	المائدة	٦
﴿ وَإِن كُنتُمۡ جُنُبٗا فَٱطَّهَّرُواْۚ ﴾	المائدة	٦
﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾	المائدة	٣٧
﴿وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا ﴾	المائدة	٣٨
﴿وَلَا تَأۡكُلُواْ مِمَّا لَمۡ يُذۡكَرِ ٱسۡمُ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ ﴾	الأنعام	١٢١
﴿حَتَّىٰ يُعۡطُواْ ٱلۡجِزۡيَةَ عَن يَدٖ وَهُمۡ صَٰغِرُونَ﴾	التوبة	٢٩

﴿ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴾	يوسف	٨٢
﴿لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا ﴾	نحل	١٤
﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا ﴾	الإسراء	٢٣
﴿وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ﴾	الإسراء	٣٣
﴿فَفَهَّمْنَٰهَا سُلَيْمَٰنَ﴾	الأنبياء	٧٩
﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلَآ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَآءَلُونَ ﴿١٠١﴾﴾	المؤمنون	١٠١
﴿ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ﴾	النور	٢
﴿عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ﴾	النمل	١٦
﴿وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ ﴾	النمل	٢٣
﴿ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ ﴾	لقمان	١٤
﴿ٱللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾	الزمر	٦٢
﴿وَحَمْلُهُۥ وَفِصَٰلُهُۥ ثَلَٰثُونَ شَهْرًا ﴾	الأحقاف	١٥
﴿تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا﴾	الأحقاف	٢٥
﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُۢ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوٓاْ ﴾	الحجرات	٦
﴿ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ ﴾	الحشر	٨
﴿وَأُوْلَٰتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾	الطلاق	٤

﴿وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّۚ﴾	الطلاق	٦
﴿قُمِ ٱلَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ۝٢﴾	المزمل	٢
﴿نِّصْفَهُۥٓ أَوِ ٱنقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا﴾	المزمل	٣
﴿وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَفِى جَحِيمٍ﴾	الانفطار	١٤
﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُۥ ۝٧﴾	الزلزلة	٧
﴿وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُۥ ۝٨﴾	الزلزلة	٨

ثانيا: فهرس الأحاديث:

رقم	طرف الحديث	الصفحة
١.	«رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»	٩ و١٧
٢.	«في سائمة الغنم في كل أربعين شاة شاة»	٢٦
٣.	«الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر في نفسها فصمتها إقرارها»	٢٨
٤.	«لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل»	٢٩
٥.	«لا يتوارث أهل ملتين»	٦٠
٦.	«لا قطع في ثمر ولا كثر»	٦٠
٧.	«ما سقته السماء ففيه العشر»	٦١
٨.	«ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»	٦١
٩.	«في الرقة ربع العشر»	٦١
١٠.	« عن بيع ما لم يقبض وربح ما لم يضمن»	٦٦
١١.	«من ابتاع طعاما. فلا يبعه حتى يستوفيه»	٦٦
١٢.	«لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ»	٧٥
١٣.	«تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا»	٧٧ و٧٨
١٤.	«قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم»	٧٨
١٥.	«لا قطع إلا في عشرة دراهم»	٧٩
١٦.	إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه...»	٨٠
١٧.	«لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، لكان أن يقف أربعين خيرا له...»	٨١
١٨.	«لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث:. »	٨٣
١٩.	أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله... »	٨٣

٢٠.	"ليس بين العبد والكفر والشرك إلا ترك الصلاة"	٨٥

ثالثا: فهرس الأعلام المترجمة:

رقم	اسم العلم	الصفحة
١.	ابن الحاجب	٥٥
٢.	ابن الدّهّان	١٤
٣.	ابن القطان الفاسي	٦٥
٤.	ابن تيمية	٣٢
٥.	ابن رشد	٧١
٦.	ابن عقيل	٥٩
٧.	ابن قدامة	٢٤
٨.	ابن مفلح	٢٦
٩.	ابن نجار	١٣
١٠.	الأرموي	٦٦
١١.	الإسنوي	٤٢
١٢.	الأصفهاني	٢٧
١٣.	الآمدي	١٣
١٤.	أمير بادشاه	٢٥
١٥.	الباقلاني	٣٠
١٦.	التفتازاني	١٠
١٧.	الجويني	٢١
١٨.	الدبوسي	٤
١٩.	الرازي	٦٤

٢٠.	الزركشي	٢٦
٢١.	السبكي	١٤
٢٢.	السرخسي	٥
٢٣.	السمعاني	٦٤
٢٤.	الشنقيطي	٢٥
٢٥.	الشوكاني	١٤
٢٦.	الصفدي	٣٨
٢٧.	صفي الهندي	٦٣
٢٨.	الطوفي	٢٦
٢٩.	علاء الدين البخاري	٧
٣٠.	الغزالي	١١
٣١.	القرافي	٢٥
٣٢.	النسفي	٨

رابعا: فهرس المصادر والمراجع:

القرآن الكريم

١. ابن أبي صبيعة، أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس، عيون الأنباء في طبقات الأطباء، ت: نزار رضا، ن/ دار مكتبة الحياة، بيروت- لبنان، د.ت.

٢. ابن الجلاب، عبيد الله بن الحسين بن الحسن، التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ت: سيد كسروي حسن، ن/ دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، ط/١، ١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م.

٣. ابن الدَّهَّان، محمد بن علي بن شعيب، أبو شجاع، فخر الدين، تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ت: صالح بن ناصر بن صالح الخزيم، ط/١، ن/ مكتبة الرشد، رياض- سعودية، ١٤٢٢هـ - ٢٠٠١م.

٤. ابن العربي، محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي، المحصول، ت: حسين علي اليدري، ط/١، ن/ دار البيارق – عمان، ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م.

٥. ابن العماد العكري، عبد الحي بن أحمد بن محمد، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ت: محمود الأرناؤوط، ط/١، دار ابن كثير، دمشق – بيروت، ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م.

٦. ابن المفلح، شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي، أصول الفقه، ت: فهد بن محمد السَّدَحَان، ط/١، ن/ مكتبة العبيكان، ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م.

٧. ابن الملقن، سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد، العقد المذهب في طبقات حملة المذهب، ت: أيمن نصر الأزهري، ط/١، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧م.

٨. ابن المنجى، زين الدين المِنَجَّى بن عثمان بن أسعد ابن المنجى التنوخي، الممتع في شرح المقنع، ت: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، ط/٣، مكتبة الأسدي - مكة المكرمة، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م.

٩. ابن بطال، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك، شرح صحيح البخاري، ت: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، ط/٢، مكتبة الرشد، السعودية - الرياض.

١٠. ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، مجموع الفتاوى، ت: عبد الرحمن بن محمد، ن/ مجمع الملك فهد، المدينة النبوية - السعودية، ١٤١٦هـ/١٩٩٥م.

١١. ابن جارود، أبو محمد عبد الله بن الجارود، المنتقى من السنن المسندة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ن/ مؤسسة الكتاب الثقافية، دار الجنان، بيروت -لبنان، ط/١، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م.

١٢. ابن حاجب، جمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمر، مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل، ت: نذير حمادو، ط/٢، ن/دار ابن حزم، بيروت – لبنان، ١٤٢٧هـ – ٢٠٠٦م.

١٣. ابن حجر العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد، رفع الإصر عن قضاة مصر، ت: علي محمد عمر، ط/١، ن/ مكتبة الخانجي، القاهرة –مصر، ١٤١٨ هـ – ١٩٩٨ م.

١٤. ابن حجر العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد، ت: محمد عبد المعيد ضان، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، ط/١، جلس دائرة المعارف العثمانية – صيدر اباد – الهند، ١٣٩٢هـ – ١٩٧٢م.

١٥. ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، ت: أحمد محمد شاكر، ن/ دار الآفاق الجديدة، بيروت– لبنان، د.ت.

١٦. ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، المحلى بالآثار، ت: عبد الغفار سليمان البنداري، ن/ دار الفكر، بيروت –لبنان،

١٧. ابن خلكان، وفيات الأعيان، شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم، ت: إحسان عباس، ن/ دار صادر، بيروت–لبنان، ط/١، ١٩٧١م.

١٨. ابن دقيق العيد، محمد بن علي بن وهب، إحكام الأحكام، ت: محمد حامد الفقي، ط/١، مكتبة السنة المحمدية، قاهرة–مصر،١٣٧٢هـ –١٩٥٣م.

١٩. ابن دقيق، تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري، شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ت: محمد خلوف العبد الله، ط/٢، ن/ دار النوادر، سوريا، ١٤٣٠ هـ – ٢٠٠٩م.

٢٠. ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ن/ دار الحديث، مصر – القاهرة،١٤٢٥ هـ – ٢٠٠٤ م.

٢١. ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد، المقدمات الممهدات، ت: محمد حجي، ن/ دار الغرب الإسلامي، بيروت – لبنان، ط/١، ١٤٠٨ هـ – ١٩٨٨ م.

٢٢. ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله، الكافي في فقه أهل المدينة، ت: محمد محمد أحيد، ن/ مكتبة الرياض الحديثة، الرياض– المملكة العربية السعودية، ط/٢، ١٤٠٠هـ/١٩٨٠م.

٢٣. ابن عقيل، أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل، الواضح في أصول الفقه، ت: عبد الله بن عبد المحسن، ط/ ١، ن/ مؤسسة الرسالة، بيروت – لبنان، ١٤٢٠ هـ – ١٩٩٩ م.

٢٤. ابن قاضى شهبة، أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر، طبقات الشافعية، ت: عبد العليم خان، ن/ عالم الكتب، بيروت- لبنان، ط/١، ١٤٠٧ هـ.

٢٥. ابن قدامة المقدسي، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد، روضة الناظر وجنة الناظر في أصول الفقه، ط/٢، ن/ مؤسسة الريّان، د.م،١٤٢٣ هـ-٢٠٠٢م.

٢٦. ابن قطان، علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي، الإقناع في مسائل الإجماع، ت: حسن فوزي الصعيدي، ط/١، ن/ الفاروق الحديث، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م.

٢٧. ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري، البداية والنهاية، ط/السعادة، القاهرة -مصر.

٢٨. ابن معصوم، علي بن أحمد بن محمد معصوم الحسني، أنوار الربيع في أنواع البديع، د.ن، د.ت.

٢٩. ابن مفلح، شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي، أصول الفقه، ت: فهد بن محمد السَّدَحَان، ن/ مكتبة العبيكان، ط/١، ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م.

٣٠. ابن منظور، محمد بن مكرم بن على أبو الفضل جمال الدين، لسان العرب، ط/٣، ن/ دار صادر، بيروت -لبنان، ١٤١٤هـ -١٩٩٣م.

٣١. ابن نجار، تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي، شرح كوكب المنير، ت: محمد الزحيلي ونزيه حماد، م/١، ن/ مكتبة العبيكان، رياض-سعودية، ١٤١٣هـ — ١٩٩٣م.

٣٢. ابن نجيم الطوفي، نجم الدين أبي ربيع سليمان بن عبد القوي، مختصر روضة الناظر، ت: عبد الله ابن حسن التركي، ط/١، ن/مؤسسة الرسالة، بيروت -لبنان، ١٤٠٧هـ- ١٩٨٧م.

٣٣. أبو المعالي، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، البرهان في أصول الفقه، ت: صلاح بن محمد بن عويضة، ط/١، ن/ دار الكتب العلمية، بيروت — لبنان، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م.

٣٤. أبو حنيفة، أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي بن ماه، مسند أبي حنيفة رواية الحصكفي، ت: عبد الرحمن حسن محمود، ن/ الآداب، قاهرة -مصر، د.ت.

٣٥. أبو داوود، أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني، سنن أبي داوود، ت: شعيب الأرنؤوط، ن/ دار الرسالة العالمية، ط/١، ١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م.

٣٦. أبو عبد الله، محمد بن أحمد بن عبد الهادي الدمشقي الصالحي، طبقات علماء الحديث، ت: أكرم البوشي، إبراهيم الزيبق، ط/٢، ن/ الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان، ١٤١٧ هـ – ١٩٩٦ م.

٣٧. أبو محمد الغيتابي، محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد، عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان، د.ن، د.ت.

٣٨. أبو محمد، موفق الدين عبد الله بن أحمد، الكافي في فقه الإمام أحمد، ن/ دار الكتب العلمية، ط/١، ١٤١٤ هـ – ١٩٩٤ م.

٣٩. أبو منصور، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، تهذيب اللغة، ت: محمد عوض مرعب، ط/١، دار إحياء التراث العربي، بيروت –لبنان، ١٤٢٢هـ –٢٠٠١م.

٤٠. أبو هلال العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري، معجم الفروق اللغوية، ت: بيت الله بيات، ط/١، ن/ مؤسسة النشر الإسلامي، ١٤١٢هـ.

٤١. أبو يعلى البغدادي، محمد بن الحسين الفراء، العدة في أصول الفقه، ت: أحمد بن علي، ط/٢، د.ن، ١٤١٠ هـ – ١٩٩٠ م.

٤٢. أبو يعلى، محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي، العدة في أصول الفقه، ت: أحمد بن علي بن سير المباركي، ط/٢، د.ن، ١٤١٠ هـ – ١٩٩٠ م.

٤٣. أحمد، أحمد فارس أفندي، الجاسوس على القاموس، ط/ مطبعة الجوائب – قسطنطينية، ١٢٩٩ هـ.

٤٤. الأرموي، سراج الدين محمود بن أبي بكر الأرْمَوي، التحصيل من المحصول، ت: عبد الحميد علي أبو زنيد، ط/١، ن/ مؤسسة الرسالة، بيروت – لبنان، ١٤٠٨ هـ – ١٩٨٨ م.

٤٥. الأرموي، صفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي، نهاية الوصول في دراية الأصول، ت: صالح بن سليمان وسعد سالم، ط/١، ن/ مكتبة التجارية بمكة، ١٤١٦ هـ – ١٩٩٦ م.

٤٦. الأرموي، صفي الدين محمد بن عبد الرحيم بن محمد الأرموي، الفائق في أصول الفقه، ت: محمود نصار، ط/١، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، ١٤٢٦ هـ – ٢٠٠٥ م.

٤٧. الأصفهاني، محمود بن عبد الرحمن شمس الدين الأصفهاني، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، ت: محمد مظهر بقا، ط/١، ن/ دار المدني، السعودية، ١٤٠٦ هـ – ١٩٨٦ م.

٤٨. آل تيمية، المسودة في أصول الفقه، ت: محمد محيي الدين عبد الحميد، ط/ مطبعة المدني، د.ت.

٤٩. الآمدي، أبو الحسن سيف الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم، إحكام في أصول الأحكام، ت: عبد الرزاق عفيفي، ط/١، ن/ دار الصميعي، رياض- مملكة العربية السعودية، ١٤٢٤هـ- ٢٠٠٣م.

٥٠. الآمدي، أبو الحسن سيف الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم، الإحكام في أصول الأحكام، ت: عبد الرزاق عفيفي، ن/ المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- لبنان.

٥١. أمير بادشاه، محمد أمين الحسيني الحنفي الخراساني البخاري المكي، تيسير التحرير على كتاب التحرير في أصول الفقه، ت: مصطفى البابي الحلبي، ن/دار الكتب العلمية، بيروت — لبنان.

٥٢. البابرتى، محمد بن محمود بن أحمد البابرتى الحنفي، والردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ت: ترحيب بن ربيعان الدوسري، ط/١، ن/ مكتبة الرشد، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م.

٥٣. الباقلاني، أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني، التقريب والإرشاد (الصغير)، ت: عبد الحميد بن علي، ط/٢، ن/مؤسسة الرسالة، بيروت — لبنان، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م.

٥٤. البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة، صحيح البخاري، ط/ السلطانية، ببولاق - مصر، ١٣١١ هـ.

٥٥. البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد، التهذيب في فقه الإمام الشافعي، ت: عادل أحمد وعلي محمد، ن/ دار الكتب العلمية، ط/١، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م.

٥٦. البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي، في سنن الكبرى، ت: محمد عبد القادر عطا، ن/ دار الكتب العلمية، بيروت — لبنان، ط/٣، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م.

٥٧. الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي، سنن الترمذي، ن/ دار الغرب الإسلامي، بيروت- لبنان، ط/١، ١٩٩٦ م.

٥٨. التفتازاني، سعد الدين سعود بن عمر التفتازاني، شرح التلويح على التوضيح، ط/١، ن/دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، د.ت.

٥٩. تقي الدين الحصني، أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، ت: علي عبد الحميد ومحمد وهبي، ن/ دار الخير، دمشق- سوريا، ط/١، ١٩٩٤م.

٦٠. التلمساني، أبو عبد الله محمد بن أحمد الحسني، ت: محمد علي فركوس، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ط/١، ن/ مؤسسة الريان - بيروت - لبنان، ١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م.

٦١. الجراعي، تقي الدين أبي بكر بن زايد الجراعي، شرح مختصر أصول الفقه، ت: عبد العزيز محمد عيسى، ط/١، ن/ مكتبة طائف كويت، ١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م.

٦٢. الجصاص، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص، شرح مختصر الطحاوي، ت: عصمت الله عنايت الله، زينب محمد حسن، ن/دار البشائر الإسلامية، ط/١، ١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م.

٦٣. الجيزاني، محمد بنْ حسين بن حسن الجيزاني، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، ط/١، ن/ دار ابن الجوزي، رياض- سعودية، ١٤١٦هـ -١٩٩٦م.

٦٤. الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت، الفقيه والمتفقه، ت: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف، ط/ ٢، دار ابن الجوزي – السعودية، ١٤٢١هـ.

٦٥. الداوودي، محمد بن علي بن أحمد، طبقات المفسرين، ن/ دار الكتب العلمية، بيروت -لبنان، د.ت.

٦٦. الدبوسي، أبي زيد عبيد الله بن عمر بن عيسى، تقويم الأدلة في أصول الفقه، ت: خليل محي الدين الميس، ط/١، ن/دار الكتب العلمية، بيروت -لبنان، ١٤٢١هـ -٢٠٠١م.

٦٧. الذهبي، ، شمس الدين محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء، ت: شعيب الأرناؤوط، ن/ مؤسسة الرسالة، ط/٣، ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م.

٦٨. الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، ن/ دار الغرب الإسلامي، بيروت -لبنان، ط/١، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م.

٦٩. الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد، تذكرة الحفاظ = طبقات الحفاظ، ط/١، ن/ دار الكتب العلمية بيروت-لبنان، ١٤١٩هـ- ١٩٩٨م.

٧٠. الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد، معجم الشيوخ الكبير للذهبي، ت: محمد الحبيب الهيلة، ط/١، ن/ مكتبة الصديق، الطائف - المملكة العربية السعودية، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م.

٧١. الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد، العبر في خبر من غبر، ت: محمد السعيد بن بسيوني، ن/ دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، د.ت.

٧٢. الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن، المحصول، ت: طه جابر فياض، ط/٣، ن/ مؤسسة الرسالة، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧م.

٧٣. الرهوني، أبو زكريا يحيى بن موسى الرهوني، تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ت: يوسف الأخضر القيم، ط/١، ن/ دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي–إمارات، ١٤٢٢ هـ – ٢٠٠٢م.

٧٤. الروباني، أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل، بحر المذهب، ت: طارق فتحي السيد، ن/ دار الكتب العلمية، ط/١، ٢٠٠٩ م.

٧٥. الزبيدي، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، تاج العروس من جواهر القاموس، ت: مجموعة من المحققين، ط/ ١، ن/ دار الهداية، كويت، ١٤٣١هـ – ٢٠١٠م.

٧٦. الزحيلي، محمد مصطفى الزحيلي، الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، ط/٢، ن/دار الخير، دمشق –سوريا، ١٤٢٧ هـ – ٢٠٠٦م.

٧٧. الزحيلي، وهبة بن مصطفى الزحيلي الدمشقي، أصول الفقه الإسلامي، ط/١، ن/دار الفكر، سوريا — دمشق، ١٤٠٦هـ، ١٩٨٦م.

٧٨. الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر بن عبد الله الزركشي، تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي، ت: سيد عبد العزيز وعبد الله ربيع، ط/١، ن/ مكتبة قرطبة، ١٤١٨ هـ – ١٩٩٨ م.

٧٩. الزركشي، شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي، شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ن/ دار العبيكان ١٤١٣ هـ – ١٩٩٣ م.

٨٠. الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي، الأعلام، ن/ دار العلم للملايين، ط/١٥، ٢٠٠٢م،

٨١. زين الدين، زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، غاية الوصول في شرح لب الأصول، ط/ دار الكتب العربية الكبرى، مصر– قاهرة.

٨٢. زين الدين، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد، ذيل طبقات الحنابلة، ت: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، ن/ مكتبة العبيكان — الرياض، ط/١، ١٤٢٥ هـ – ٢٠٠٥ م.

٨٣. الساعاتي، مظفر الدين أحمد بن علي بن الساعاتي، بديع النظام، ت: سعد بن غرير بن مهدي السلمي، د.ن، د.ت.

٨٤. السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين، طبقات الشافعية الكبرى، ت: محمود محمد الطناحي، ط/٢، ن/ هجر للطباعة والنشر والتوزيع، ١٤١٣هـ.

٨٥. السبكي، علي بن عبد الكافي السبكي، إبهاج في شرح المنهاج البيضاوي، ت: شغبان محمد إسماعيل، ط/١، ن/مكتبة الكليات الأزهرية، قاهرة –مصر، ١٤٠١هـ –١٩٨١م.

٨٦. السبكي، علي بن عبد الكافي السبكي، الإبهاج في شرح المنهاج، ط/١، دار الكتب العلمية، لبنان– بيروت، ١٤٠٤هـ –١٩٨٤م.

٨٧. السخاوي، أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، ن/ منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت– لبنان، د.ت.

٨٨. السرخسي، أبي بكر أحمد بن أبي سهل، أصول السرخسي، ت: أبو الوفاء الأفغاني، ط/١، جـ١، دار الكتب العلمية، بيروت — لبنان، ١٤١٤هـ–١٩٩٣م.

٨٩. السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل، المبسوط، ن/ دار المعرفة، بيروت– لبنان، د.ط، ١٤١٤هـ – ١٩٩٣م.

٩٠. السِّغْنَاقي، حسام الدين حسين بن علي بن حجاج، الكافي شرح البزودي، ت: فخر الدين سيد محمد قانت، ط/١، مكتبة الرشد، ١٤٢٢هـ – ٢٠٠١م.

٩١. السمعاني، ، أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى، قواطع الأدلة في الأصول، ت: محمد حسن محمد، ط/١، ن/ دار الكتب العلمية، بيروت — لبنان، ١٤١٨هـ –١٩٩٩م.

٩٢. السيوطي، جلال الدين السيوطي، الجامع الكبير، ت: مختار إبراهيم الهائج، ن/الأزهر الشريف، القاهرة – مصر، ط/٢، ١٤٢٦ هـ – ٢٠٠٥ م.

٩٣. السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، ت: محمد أبو الفضل إبراهيم، ن/ المكتبة العصرية، لبنان — صيدا، د. ت،

٩٤. السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، ت: محمد أبو الفضل إبراهيم، ن/ دار إحياء الكتب العربية – عيسى البابي الحلبي وشركاه — مصر، ط/١، ١٣٨٧ هـ – ١٩٦٧م.

٩٥. الشاشي، نظام الدين أبو علي أحمد بن محمد بن إسحاق، أصول الشاشي، ط/١، دار الكتاب العربي – بيروت، ١٤٠٢هـ – ١٩٨٢م.

٩٦. الشافعي، محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان، الأم، ن/ دار المعرفة، بيروت – لبنان، ١٤١٠هـ/١٩٩٠م، د.ت.

٩٧. الشنقيطي، محمد الأمين ابن محمد المختار الجكني الشنقيطي، نثر الورود شرح مراقي السعود، ت: علي بن محمد العمران، ن/ دار عالم الفوائد، مدينة المنورة، د.ت.

٩٨. الشنقيطي، محمد الأمين ابن محمد المختار الجكني، مذكرة أصول الفقه على الروضة الناظر، ط/١، ن/ دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، ١٤٢٦هـ- ٢٠٠٥م.

٩٩. شهاب الدين، أحمد بن يحيى بن فضل الله، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، ط/١، ن/ المجمع الثقافي، أبو ظبي- إمارات، ١٤٢٣ هـ.

١٠٠. الشوشاوي، أبو عبد الله الحسين بن علي بن طلحة الرجراجي، رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ت: أحمد بن محمد وعبد الرحمن بن عبد الله، ن: مكتبة الرشد، الرياض – المملكة العربية السعودية، ط/١، ١٤٢٥ هـ – ٢٠٠٤ م.

١٠١. الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله بن الحسن، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، ت: أحمد عزو عناية، ن/ دار الكتاب العربي، ط/١، ١٤١٩هـ – ١٩٩٩م.

١٠٢. الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله، البدر الطالع، ن/ دار المعرفة – بيروت –لبنان، د.ت.

١٠٣. الشيرازي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، اللمع في أصول الفقه، ط/٢، ن/ دار الكتب العلمية، ٢٠٠٣ م – ١٤٢٤ هـ..

١٠٤. صفي الدين الهندي، صفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي الهندي، نهاية الوصول في دراية الأصول، ت: صالح بن سليمان وسعد بن سالم، ط/١، ن/ المكتبة التجارية بمكة المكرمة، ١٤١٦ هـ – ١٩٩٦ م.

١٠٥. صلاح الدين، محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن، فوات الوفيات، ت/ إحسان عباس، ط/١، ن/ دار صادر – بيروت، ١٩٧٤م.

١٠٦. صلاح الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي، أعيان العصر وأعوان النصر، ت: علي أبو زيد، نبيل أبو عشمة، ط/١، ن/ دار الفكر، دمشق – سوريا، ١٤١٨ هـ – ١٩٩٨م.

١٠٧. صلاح الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي، الوافي بالوفيات، ت: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، ط/ دار إحياء التراث – بيروت–لبنان، ١٤٢٠هـ- ٢٠٠٠م.

١٠٨. الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير، المعجم الأوسط، ت: أبو معاذ طارق، أبو الفضل عبد المحسن، ن/ دار الحرمين، القاهرة–مصر، ١٤١٥ هـ - ١٩٩٥ م.

١٠٩. الطحطاوي، أحمد بن محمد بن إسماعيل، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح، ت: محمد عبد العزيز الخالدي، ن/ دار الكتب العلمية بيروت – لبنان، ط/١، ١٤١٨هـ - ١٩٩٧م.

١١٠. عبد القادر القرشي، عبد القادر بن محمد بن نصر الله، جواهر المضية في طبقات الحنفية، ن/ مير محمد كتب خانه – كراتشي، د.ت.

١١١. العلاء الأسمندي، العلاء محمد بن عبد الحميد الأسمندي، بذل النظر في الأصول، ت: محمد زكي عبد البر، ن/ مكتبة التراث، مصر – القاهرة، ط/١، ١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م.

١١٢. علاء الدين البخاري، عبد العزيز بن أحمد بن محمد، كشف الأسرار، ن/دار الكتاب الإسلامي، د.ت.

١١٣. عياض السلمي، عياض بن نامي السلمي، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، ن/ دار التدمرية، الرياض - المملكة العربية السعودية، ط/١، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م.

١١٤. الغزالي، أبو حامد بن محمد الغزالي الطوسي، المستصفى من علم الأصول، ت: محمد عبد السلام عبد الشافي، ط/١، ن/دار الكتب العلمية، ١٤١٣هـ - ١٩٩٣م.

١١٥. الفارابي، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ت: أحمد عبد الغفور عطار، ط/٤، ن/دار العلم للملايين، بيروت –لبنان، ١٤٠٧هـ –١٩٨٧م.

١١٦. القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، نفائس الأصول في شرح المحصول، ت: عادل أحمد وعلي محمد، ط/١، د.ن، ١٤١٦هـ - ١٩٩٥م.

١١٧. القرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، شرح تنقيح الفصول، ت: طه عبد الرؤوف سعد، ط/١، ن/ مكتبة الطباعة الفنية المتحدة، ١٣٩٣ هـ - ١٩٧٣ م، ص/٥٥.

١١٨. القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، العقد المنظوم في الخصوص والعموم، ت: أحمد الختم عبد الله، ط/١، ن/ دار الكتبي – مصر، ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩م.

١١٩. القنوجي، أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي، التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول، ط/١، ن/ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، ١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م.

١٢٠. كاتب جلبي، مصطفى بن عبد الله القسطنطيني العثماني، سلم الوصول إلى طبقات الفحول، ت: محمود عبد القادر الأرناؤوط، مكتبة إرسيكا، إستانبول – تركيا، د.ت.

١٢١. الكتابي، عبد الحي الكتاني، فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات، ت: إحسان عباس، ن/ دار الغرب الإسلامي، بيروت – لبنان، ط/٢، ١٩٨٢م.

١٢٢. كحالة، عمر رضا كحالة، معجم المؤلفين، ن/ مكتبة المثنى، بيروت –لبنان، د.ت.

١٢٣. الكلوذاني، محفوظ بن أحمد بن الحسن أَبُو الخطاب الكَلْوَذَاني، التمهيد في أصول الفقه، ت: مفيد محمد، ومحمد بن علي، ط/١، ن/ دار المدني، ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م.

١٢٤. الكوراني، شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني، الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ت: سعيد بن غالب كامل، ن/ الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية، ١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م.

١٢٥. لابن قطلوبغا، أبو الفداء زين الدين أبو العدل الجمالي الحنفي، تاج التراجم، ت: محمد خير رمضان، ن/ دار القلم – دمشق، ط/١، ١٤١٣ هـ -١٩٩٢م.

١٢٦. المازري، أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التَّمِيمي، المعلم بفوائد مسلم، ت: محمد الشاذلي النيفر، ن/ الدار التونسية للنشر، ط/٢، ١٩٨٨ م.

١٢٧. المازري، أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي المازري، إيضاح المحصول من برهان الأصول، ت: عمار الطالبي، ط/١، ن: دار الغرب الإسلامي، تونس، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠١م.

١٢٨. مالك، مالك بن أنس بن مالك، المدونة، ن/ دار الكتب العلمية، ط/١، ١٤١٥هـ - ١٩٩٤م.

١٢٩. مالك، مالك بن أنس، الموطأ، ن/ دار إحياء التراث العربي، بيروت – لبنان، ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م.

١٣٠. المرداوي، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، التحبير شرح التحرير في أصول الفقه، ت: عبد الرحمن الجبرين وغيره، ط/١، مكتبة الرشد - السعودية، الرياض، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م.

١٣١. المرداوي، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول، ت: عبد الله هاشم، ن/ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، ١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م.

١٣٢. مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، صحيح مسلم، ت: محمد فؤاد عبد الباقي، ن/ مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة–مصر، ١٣٧٤ هـ - ١٩٥٥ م.

١٣٣. المقريزي، أحمد بن علي بن عبد القادر، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، ط/١، ن/ دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، ١٤١٨ هـ.

١٣٤. المقريزي، تقي الدين المقريزي، المقفى الكبير، ت: محمد اليعلاوي، ط/٢، ن/ دار الغرب الاسلامي، بيروت — لبنان، ١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م.

١٣٥. المنياوي، أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي، التمهيد - شرح مختصر الأصول من علم الأصول، ن/ المكتبة الشاملة، مصر، ط/١، ١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م.

١٣٦. المنياوي، أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي، الشرح الكبير لمختصر الأصول من علم الأصول، ط:١، ن/ مكتبة الشاملة، مصر — قاهرة، ١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م.

١٣٧. المنياوي، محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي، المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول، ط/٢، الثانية، د.ن، ١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م.

١٣٨. موفق الدين، أبو محمد بن عبد الرحمن، مرشد الزوار الى قبور الابرار، ط/١، ن/ الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، ١٤١٥ هـ.

١٣٩. نجم الدين، سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري، شرح مختصر الروضة، ت: عبد الله بن عبد المحسن، ط/١، ن/ مؤسسة الرسالة، ١٤٠٧ هـ / ١٩٨٧ م.

١٤٠. النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب، السنن الكبرى، ت: حسن عبد المنعم شلبي، ن/ مؤسسة الرسالة، بيروت –لبنان، ط/١، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م،

١٤١. النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف، المجموع شرح المهذب، ن/ دار الفكر، د.ت.

١٤٢. والزركشي، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، بحر المحيط في أصول الفقه، ط/١، دار الكتبي، ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م.

١٤٣. والفيروزآبادى، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب، قاموس المحيط، ت: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، ط/٨، ن/مؤسسة الرسالة، بيروت — لبنان، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥م.

١٤٤. واللكنوي، أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي، الفوائد البهية في تراجم الحنفية، ن/ دار السعادة، ١٣٢٤ هـ.

١٤٥. ولي الدين، ولي الدين أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي، الغيث الهامع شرح جمع الجوامع، ت: محمد تامر حجازي، ط:١، دار الكتب العلمية، ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م.

١٤٦. يحيى بن آدم، أبو زكريا يحيى بن آدم بن سليمان، الخراج، ن/ المطبعة السلفي، ط/٢، ١٣٨٤ هـ.

خامسا: فهرس الموضوعات

الاستهلال ..... ب

الإهداء ..... ج

شكر وتقدير ..... د

المقدمة ..... ه

أساسيات البحث ..... و

أسباب اختيار الموضوع: ..... و

أهداف البحث: ..... و

أهمية الموضوع: ..... و

إشكالية البحث: ..... ز

دراسات سابقة: ..... ز

حدود البحث: ..... ح

منهج البحث: ..... ح

إجراءات البحث: ..... ح

رموز البحث: ..... ط

هيكل البحث: ..... ي

الفصل الأول: المنطوق والمفهوم ولمحات في ترجمة ابن دقيق العيد وكتابه إحكام ١

المبحث الأول: طرق دلالة اللفظ على المعنى وتعريف المنطوق وأقسامه ٢
المطلب الأول: طرق دلالة اللفظ على المعنى ٣
المطلب الثاني: تعريف المنطوق لغة واصطلاحا ١٣
المطلب الثالث: أقسام المنطوق..... ١٥
المبحث الثاني: تعريف المفهوم وأقسامه وحجيته وشروط العمل به ١٩
المطلب الأول: تعريف المفهوم من حيث اللغة والاصطلاح..... ٢٠
المطلب الثاني: أقسام المفهوم وأنواع كل قسم مع الأمثلة..... ٢٢
المطلب الثالث: حجية المفاهيم وشروط العمل بها..... ٣٠
المبحث الثالث: ترجمة الإمام ابن دقيق العيد ودراسة عن كتاب إحكام الأحكام.. ٣٧
المطلب الأول: ترجمة الإمام ابن دقيق العيد ٣٨
المطلب الثاني: دراسة كتاب إحكام الأحكام..... ٤٩
الفصل الثاني: تخصيص المنطوق بالمفهوم وتطبيقاته ٥٢
المبحث الأول: تخصيص المنطوق بالمفهوم وآراء الأصوليين فيه وأدلتهم ٥٣
المطلب الأول: معنى تخصيص المنطوق بالمفهوم ٥٤
المطلب الثاني: آراء الأصوليين في المنطوق بالمفاهيم ٦٣
المطلب الثالث: أدلة كل مذهب في تخصيص المنطوق بالمفهوم ٦٩
المطلب الرابع: مناقشة أدلة المذاهب والترجيح..... ٧١

المبحث الثاني: نماذج من كتاب إحكام الأحكام ٧٤
المطلب الأول: حكم الوضوء عند كل الصلاة ٧٥
المطلب الثاني: مقدار قطع يد السرقة ٧٧
المطلب الثالث: حكم دفع المار بين يدي المصلي ٨٠
المطلب الرابع: حكم تارك الصلاة للكسل ٨٣
خاتمة البحث ٨٦
نتائج البحث: ٨٧
التوصيات: ٨٩
الفهارس العامة ٩٠
أولا: فهرس الآيات القرآنية المرتبة حسب السور: ٩١
ثانيا: فهرس الأحاديث: ٩٥
ثالثا: فهرس الأعلام المترجمة: ٩٧
رابعا: فهرس المصادر والمراجع: ٩٩
خامسا: فهرس الموضوعات: ١١٢